08 संघ विधायिका — संसद

अनुच्छेद 79-122 | भाग पाँच (संघ), अध्याय 2 | द्विसदनीय व्यवस्था — राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) अगस्त 2026 की एक शाम जयपुर के झोटवाड़ा में रहने वाली बारहवीं की छात्रा **अनन्या** अपनी नानी के साथ **संसद टीवी** देख रही है। स्क्रीन पर शोर-शराबा है, अध्यक्ष बार-बार कह रहे हैं — "सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित।" अनन्या पूछती है, "नानी, संसद रोज़ ऐसे ही रुकती है? फिर कानून बनते कैसे हैं?" नानी मुस्कुराती हैं, "बेटी, यही तो समझना है — **संसद केवल एक कमरा नहीं, एक पूरी व्यवस्था है** — राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर।"

नानी अख़बार दिखाती हैं — "मानसून सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 19%; फिर भी 12 विधेयक पारित।" और नीचे एक और ख़बर — "महिला आरक्षण और परिसीमन वाला 131वाँ संशोधन विधेयक अप्रैल में 298 बनाम 230 मतों के बावजूद गिरा।" अनन्या चौंकती है, "298 ज़्यादा थे, फिर भी हार?" नानी कहती हैं, "क्योंकि संविधान बदलने के लिए **विशेष बहुमत** चाहिए। संसद में हर काम का अपना नियम है — कौन सदस्य बन सकता है, सदन कौन चलाता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पैसा कैसे पास होता है।"

✨ संविधान सभा में जब संसद की संरचना पर बहस हो रही थी, तब एक सवाल बार-बार उठा — "एक देश में कानून बनाने के लिए दो सदन क्यों?" इसका जवाब खुद संविधान के अनुच्छेद 79 में छिपा है — भारत की संसद तीन भागों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा (राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला उच्च सदन) और लोकसभा (जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करने वाला निम्न सदन)। लोकसभा जनता के तात्कालिक जोश और बहुमत की आवाज़ है, तो राज्यसभा उस जोश पर ठंडे दिमाग़ से पुनर्विचार करने वाली "बुज़ुर्गों की परिषद" (Council of Elders) — जल्दबाज़ी में पास हुए किसी कानून को रोकने या सुधारने का दूसरा मौका। इन्हीं दो सदनों के भीतर चलती हैं अनगिनत प्रक्रियाएँ — प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होती है, शून्यकाल में जनता की तात्कालिक समस्याएँ उठती हैं, विधेयक पाँच चरणों से गुज़रकर कानून बनते हैं, और बजट के ज़रिए देश का हर रुपया संसद की स्वीकृति से ही खर्च होता है। यह अध्याय संसद की संरचना, इसके पीठासीन अधिकारियों, विधायी-वित्तीय प्रक्रियाओं और संसदीय विशेषाधिकारों को अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद सरल भाषा में समझने का प्रयास है।

यह अध्याय तीन भागों में है। **भाग अ (खंड 1-17)** में संसद की बनावट — राज्यसभा और लोकसभा, परिसीमन और आरक्षण, महिला आरक्षण, अवधि, सदस्यों की योग्यता-अयोग्यता और दल-बदल कानून, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष-सभापति, सदन के नेता, सत्र, गणपूर्ति और बहुमत के प्रकार। **भाग ब (खंड 18-33)** में संसद का कामकाज — प्रश्नकाल से लेकर सभी प्रस्ताव, विधेयकों के प्रकार और पारित होने की प्रक्रिया, धन विधेयक, संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन, बजट और निधियाँ, संसदीय समितियाँ और मंच, संसद की भूमिका और उसकी सीमाएँ। **भाग स (खंड 34-40)** में राज्यसभा की स्थिति, विशेषाधिकार, संसदीय प्रभुता, नया संसद भवन, राजस्थान से जुड़ाव, 2026 के घटनाक्रम और अंत में शब्दावली, सार व कालरेखा।

📋 विषय-सूची

1	भाग अ — संसद की संरचना: परिचय — संसद का संगठन (अनुच्छेद 79)
2	राज्यसभा की संरचना (अनुच्छेद 80, चौथी अनुसूची)
3	लोकसभा की संरचना (अनुच्छेद 81)
4	परिसीमन, अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण एवं संबंधित संशोधन
5	नारी शक्ति वंदन अधिनियम — संसद में महिला आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व
6	दोनों सदनों की अवधि (Duration)
7	सांसद की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ
8	दल-बदल विरोधी कानून — अपवाद, न्यायिक निर्णय एवं मूल्यांकन
9	सीट रिक्ति, शपथ एवं वेतन-भत्ते
10	लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)
11	अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता
12	उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष (Speaker Pro Tem)
13	राज्यसभा — सभापति और उपसभापति
14	संसद में नेता, विपक्ष के नेता और व्हिप
15	संसद के सत्र (Sessions of Parliament)
16	विघटन, गणपूर्ति और विधेयकों का व्यपगत होना
17	बहुमत के प्रकार (Types of Majority)
18	भाग ब — संसद का कामकाज: प्रश्नकाल और शून्यकाल (Question Hour + Zero Hour)
19	प्रस्ताव — 3 प्रकार एवं क्लोज़र मोशन
20	महत्वपूर्ण संसदीय प्रस्ताव (Important Parliamentary Motions)
21	अन्य संसदीय उपकरण
22	संकल्प और युवा संसद (Resolutions & Youth Parliament)
23	विधेयकों के प्रकार (Types of Bills)

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

📋 विषय-सूची

24	साधारण विधेयक — 5 चरण (Ordinary Bill Procedure)
25	धन विधेयक — परिभाषा और प्रक्रिया (Money Bill — अनुच्छेद 110)
26	वित्तीय विधेयक और संयुक्त बैठक (Financial Bills & Joint Sitting)
27	संविधान संशोधन विधेयक, अध्यादेश एवं विधि-निर्माण की गुणवत्ता
28	बजट — 6 चरण एवं कट प्रस्ताव (Budget & Cut Motions)
29	विशेष अनुदान और तीन निधियाँ (Special Grants & Three Funds)
30	संसदीय समितियाँ — वित्तीय, विभागीय, स्थायी एवं तदर्थ समितियाँ
31	संसदीय मंच, भारतीय संसदीय समूह एवं परामर्शदात्री समितियाँ
32	संसद की 7 बहुमुखी भूमिकाएँ (Multifunctional Role)
33	संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control) की व्यावहारिक सीमाएँ (11 कारण)
34	भाग स — स्थिति, विशेषाधिकार एवं समकालीन संसद: राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति
35	संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)
36	संसदीय प्रभुता (Sovereignty of Parliament)
37	नया संसद भवन, संसद टीवी एवं डिजिटल संसद
38	संसद और राजस्थान — सांसद, सीटें एवं विधानसभा से तुलना
39	हालिया संसदीय घटनाक्रम (सन् 2026)
40	निष्कर्ष — शब्दावली, अध्याय सार, कालरेखा एवं अंतिम बात

🏛️ भाग अ — संसद की संरचना

इस भाग में खंड 1 से 17 तक — संसद का संगठन और दोनों सदनों की बनावट, परिसीमन व आरक्षण, महिला आरक्षण, सदनों की अवधि, सदस्यों की योग्यता-अयोग्यता, दल-बदल कानून, सीट-रिक्ति व वेतन, पीठासीन अधिकारी, सदन के नेता व सचेतक, सत्र, गणपूर्ति और बहुमत के प्रकार।

1. परिचय — संसद का संगठन (अनुच्छेद 79)

अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों — राज्यसभा (Council of States) और लोकसभा (House of the People) — से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी संसद का अभिन्न अंग हैं — क्योंकि बिना उनकी स्वीकृति (Assent) के कोई विधेयक कानून नहीं बनता। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं और सत्र के प्रारंभ में विशेष अभिभाषण देते हैं। सन् 1954 में "राज्यसभा" और "लोकसभा" — दोनों के हिन्दी नाम आधिकारिक रूप से अपनाए गए; इससे पहले इन्हें क्रमशः Council of States और House of the People कहा जाता था।

🔍 आसान परिभाषा: द्विसदनीय व्यवस्था (Bicameral Legislature)

📘 **परिभाषा:** ऐसी विधायी व्यवस्था जिसमें संसद के दो सदन होते हैं — एक उच्च सदन (राज्यसभा) और एक निम्न सदन (लोकसभा) — दोनों मिलकर कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** एक ही कानून पर दो बार सोचने का मौका। लोकसभा जनता के तुरंत के मूड और बहुमत को दर्शाती है, जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है और लोकसभा में जल्दबाज़ी में पास हुए किसी विधेयक पर ठंडे दिमाग़ से पुनर्विचार करती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पहले युवा सदस्य (लोकसभा जैसे) उत्साह से राय देते हैं, फिर घर के बुज़ुर्ग (राज्यसभा जैसे) उस राय को अनुभव की कसौटी पर परखते हैं — तभी अंतिम फैसला होता है। भारत में केवल संसद ही नहीं, कुछ बड़े राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार) की विधानसभाओं में भी विधान परिषद के रूप में द्विसदनीय व्यवस्था है।

◆ संसद के तीन भाग

भाग	भूमिका
राष्ट्रपति (President)	संसद का अभिन्न घटक (Constituent Part); विधेयकों पर अंतिम स्वीकृति (Assent) अनिवार्य
राज्यसभा (Council of States)	उच्च सदन (Upper House); राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व; स्थायी सदन
लोकसभा (House of the People)	निम्न सदन (Lower House); जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व; 5 वर्षीय सदन

◆ भारत, ब्रिटेन और अमेरिका — संसदीय ढाँचे की तुलना

पहलू	भारत	ब्रिटेन	अमेरिका
विधायिका के भाग	राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा (3 भाग)	सम्राट (Crown) + लॉर्ड सभा (House of Lords) + कॉमन सभा (House of Commons)	कांग्रेस (Congress) = सीनेट (Senate) + प्रतिनिधि सभा (House of Representatives); राष्ट्रपति कांग्रेस का भाग नहीं
उच्च सदन	राज्यसभा — राज्यों-संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व; अप्रत्यक्ष निर्वाचन	लॉर्ड सभा (House of Lords) — वंशानुगत एवं आजीवन सदस्य	सीनेट (Senate) — प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य (कुल 100); जनसंख्या-निरपेक्ष
निम्न सदन	लोकसभा — प्रत्यक्ष निर्वाचन (FPTP); सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार	कॉमन सभा (House of Commons) — प्रत्यक्ष निर्वाचन; वेस्टमिंस्टर (Westminster) मॉडल की जननी	
शासन-प्रणाली	संसदीय शासन-प्रणाली — विधायिका-कार्यपालिका परस्पर-निर्भर	वेस्टमिंस्टर (Westminster) संसदीय प्रणाली	राष्ट्रपतीय प्रणाली — शक्तियों का कठोर पृथक्करण

1.1 संसद का संवैधानिक ढाँचा — अनुच्छेद 79 से 122

संविधान के **भाग पाँच (संघ)** का **अध्याय 2** संसद के बारे में है। इसमें 44 अनुच्छेद (79-122) हैं, जिन्हें विषय के अनुसार छह समूहों में समझना आसान है। संसद से जुड़े कुछ अन्य प्रावधान भी संविधान में बिखरे हुए हैं — जैसे अनुच्छेद 123 (अध्यादेश), अनुच्छेद 245-255 (विधायी संबंध), अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन) और **चौथी अनुसूची** (राज्यसभा की सीटें), **तीसरी अनुसूची** (शपथ) व **दसवीं अनुसूची** (दल-बदल)।

समूह	अनुच्छेद	मुख्य विषय
सामान्य	79-88	संसद का गठन (79), राज्यसभा (80) व लोकसभा (81) की संरचना, परिसीमन (82), अवधि (83), योग्यता (84), सत्र-सत्रावसान-विघटन (85), राष्ट्रपति का अभिभाषण (86-87), मंत्रियों व महान्यायवादी के अधिकार (88)
संसद के अधिकारी	89-98	सभापति-उपसभापति (89-92), अध्यक्ष-उपाध्यक्ष (93-96), वेतन (97), संसद का सचिवालय (98)
कार्य-संचालन	99-100	शपथ (99), मतदान व गणपूर्ति (100)
सदस्यों की निरर्हता	101-104	सीट रिक्ति (101), अयोग्यता (102), अयोग्यता पर निर्णय (103), बिना शपथ बैठने पर दंड (104)
शक्तियाँ व विशेषाधिकार	105-106	विशेषाधिकार (105), सदस्यों के वेतन-भत्ते (106)
विधायी व वित्तीय प्रक्रिया	107-122	विधेयक (107), संयुक्त बैठक (108), धन विधेयक (109-110), स्वीकृति (111), बजट से अनुदान तक (112-117), प्रक्रिया-नियम (118-119), भाषा (120), न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध (121), न्यायालय कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगे (122)

1.2 संसद का ऐतिहासिक विकास — 1921 से 1952 तक

भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की शुरुआत **भारत शासन अधिनियम, 1919** (मॉण्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार) से हुई — **केंद्रीय विधानसभा (Central Legislative Assembly)** और **राज्य परिषद (Council of State)**, जिनकी पहली बैठक **1921** में हुई। 1927 में बने गोल भवन — आज का **संविधान सदन** — में यही विधायिका बैठती थी। 1946 में बनी **संविधान सभा** ने 1947 से संविधान बनाने के साथ-साथ **विधायी कार्य** भी किया; 26 जनवरी 1950 से अप्रैल 1952 तक वही **अंतरिम संसद** रही।

पहले आम चुनाव (1951-52) के बाद दोनों सदन बने — "राज्यों की परिषद" और "लोक सभा"। हिंदी नाम **राज्यसभा** और **लोकसभा** क्रमशः **23 अगस्त 1954** और **14 मई 1954** को सदनों के सभापति/अध्यक्ष की घोषणा से अपनाए गए। राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं, फिर भी संसद के अंग हैं — क्योंकि कोई विधेयक उनकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता, सत्र वही बुलाते हैं और लोकसभा वही भंग करते हैं।

भारत की संसद (अनुच्छेद 79) — तीन अंग

राष्ट्रपति

संसद का अभिन्न अंग, पर किसी सदन के सदस्य नहीं
सत्र आहूत, सत्रावसान, लोकसभा का विघटन; विधेयकों पर स्वीकृति

राज्यसभा (अनुच्छेद 80)

उच्च सदन — राज्यों की परिषद; स्थायी सदन
अधिकतम 250 (238 + 12 मनोनीत); वर्तमान 245
विधायकों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व — एकल संक्रमणीय मत
सदस्य 6 वर्ष; हर 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त
सभापति — उपराष्ट्रपति (पदेन)

लोकसभा (अनुच्छेद 81)

निम्न सदन — जनता का सदन; विघटन संभव
अधिकतम 550; वर्तमान 543 (524 + 19)
प्रत्यक्ष चुनाव — सर्वाधिक मत से जीत, 18 वर्ष मताधिकार
कार्यकाल 5 वर्ष — पहली बैठक से
अध्यक्ष — सदस्यों द्वारा निर्वाचित

दोनों सदनों का संबंध

साधारण विधेयक व संविधान संशोधन — बराबर; धन विधेयक व अविश्वास प्रस्ताव — लोकसभा सर्वोपरि; अनुच्छेद 249 व 312 — केवल राज्यसभा; गतिरोध पर संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)

चित्र 8.1: संसद का संगठन — राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा (अनुच्छेद 79-81)

द्विसदनीय व्यवस्था के पक्ष में	विरोध में उठने वाले तर्क
संघीय ढाँचे में **राज्यों** को केंद्र में अलग आवाज़ (राज्यसभा)	कानून बनने में **देरी**; गतिरोध की आशंका
जल्दबाज़ी में बने कानूनों पर **दूसरी नज़र** — "ठहरकर सोचने वाला सदन"	राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है — कम **लोकतांत्रिक**
चुनाव न लड़ने वाले **विशेषज्ञों** (मनोनीत सदस्य) का अनुभव	**ख़र्च** बढ़ता है; राज्य-आधारित प्रतिनिधित्व व्यवहार में दलगत हो जाता है
लोकसभा के अस्थायी बहुमत पर **संतुलन**; स्थायी सदन से निरंतरता	चुनाव हारे नेताओं के लिए "पिछला दरवाज़ा" बनने की आलोचना

📖 13 मई 1952 — जब पहली बार बैठी स्वतंत्र भारत की संसद

अक्टूबर 1951 से फ़रवरी 1952 तक चले पहले आम चुनाव के बाद **17 अप्रैल 1952** को पहली लोकसभा गठित हुई और उससे पहले **3 अप्रैल 1952** को पहली राज्यसभा। **13 मई 1952** को नई दिल्ली के संसद भवन (आज का संविधान सदन) में दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। लोकसभा के अध्यक्ष बने **गणेश वासुदेव मावलंकर** और राज्यसभा के सभापति थे उपराष्ट्रपति **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन**।

यह वही भवन था जहाँ 1927 से केंद्रीय विधानसभा बैठती थी और जहाँ 1946-49 में संविधान सभा ने संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 से अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ही **अंतरिम संसद (Provisional Parliament)** के रूप में एक-सदनीय विधायिका का काम करती रही — इसीलिए **पहला संविधान संशोधन (1951)** राज्यसभा के बिना ही पारित हुआ था।

संसद के इस जन्म से एक बात साफ़ हुई — भारत की संसद केवल दो सदन नहीं, बल्कि **राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा** का संयुक्त ढाँचा है (अनुच्छेद 79), और हर सदन का अपना अलग चरित्र है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संसद के तीन अंगों में से पहला स्थायी सदन है — राज्यसभा। अगले खंड में देखेंगे कि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे करती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952; पहली राज्यसभा 3 अप्रैल 1952; दोनों की पहली बैठक 13 मई 1952।

☆ संसद का संगठन ☆

अनुच्छेद 79 · भाग पाँच, अध्याय 2 (अनुच्छेद 79-122)

तीन अंग

→ राष्ट्रपति — सदस्य नहीं, पर अभिन्न अंग
→ राज्यसभा — राज्यों की परिषद
→ लोकसभा — जनता का सदन

इतिहास

→ 1921 — केंद्रीय विधानसभा
→ 1950-52 — अंतरिम संसद
→ 13 मई 1952 — पहली बैठक
→ 1954 — हिंदी नाम

☆ **याद रखें:** विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता।

चित्र 8.2: संसद का संगठन (अनुच्छेद 79) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. राज्यसभा की संरचना (अनुच्छेद 80, चौथी अनुसूची)

राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन (Upper House) है — इसे "राज्यों की परिषद" (Council of States) भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन (Permanent House) है जिसे कभी विघटित (Dissolve) नहीं किया जा सकता। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सीटों का आवंटन निर्धारित है।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — "राज्यसभा" नाम**
> संविधान में इसका नाम "राज्यों की परिषद" है; हिंदी नाम "राज्यसभा" सभापति ने 23 अगस्त 1954 को घोषित किया। उसी वर्ष 14 मई को "लोकसभा" नाम अपनाया गया था।

◆ राज्यसभा की संख्या-बल (Composition)

वर्ग	अधिकतम (संवैधानिक)	वर्तमान (वास्तविक)	विशेष जानकारी
राज्यों के प्रतिनिधि	238 (अप्रत्यक्ष निर्वाचन)	225	राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (PR) + एकल संक्रमणीय मत पद्धति (STV); जनसंख्या के अनुपात में — उत्तर प्रदेश को 31, त्रिपुरा को 1
संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि	238 में सम्मिलित	8	केवल दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर; शेष 5 संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या बहुत कम
मनोनीत सदस्य (Nominated)	12	12	राष्ट्रपति द्वारा; साहित्य, विज्ञान, कला और समाज-सेवा में विशेष ज्ञान/अनुभव रखने वाले
कुल (Total)	250	245	चौथी अनुसूची — राज्यवार आवंटन; यह एक स्थायी सदन है

> 📌 **अमेरिका से तुलना**
> अमेरिकी सीनेट (Senate) में जनसंख्या की परवाह किए बिना प्रत्येक राज्य को 2-2 समान सीनेटर मिलते हैं (50 राज्य = 100 सीनेटर)। भारत में राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के अनुपात में बँटती हैं। अमेरिकी सीनेट में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं — यह भी एक बड़ा अंतर है।

2.1 राज्यसभा का चुनाव — आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत

राज्यसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधियों को उस राज्य की **विधानसभा के निर्वाचित सदस्य** चुनते हैं — **आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत (STV) पद्धति** से (अनुच्छेद 80(4))। विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत विधायक इसमें भाग नहीं लेते। संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि उनके लिए बने **निर्वाचक मंडल** से चुने जाते हैं, जिसकी रीति संसद कानून से तय करती है (अनुच्छेद 80(5))। आज केवल **दिल्ली (3), पुडुचेरी (1) और जम्मू-कश्मीर (4)** को राज्यसभा में सीटें हैं।

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 से राज्यसभा चुनाव में **खुला मतदान (Open Ballot)** लागू हुआ — दल का विधायक अपना मतपत्र दल के अधिकृत एजेंट को दिखाकर डालता है, ताकि "क्रॉस वोटिंग" और धन-बल रुके। इसी संशोधन ने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए उसी राज्य का निवासी होने की शर्त भी हटाई — अब वह **भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र** का निर्वाचक हो सकता है। **कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006)** में उच्चतम न्यायालय ने दोनों बदलावों को वैध माना।

🔍 आसान परिभाषा: एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)

📘 **परिभाषा:** आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वह पद्धति जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता-क्रम (1, 2, 3...) देता है; जो उम्मीदवार निर्धारित क़ोटा पा ले वह विजयी, और उसके अतिरिक्त मत व सबसे कम मत वाले उम्मीदवार के मत अगली वरीयता के अनुसार दूसरों को हस्तांतरित होते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** हर विधायक एक ही वोट डालता है, पर उस वोट पर अपनी पसंद का क्रम लिख देता है — पहली पसंद को ज़रूरत न हो तो वोट अगली पसंद के काम आ जाता है। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान से एक चुनाव में 3 सीटें हों और 200 विधायक मतदान करें, तो हर मत का मूल्य 100 मानकर क़ोटा = (200 × 100) ÷ (3 + 1) + 1 = 5,001; इतने मत-मूल्य पाने वाला उम्मीदवार चुना जाता है।

2.2 मनोनीत सदस्य और राज्यवार सीटें (चौथी अनुसूची)

राष्ट्रपति **12 सदस्य** ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत करते हैं जिन्हें **साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा** का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो (अनुच्छेद 80(3))। ये "चार क्षेत्र" संविधान में लिखे हैं; खेल जैसे क्षेत्रों के व्यक्ति "समाज सेवा" या "कला" की व्याख्या में मनोनीत होते रहे हैं। मनोनीत सदस्य **उपराष्ट्रपति** के चुनाव में मत देते हैं, पर **राष्ट्रपति** के चुनाव में नहीं; मनोनयन के **6 माह के भीतर** वे किसी दल में शामिल हो सकते हैं। अप्रैल 2026 में **हरिवंश** मनोनीत सदस्य के रूप में ही उपसभापति चुने गए।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राज्यसभा सीटें	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राज्यसभा सीटें
उत्तर प्रदेश	31 (सर्वाधिक)	राजस्थान	10
महाराष्ट्र	19	ओडिशा	10
तमिलनाडु	18	केरल	9
बिहार, पश्चिम बंगाल	16-16	तेलंगाना, असम, पंजाब	7-7
कर्नाटक	12	छत्तीसगढ़, हरियाणा	5-5

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राज्यसभा सीटें	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राज्यसभा सीटें
आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश	11-11	जम्मू-कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	4
झारखंड	6	दिल्ली	3
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड	3-3	गोवा, सिक्किम, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी	1-1

⚠️ ध्यान दें — सामान्य भ्रम

राज्यसभा में सीटें **जनसंख्या के आधार** पर हैं, अमेरिकी सीनेट की तरह **बराबर नहीं** — इसीलिए उत्तर प्रदेश की 31 और सिक्किम की 1 सीट है।

राजस्थान और ओडिशा — दोनों की **10-10** सीटें हैं।

अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव को राज्यसभा में **कोई सीट नहीं**।

📖 1952 — जब लॉटरी से तय हुआ कि कौन पहले रिटायर होगा

राज्यसभा कभी भंग नहीं होती — हर दो वर्ष में उसके **एक-तिहाई** सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। पर 1952 में तो सभी सदस्य एक साथ चुने गए थे! तब प्रश्न उठा कि किसका कार्यकाल 2 वर्ष, किसका 4 और किसका पूरा 6 वर्ष हो?

संविधान ने यह काम संसद पर छोड़ा था (अनुच्छेद 83(1)) और राष्ट्रपति ने **राज्यसभा (सदस्यों की पदावधि) आदेश, 1952** जारी किया। इसके तहत हर राज्य के सदस्यों को **लॉटरी (lot)** से तीन समूहों में बाँटा गया — पहला समूह 1954 में, दूसरा 1956 में और तीसरा 1958 में सेवानिवृत्त हुआ। तब से यह **चक्र** आज तक चल रहा है, इसीलिए राज्यसभा के चुनाव हर दो वर्ष में अलग-अलग राज्यों में होते हैं।

इसी व्यवस्था का परिणाम है कि राजस्थान की 10 सीटों के चुनाव भी एक साथ नहीं होते — कुछ सीटें एक चक्र में और बाकी अगले चक्र में भरती हैं। फ़रवरी 2024 में राजस्थान की **3 सीटों** पर सोनिया गांधी, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया निर्विरोध चुने गए।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्यसभा की निरंतरता समझने के बाद अब जनता के सीधे प्रतिनिधियों वाले सदन — लोकसभा — की बनावट देखते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** राज्यसभा स्थायी सदन; एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष; पहला चक्र 1952 में लॉटरी से तय।

📊 राज्यसभा के चुनाव — प्रक्रिया

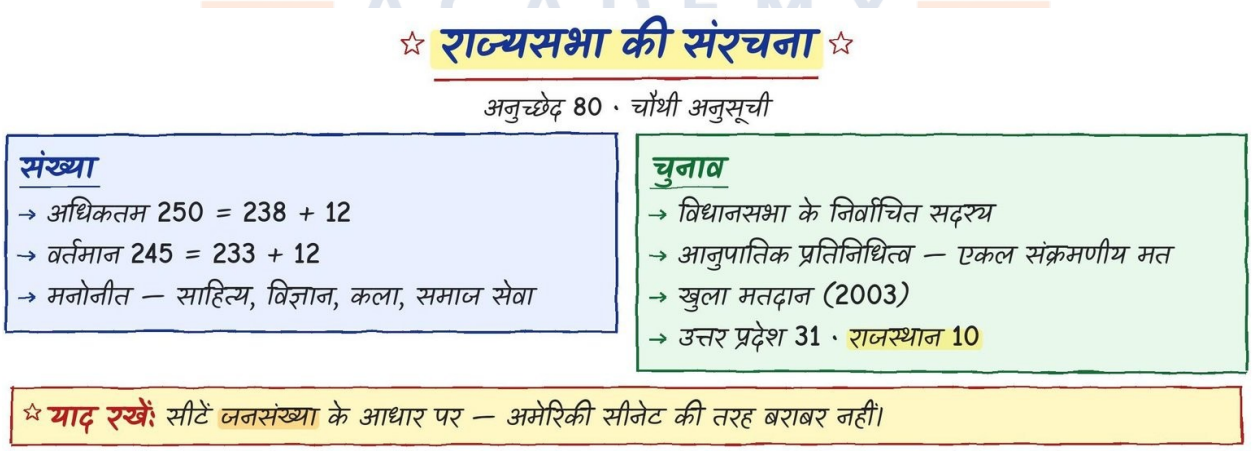
1. निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है; राज्य विधानसभा के सचिव प्रायः निर्वाचन अधिकारी।
2. उम्मीदवार किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक हो सकता है (2003 से)।
3. दल के विधायक मतपत्र दल के अधिकृत एजेंट को दिखाते हैं — खुला मतदान।
4. उम्मीदवार उतने ही हों जितनी सीटें, तो सभी निर्विरोध निर्वाचित।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पहली राज्यसभा

पहली राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई और उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई; पहले सभापति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

राज्यसभा में केवल दिल्ली (3), पुडुचेरी (1) और जम्मू-कश्मीर (4) को सीटें हैं; बाकी संघ राज्यक्षेत्रों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं।



चित्र 8.3: राज्यसभा की संरचना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 राज्यसभा — याद रखने योग्य संख्याएँ

1. न्यूनतम आयु **30 वर्ष**; कार्यकाल **6 वर्ष**; हर दो वर्ष में लगभग **एक-तिहाई** सदस्य सेवानिवृत्त।
2. गणपूर्ति — कुल सदस्यों का दसवाँ भाग, यानी **25**।
3. राज्यसभा उम्मीदवार के लिए 2003 से उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं।
4. राजस्थान की **10** सीटें; फ़रवरी 2024 में 3 सदस्य निर्विरोध चुने गए।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति चुनाव

राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं, पर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते।

3. लोकसभा की संरचना (अनुच्छेद 81)

लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन (Lower House) है — इसे "जनता का सदन" (House of the People) भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य भारत के वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार) से चुने जाते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक नागरिक मतदाता बन जाता है — यह 61वें संशोधन 1988 द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया।

पहलू	विवरण
अधिकतम शक्ति	550 (530 राज्यों से + 20 संघ राज्यक्षेत्रों से) — संवैधानिक अधिकतम
वर्तमान शक्ति	543 (524 राज्यों से + 19 संघ राज्यक्षेत्रों से) — 104वें संशोधन के बाद
निर्वाचन पद्धति	प्रत्यक्ष निर्वाचन; FPTP (सर्वाधिक मत पाने वाला जीते — First-Past-The-Post); एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र; सर्वाधिक मत पाने वाला विजयी (50% से अधिक मत आवश्यक नहीं)
मतदान आयु	18 वर्ष — 61वें संशोधन 1988 ने 21 वर्ष से घटाया ("युवा मताधिकार")
संघ राज्यक्षेत्र प्रतिनिधित्व	संघ राज्यक्षेत्र (जनता के सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम 1965 के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन
एंग्लो-इंडियन सीटें	2 मनोनीत सीटें — 104वें संशोधन 2019 ने समाप्त कीं (25 जनवरी 2020 से); इससे पहले 95वें संशोधन 2009 ने 2020 तक बढ़ाई थीं
अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण	जनसंख्या के अनुपात में; पृथक निर्वाचन-मंडल नहीं — सभी मतदाता मिलकर वोट करते हैं; 104वें संशोधन 2019 से आरक्षण 2030 तक; आरक्षित सीट से सामान्य वर्ग का उम्मीदवार भी लड़ सकता है

◆ लोकसभा में FPTP — आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बजाय क्यों?

लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) की जगह FPTP (First-Past-The-Post) अपनाई गई है। इसके 4 बड़े फायदे और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के 4 दोष निम्नलिखित हैं:

FPTP के फायदे	आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दोष
◆ **सरल, सस्ती और तेज़ चुनाव-प्रक्रिया — उप-चुनाव भी आसान (आनुपातिक प्रतिनिधित्व में कठिन)** ◆ **मतदाता का अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से सीधा व्यक्तिगत सम्पर्क** ◆ **स्थिर सरकारें देती है** ◆ **सरल बहुमत से ही विजयी घोषित**	◆ आनुपातिक प्रतिनिधित्व महंगी और जटिल प्रक्रिया है ◆ गठबंधन-विखंडन (Coalition Fragmentation) अधिक होता है ◆ भारत जैसे विशाल देश में अव्यावहारिक ◆ मतगणना एवं सीट-आवंटन में समय अधिक लगता है

3.1 राज्यवार लोकसभा सीटें और आरक्षण

लोकसभा में सीटों का बँटवारा अनुच्छेद 81(2) के अनुसार इस तरह होता है कि हर राज्य की **सीटों और जनसंख्या का अनुपात** जहाँ तक संभव हो सभी राज्यों में बराबर रहे, और राज्य के भीतर हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या भी लगभग बराबर हो। यह नियम **60 लाख से कम जनसंख्या** वाले राज्यों पर लागू नहीं होता। आज **543** सीटों में से **84 अनुसूचित जाति** और **47 अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित हैं।

राज्य	लोकसभा सीटें	अ.जा. / अ.ज.जा. आरक्षित	विशेष
उत्तर प्रदेश	80	17 / 0	सर्वाधिक सीटें
महाराष्ट्र	48	5 / 4	दूसरा सबसे बड़ा
पश्चिम बंगाल	42	10 / 2	—
बिहार	40	6 / 0	—
तमिलनाडु	39	7 / 0	—

राज्य	लोकसभा सीटें	अ.जा. / अ.ज.जा. आरक्षित	विशेष
मध्य प्रदेश	29	4 / 6	अ.ज.जा. सीटें सर्वाधिक में
राजस्थान	25	4 / 3	10 राज्यसभा सीटें भी
सिक्किम, मिज़ोरम, नगालैंड	1-1	— (मिज़ोरम की 1 अ.ज.जा.)	सबसे कम
संघ राज्यक्षेत्र (कुल)	19	दिल्ली 7, जम्मू-कश्मीर 5, शेष 1-1/2	लद्दाख 1

3.2 18वीं लोकसभा — 2024 का चुनाव

18वीं लोकसभा का चुनाव **19 अप्रैल से 1 जून 2024** तक **सात चरणों** में हुआ और **4 जून 2024** को परिणाम घोषित हुए। लगभग **97 करोड़** पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 66% ने मतदान किया। पहली बैठक **24 जून 2024** को हुई; ओम बिरला **26 जून 2024** को ध्वनि मत से दोबारा अध्यक्ष चुने गए — 1976 के बाद पहली बार अध्यक्ष पद पर मुक़ाबला (के. सुरेश के विरुद्ध) हुआ। इस लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से पाँच वर्ष, यानी **जून 2029** तक है।

🔍 आसान परिभाषा: प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (Territorial Constituency)

📘 **परिभाषा:** किसी राज्य का वह भौगोलिक भाग जिसके पंजीकृत मतदाता मिलकर लोकसभा का एक सदस्य चुनते हैं; हर क्षेत्र से एक ही सदस्य (एकल-सदस्यीय) चुना जाता है और क्षेत्रों की सीमाएँ परिसीमन आयोग तय करता है।

💡 **आसान भाषा में:** देश को 543 हिस्सों में बाँटा गया है — हर हिस्से के लोग अपना एक सांसद चुनते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर शहर एक निर्वाचन क्षेत्र है और जयपुर ग्रामीण दूसरा — दोनों के मतदाता अलग-अलग सांसद चुनते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "सर्वाधिक मत" का अर्थ

सर्वाधिक मत से जीत (First Past the Post) में विजेता को कुल मतों का आधा पाना ज़रूरी नहीं — उसे केवल हर दूसरे उम्मीदवार से अधिक मत चाहिए।

📖 जयपुर के एक वार्ड का चुनाव — "सबसे आगे वाला जीता" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

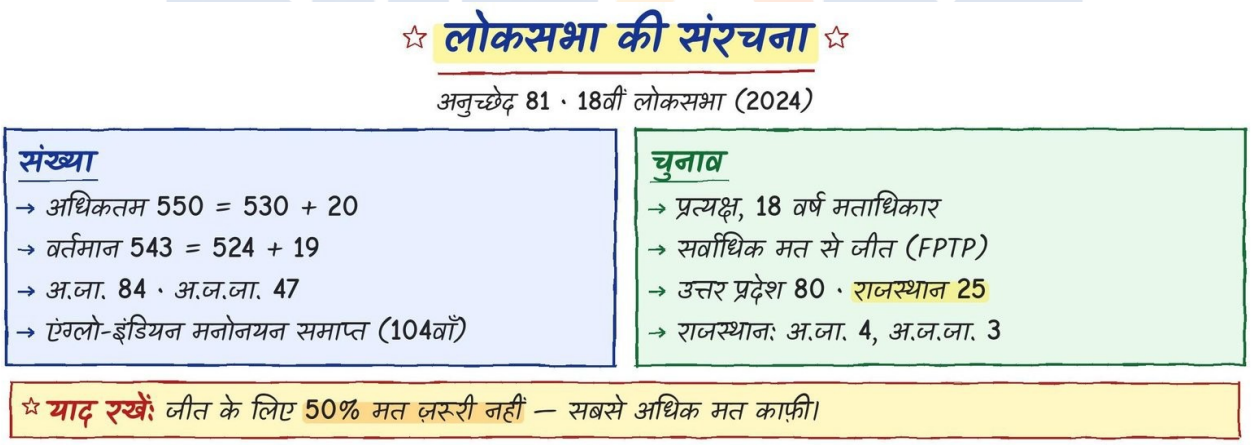
यह एक काल्पनिक कहानी है। जयपुर के एक वार्ड में चार उम्मीदवार खड़े हुए — **रमेश** को 34% वोट मिले, **सलमा** को 31%, **गोपाल** को 20% और **प्रिया** को 15%। परिणाम आया — रमेश विजयी। प्रिया के पिता हैरान हुए, "पर 66% लोगों ने तो रमेश को वोट नहीं दिया!"

चुनाव अधिकारी ने समझाया — "लोकसभा और विधानसभा के चुनाव **सर्वाधिक मत से जीत (First Past the Post)** पद्धति से होते हैं। जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले, वही जीतता है; 50% से अधिक लाना ज़रूरी नहीं।" (यही बात सिविल सेवा के एक कथन — "जीतने के लिए कम-से-कम 50% मत ज़रूरी" — को गलत बनाती है।)

प्रिया के पिता ने पूछा, "तो राज्यसभा में भी ऐसा ही?" अधिकारी बोले, "नहीं, वहाँ **आनुपातिक प्रतिनिधित्व — एकल संक्रमणीय मत** है, जिसमें **क़ोटा** पार करना पड़ता है। FPTP सरल और सस्ता है, स्थिर सरकार देता है; पर सीटें वोट-प्रतिशत के अनुपात में नहीं बँटतीं।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** लोकसभा में राज्यों की सीटें जनसंख्या से तय होती हैं — तो जनसंख्या बदलने पर सीटें कैसे बदलती हैं? यही परिसीमन का प्रश्न है।

📌 **याद रखने लायक बात:** FPTP: सर्वाधिक मत पाने वाला विजयी, बहुमत (50%+) आवश्यक नहीं।



चित्र 8.4: लोकसभा की संरचना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. परिसीमन, अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण एवं संबंधित संशोधन

🔍 आसान परिभाषा: परिसीमन (Delimitation)

📘 **परिभाषा:** वह प्रक्रिया जिसमें लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएँ जनगणना के आधार पर पुनः निर्धारित की जाती हैं, ताकि हर निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या रहे।

💡 **आसान भाषा में:** यह एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) करता है जिसके आदेश न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते। भारत में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन हो चुका है। जनसंख्या-नियंत्रण की नीति अच्छे से अपनाने वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व मिलने से बचाने के लिए 1971 की जनगणना पर सीटें फ्रीज़ (freeze) रखी गई हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी स्कूल में हर कक्षा में बराबर विद्यार्थी होने चाहिए, वैसे ही हर निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या होनी चाहिए ताकि एक वोट की "कीमत" हर जगह लगभग समान रहे। दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि यदि परिसीमन 2026 के बाद वर्तमान जनसंख्या पर हो, तो जनसंख्या-नियंत्रण में सफल राज्यों (जैसे तमिलनाडु, केरल) की सीटें घट सकती हैं — यह वर्तमान में एक बड़ा राजनीतिक-संघीय मुद्दा है।

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
61वाँ संशोधन	1988	मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष (युवा मताधिकार); तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार
42वाँ संशोधन	1976	लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटें सन् 2000 तक फ्रीज़ — सन् 1971 की जनगणना पर आधारित; आपातकाल काल
84वाँ संशोधन	2001	फ्रीज़ को सन् 2026 तक विस्तारित; सन् 1991 की जनगणना पर परिसीमन प्राधिकृत
87वाँ संशोधन	2003	परिसीमन सन् 2001 की जनगणना पर (1991 की नहीं); कुल सीटों की संख्या नहीं बदली
परिसीमन आयोग अधिनियम	1952, 1962, 1972, 2002	संसद द्वारा अधिनियमित; 2002 का आयोग — अध्यक्ष: उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुलदीप सिंह; पदेन सदस्य: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त

◆ परिसीमन आयोग की विशेषताएँ

क्र.	विशेषता
1	स्वतंत्र निकाय — उच्चतम न्यायालय के (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश की अध्यक्षता में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व राज्य निर्वाचन आयुक्तों को साथ लेकर गठित; आदेश अंतिम — न्यायालय में चुनौती नहीं
2	संसद भी आयोग के आदेशों में संशोधन नहीं कर सकती; भारत के राजपत्र में प्रकाशन से तुरंत प्रभावी
3	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन-मंडल नहीं — सभी मतदाता उसी निर्वाचन-क्षेत्र में वोट करते हैं
4	आरक्षित सीट पर सामान्य वर्ग का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जीतने वाला संबंधित आरक्षित श्रेणी से हो
5	104वाँ संशोधन 2019 — अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण सन् 2030 तक; पहले सन् 2020 तक था (95वाँ संशोधन 2009)

4.1 परिसीमन के संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 82 कहता है कि **हर जनगणना के बाद** लोकसभा की सीटों का राज्यों में बँटवारा और राज्यों का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन फिर से किया जाएगा, संसद के बनाए कानून के अनुसार। यही काम विधानसभाओं के लिए **अनुच्छेद 170** करता है। आरक्षण के प्रावधान **अनुच्छेद 330** (लोकसभा) और **अनुच्छेद 332** (विधानसभा) में हैं, और **अनुच्छेद 334** इस आरक्षण की अवधि तय करता है — **104वें संशोधन (2019)** ने इसे **25 जनवरी 2030** तक बढ़ाया और लोकसभा व विधानसभाओं में **एंग्लो-इंडियन मनोनयन** समाप्त किया।

अब तक परिसीमन आयोग **चार बार** बने — **1952, 1963, 1973 और 2002** (परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, 1962, 1972, 2002)। आयोग के आदेश **कानून की शक्ति** रखते हैं और किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते (अनुच्छेद 329(a))। आदेश लोकसभा और संबंधित विधानसभा के सामने रखे जाते हैं, पर वे उनमें **संशोधन नहीं** कर सकतीं।

4.2 2026 के बाद की स्थिति — जनगणना, परिसीमन और 131वाँ संशोधन विधेयक

84वें संशोधन के अनुसार सीटों की संख्या पर रोक **"वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना"** के आँकड़े प्रकाशित होने तक है। वह पहली जनगणना **जनगणना 2027** है — इसकी संदर्भ-तिथि **1 मार्च 2027** है (बर्फ़ीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026)। इसके आँकड़े आने के बाद ही नया परिसीमन आयोग राज्यों के बीच सीटें फिर से बाँट सकेगा।

इस लंबी प्रतीक्षा से बचने के लिए सरकार ने **16-18 अप्रैल 2026** की विशेष बैठक में **131वाँ संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026** और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किए — लोकसभा को लगभग **850 सीटों** तक बढ़ाने, **2011 की जनगणना** से परिसीमन करने और महिला आरक्षण को **2029 से पहले** लागू करने के लिए। **17 अप्रैल 2026** को संविधान संशोधन विधेयक को 298 मत पक्ष में और 230 विपक्ष में मिले — आवश्यक **दो-तिहाई (352)** न मिलने से विधेयक गिर गया। अक्टूबर 2026 तक इसे फिर से लाने के लिए विशेष बैठक पर चर्चा चल रही थी।

🔍 आसान परिभाषा: सीटों का स्थिरीकरण (Freeze of Seats)

📘 **परिभाषा:** वह संवैधानिक व्यवस्था जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटें तथा राज्यों के बीच उनका बँटवारा एक निश्चित जनगणना (1971) के आधार पर तब तक नहीं बदला जाता, जब तक एक निर्धारित वर्ष (2026) के बाद की पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित न हो जाएँ।

💡 **आसान भाषा में:** सीटों की गिनती को "जमा" दिया गया है, ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित की, उनकी सीटें न घटें। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार में तय हो कि जब तक सब बच्चे पढ़ाई पूरी न कर लें, घर के कमरों का बँटवारा नहीं बदलेगा — कमरे वही रहेंगे, बस उनके भीतर सामान नए ढंग से जमाया जा सकता है।

⚠️ ध्यान दें — दो अलग बातें

सीटों की संख्या (राज्यों के बीच बँटवारा) — 1971 की जनगणना पर स्थिर; 2026 के बाद की पहली जनगणना तक (42वाँ व 84वाँ संशोधन)।

सीमाओं का पुनर्निर्धारण (राज्य के भीतर) और आरक्षित सीटों की संख्या — 2001 की जनगणना पर (84वाँ व 87वाँ संशोधन); 2008-09 से लागू।

📖 2008 — नया परिसीमन और राजस्थान का बदला चुनावी नक्शा

2001 की जनगणना के आधार पर बने **परिसीमन आयोग (2002)** ने सीटों की **संख्या** नहीं बदली — लोकसभा 543 और राजस्थान विधानसभा 200 ही रही — पर हर राज्य के भीतर क्षेत्रों की **सीमाएँ** नए सिरे से खींचीं और अनुसूचित जाति-जनजाति की आरक्षित सीटें फिर से तय कीं। राजस्थान में यह नया नक्शा 2008 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा चुनाव से लागू हुआ।

इस बदलाव में राजस्थान में कुछ पुराने लोकसभा क्षेत्र समाप्त हुए और कुछ नए बने — जैसे **राजसमंद** एक नया लोकसभा क्षेत्र बना, जबकि सलूंबर क्षेत्र समाप्त हुआ। सीटें कुल 25 ही रहीं, जिनमें आज **4 अनुसूचित जाति** और **3 अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित हैं।

सबक यह है कि परिसीमन के दो हिस्से हैं — (1) राज्यों के बीच **सीटों की संख्या** का बँटवारा, जिस पर 2026 के बाद की पहली जनगणना तक रोक है (84वाँ संशोधन), और (2) राज्य के भीतर **सीमाओं का पुनर्निर्धारण**, जो 2001 की जनगणना से हो चुका (87वाँ संशोधन)।

🎯 **इस कहानी से समझें:** परिसीमन से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न आज महिला आरक्षण का है — क्योंकि 33% आरक्षण नए परिसीमन के बाद ही लागू होना है।

📌 **याद रखने लायक बात:** परिसीमन: संख्या पर रोक (1971 जनगणना, 84वाँ संशोधन); सीमाएँ 2001 जनगणना से (87वाँ संशोधन)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — चार परिसीमन आयोग

परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में बने; उनके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद भी उनमें संशोधन नहीं कर सकती।



चित्र 8.5: परिसीमन एवं आरक्षण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. नारी शक्ति वंदन अधिनियम — संसद में महिला आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी आज़ादी के बाद से बहुत धीमी गति से बढ़ी। पहली लोकसभा में लगभग **22** महिला सदस्य (लगभग 4.4%) थीं; **2019** में यह संख्या अब तक की सर्वाधिक **78** (लगभग 14.4%) हुई और **2024** में **74** (लगभग 13.6%)। पंचायतों में **73वें संशोधन (1992)** से एक-तिहाई आरक्षण मिला — राजस्थान ने इसे बढ़ाकर **50%** किया — पर संसद और विधानसभाओं में ऐसा आरक्षण लंबे समय तक नहीं बन पाया।

5.1 106वाँ संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) — मुख्य प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान
330A (नया)	लोकसभा में **एक-तिहाई** सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित; अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक-तिहाई उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए
332A (नया)	हर राज्य की **विधानसभा** में इसी प्रकार एक-तिहाई महिला आरक्षण
239AA (संशोधित)	**दिल्ली विधानसभा** में भी एक-तिहाई महिला आरक्षण
334A (नया)	आरक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद की **पहली जनगणना** के आँकड़ों पर आधारित **परिसीमन** के बाद लागू होगा; अवधि **15 वर्ष** (संसद बढ़ा सकती है); हर परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों का **चक्रानुक्रम (rotation)**
जो शामिल नहीं	**राज्यसभा** और राज्य **विधान परिषदें**; अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग उप-आरक्षण नहीं

अधिनियम **16 अप्रैल 2026** को प्रवृत्त हुआ। इसके तुरंत बाद **17 अप्रैल 2026** को वह 131वाँ संशोधन विधेयक गिरा जो आरक्षण को जनगणना 2027 का इंतज़ार किए बिना 2029 से पहले लागू करना चाहता था। इसलिए आज की स्थिति यह है कि आरक्षण **संवैधानिक रूप से तय** है, पर **व्यवहार में** जनगणना 2027 और उसके बाद के परिसीमन पर निर्भर है।

वर्ष	प्रयास	परिणाम
1996	81वाँ संशोधन विधेयक (12 सितंबर, लोकसभा)	संयुक्त समिति को भेजा; 11वीं लोकसभा भंग होने पर व्यपगत
1998, 1999, 2002-03	फिर से पेश	सहमति के अभाव में व्यपगत
2008-10	108वाँ संशोधन विधेयक (राज्यसभा में)	9 मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित; 2014 में लोकसभा भंग होने पर व्यपगत
2023	128वाँ संशोधन विधेयक → 106वाँ संशोधन अधिनियम	लोकसभा 20 सितंबर (454-2), राज्यसभा 21 सितंबर (214-0); स्वीकृति 28 सितंबर 2023
2026	131वाँ संशोधन विधेयक (शीघ्र क्रियान्वयन)	17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिरा (298-230)

🔍 आसान परिभाषा: चक्रानुक्रम (Rotation of Reserved Seats)

📘 **परिभाषा:** आरक्षित सीटों को स्थायी न रखकर हर परिसीमन के बाद अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बदलते रहने की व्यवस्था, ताकि आरक्षण का लाभ और बोझ सभी क्षेत्रों पर बारी-बारी से पड़े।

💡 **आसान भाषा में:** जो सीट इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित है, अगली बार कोई और सीट होगी — हर क्षेत्र को बारी मिलेगी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी विद्यालय में कक्षा-प्रतिनिधि का पद हर वर्ष अलग सेक्शन की छात्रा के लिए तय हो — एक ही सेक्शन हमेशा नहीं।

📖 1996 से 2023 — 27 वर्ष लंबा इंतज़ार

12 सितंबर 1996 को पहली बार संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ। विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया, पर लोकसभा भंग होने के साथ व्यपगत हो गया। 1998, 1999 और 2002-03 में फिर कोशिशें हुईं, हर बार सहमति नहीं बनी।

9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने 108वाँ संशोधन विधेयक पारित कर दिया, पर लोकसभा में वह कभी पारित नहीं हुआ और **2014** में 15वीं लोकसभा भंग होते ही वह भी समाप्त हो गया। अंततः नए संसद भवन के पहले सत्र में **20 सितंबर 2023** को लोकसभा ने (454 बनाम 2) और **21 सितंबर 2023** को राज्यसभा ने (214 बनाम 0) **नारी शक्ति वंदन अधिनियम** पारित किया; **28 सितंबर 2023** को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह **106वाँ संविधान संशोधन** बना।

पर आरक्षण तुरंत लागू नहीं हुआ — यह अधिनियम के प्रारंभ के बाद की पहली जनगणना और उस पर आधारित परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। अधिनियम**16 अप्रैल 2026** को प्रवृत्त हुआ, और अगले ही दिन (17 अप्रैल 2026) परिसीमन व आरक्षण को जल्दी लागू करने वाला 131वाँ संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आरक्षण, परिसीमन और सीटें — सब सदन की "अवधि" से जुड़ते हैं, क्योंकि हर नई लोकसभा के साथ ही नया नक्शा लागू होता है। अब सदनों की अवधि देखते हैं।

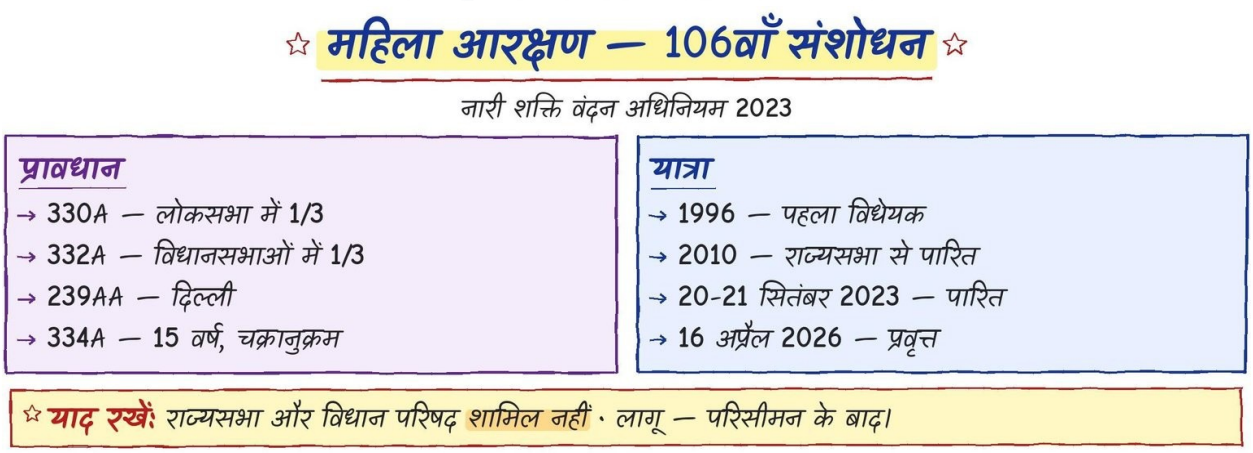
📌 **याद रखने लायक बात:** 106वाँ संशोधन (2023): लोकसभा, विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में 33% महिला आरक्षण, 15 वर्ष के लिए, परिसीमन के बाद।

📊 लोकसभा में महिलाएँ — आँकड़े

1. पहली लोकसभा — लगभग **22** (≈4.4%)।
2. 2019 — **78** (≈14.4%), अब तक सर्वाधिक।
3. 2024 — **74** (≈13.6%)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पंचायतों में आगे

73वें संशोधन (1992) से पंचायतों में एक-तिहाई आरक्षण मिला; राजस्थान ने इसे बढ़ाकर 50% किया।



चित्र 8.6: महिला आरक्षण — 106वाँ संशोधन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

6. दोनों सदनों की अवधि (Duration)

भारतीय संसद के दोनों सदनों की कार्यकाल-व्यवस्था में मूलभूत अंतर है। राज्यसभा एक स्थायी (Permanent) सदन है जिसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। वहीं लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — किस सदन का "जीवन" कैसे गिना जाता है

लोकसभा के पाँच वर्ष उसकी पहली बैठक से गिने जाते हैं; राज्यसभा के किसी सदस्य के छह वर्ष उसके कार्यकाल की अधिसूचित तिथि से।

राज्यसभा — स्थायी सदन	लोकसभा — अस्थायी सदन
◆ **कभी विघटित (Dissolve) नहीं की जाती** ◆ **हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं** ◆ **हर 2 वर्ष नए चुनाव एवं मनोनयन** ◆ **कार्यकाल = 6 वर्ष (संविधान में नहीं, जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्धारित)** ◆ **पहली राज्यसभा में लॉटरी से तय हुआ कि कौन पहले सेवानिवृत्त होगा** ◆ **सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्निर्वाचन योग्य**	◆ सामान्य कार्यकाल = 5 वर्ष (पहली बैठक से) ◆ राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकते हैं ◆ राष्ट्रीय आपातकाल में 1-1 वर्ष विस्तार (जितनी बार ज़रूरी हो) ◆ 5वीं लोकसभा दो बार विस्तारित — सबसे लंबी (5 वर्ष 10 माह 6 दिन) ◆ 6वीं लोकसभा — 2 वर्ष 4 माह 28 दिन बाद विघटित; अब तक की सबसे छोटी लोकसभा 12वीं (1998-99) — केवल 1 वर्ष 1 माह 4 दिन

📌 ध्यान देने योग्य तथ्य

राज्यसभा सदस्य का 6 वर्षीय कार्यकाल संविधान में नहीं — जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्धारित है। एस.आर. बोम्मई मामला 1994: राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) में विधानसभा का विघटन (Dissolution) न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के अधीन है — यह पूर्णतः असंज्ञेय (non-justiciable) नहीं; इसी सिद्धांत से विघटन की शक्ति को मनमानी नहीं माना जाता। एक बार विघटित होने पर लोकसभा वापस नहीं ली जा सकती — यह अपरिवर्तनीय (Irrevocable) है।

6.1 अब तक की लोकसभाएँ — अवधि एक नज़र में

लोकसभा	अवधि	विशेष टिप्पणी
पहली	1952-1957	अवधि पूरी होने से 38 दिन पहले भंग
चौथी	1967-1970	लगभग 1 वर्ष 79 दिन पहले भंग — पहली बार समय से पूर्व विघटन
पाँचवीं	1971-1977	आपातकाल में दो बार एक-एक वर्ष बढ़ी; 5 वर्ष 10 माह 6 दिन बाद 18 जनवरी 1977 को भंग
छठी	1977-1979	2 वर्ष 4 माह 28 दिन बाद भंग
नौवीं	1989-1991	1 वर्ष 2 माह 25 दिन
ग्यारहवीं	1996-1997	1 वर्ष 6 माह 13 दिन
बारहवीं	1998-1999	1 वर्ष 1 माह 4 दिन — **अब तक की सबसे छोटी लोकसभा**
तेरहवीं	1999-2004	अवधि पूरी होने से 253 दिन पहले भंग
चौदहवीं से सत्रहवीं	2004-2024	चारों ने पूरा कार्यकाल पूरा किया
अठारहवीं	2024 से	पहली बैठक 24 जून 2024; कार्यकाल जून 2029 तक

New India Education by Omkar Sir

राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल **6 वर्ष** है — यह संविधान में नहीं, बल्कि **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 155)** में लिखा है, क्योंकि अनुच्छेद 83(1) ने यह विषय संसद पर छोड़ा है। किसी रिक्ति पर चुना गया सदस्य **शेष अवधि** के लिए ही सदस्य होता है। लोकसभा का कार्यकाल उसकी **पहली बैठक की तिथि से** गिना जाता है, चुनाव परिणाम की तिथि से नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: स्थायी सदन (Permanent House)

📘 **परिभाषा:** वह सदन जो कभी भंग नहीं होता; उसके सदस्य एक साथ नहीं, बल्कि निश्चित अंतराल पर बारी-बारी से सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए सदन का अस्तित्व लगातार बना रहता है — भारत में राज्यसभा।

💡 **आसान भाषा में:** राज्यसभा कभी "ख़ाली" नहीं होती — हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य बदलते हैं, बाकी बने रहते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी विश्वविद्यालय की सीनेट में हर वर्ष कुछ सदस्य रिटायर हों और नए आएँ — संस्था कभी बंद नहीं होती।

📖 1976 — जब लोकसभा ने अपनी ही उम्र बढ़ा ली

पाँचवीं लोकसभा मार्च 1971 में चुनी गई थी और उसका कार्यकाल **18 मार्च 1976** को पूरा होना था। पर जून 1975 से **राष्ट्रीय आपातकाल** लागू था। अनुच्छेद 83(2) कहता है कि आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल **एक बार में एक वर्ष** तक बढ़ा सकती है।

इसी के तहत **लोक सभा (अवधि-विस्तार) अधिनियम, 1976** से कार्यकाल 18 मार्च 1977 तक बढ़ाया गया, और फिर एक और संशोधन से 18 मार्च 1978 तक। इसी बीच **42वें संशोधन (1976)** ने लोकसभा और विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल ही 5 से बढ़ाकर **6 वर्ष** कर दिया। पर 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी गई और मार्च 1977 में चुनाव हुए — कुल अवधि रही **5 वर्ष 10 माह 6 दिन**।

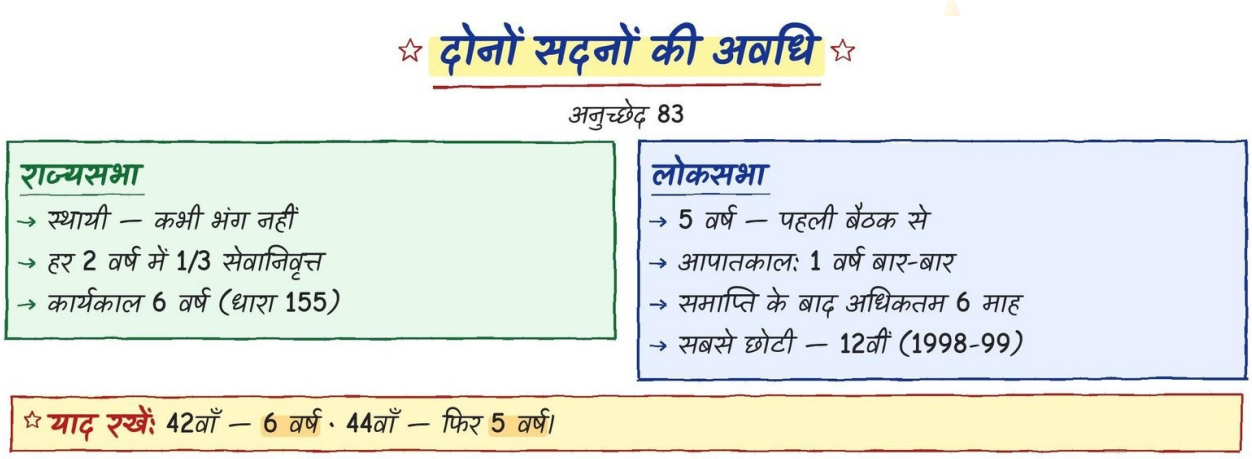
नई जनता सरकार ने **44वें संशोधन (1978)** से कार्यकाल फिर **5 वर्ष** कर दिया। यह घटना बताती है कि अनुच्छेद 83 की "विस्तार" वाली छूट कितनी शक्तिशाली है — इसीलिए यह शर्त भी है कि आपातकाल समाप्त होने के बाद विस्तार **6 माह** से अधिक नहीं चल सकता।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कार्यकाल के बाद प्रश्न आता है — इन सदनों में बैठने का अधिकार किसे है और कौन अयोग्य होता है?

📌 **याद रखने लायक बात:** आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष; आपातकाल समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह।

🌟 क्या आप जानते हैं? — लोकसभा का विस्तार

आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल संसद कानून से एक बार में एक वर्ष बढ़ा सकती है; आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार छह माह से अधिक नहीं चल सकता (अनुच्छेद 83(2))।



चित्र 8.7: दोनों सदनों की अवधि — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. सांसद की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ

संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएँ (Qualifications) निर्धारित हैं तथा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता या बने रहते हुए अयोग्य हो सकता है। ये तीन स्रोतों से आती हैं: (1) संविधान — अनुच्छेद 84, 102; (2) जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951; (3) दसवीं अनुसूची।

📊 सदस्यता से जुड़े अनुच्छेद — एक नज़र में

1. अनुच्छेद 84 — योग्यताएँ; अनुच्छेद 99 — शपथ (तीसरी अनुसूची)।
2. अनुच्छेद 101 — सीट रिक्ति; अनुच्छेद 102 — अयोग्यताएँ।
3. अनुच्छेद 103 — अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार।
4. अनुच्छेद 104 — बिना शपथ या अयोग्य होते हुए बैठने/मतदान पर ₹500 प्रतिदिन दंड।

7.1 योग्यताएँ (अनुच्छेद 84)

संवैधानिक योग्यताएँ	जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की अतिरिक्त योग्यताएँ
◆ **भारत का नागरिक होना अनिवार्य** ◆ **राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष** ◆ **लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष** ◆ **निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ (तीसरी अनुसूची) — संविधान, संप्रभुता, अखंडता के प्रति** ◆ **संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ भी**	◆ किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना ◆ सन् 2003 से — राज्यसभा उम्मीदवार को उस राज्य का मतदाता होना ज़रूरी नहीं ◆ उच्चतम न्यायालय ने सन् 2006 में इस बदलाव को वैध ठहराया ◆ आरक्षित सीट के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का सदस्य होना ◆ लेकिन सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं

7.2 संवैधानिक अयोग्यताएँ — अनुच्छेद 102

क्र.	अयोग्यता का कारण
1	भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद (मंत्री या संसद-मुक्त पद को छोड़कर)
2	न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क (Unsound Mind) घोषित होना
3	अनुन्मुक्त दिवालिया (Undischarged Insolvent) होना
4	भारतीय नागरिक न होना; विदेशी नागरिकता या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखना
5	संसद के किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य ठहराया जाना

7.3 जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की अयोग्यताएँ

- निर्वाचन संबंधी अपराध (Election Offence) या भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) में दोषी ठहराया जाना
- 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सज़ा (निवारक निरोध — Preventive Detention से अयोग्यता नहीं)
- चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर जमा न करना; सरकारी अनुबंधों (Government Contracts) में व्यक्तिगत हित
- 25% से अधिक सरकारी भागीदारी वाली किसी निगम (Corporation) का निदेशक या प्रबंध अभिकर्ता होना
- सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार पर बर्खास्त होना; अस्पृश्यता/दहेज/सती जैसे अपराधों में दोषी

🔍 आसान परिभाषा: लाभ का पद (Office of Profit)

📘 **परिभाषा:** केंद्र या राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद जिसकी नियुक्ति, हटाने, वेतन या नियंत्रण का अधिकार सरकार के पास हो और जिससे धन-लाभ प्राप्त हो सके (चाहे वास्तव में लिया जाए या नहीं); संसद कानून से किसी पद को इस अयोग्यता से मुक्त घोषित कर सकती है (अनुच्छेद 102(1)(a))।

💡 **आसान भाषा में:** सांसद अगर सरकार से वेतन वाला पद भी ले, तो वह सरकार पर नज़र कैसे रखेगा? — इसलिए ऐसा पद सदस्यता छीन सकता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई क्रिकेट अंपायर उसी मैच की एक टीम से वेतन लेने लगे — निष्पक्षता पर प्रश्न उठेगा।

"लाभ का पद" संविधान में **परिभाषित नहीं** है — इसे न्यायालयों ने स्पष्ट किया है। **जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006)** में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कसौटी यह है कि पद से **लाभ प्राप्त होने योग्य** है या नहीं, यह नहीं कि सदस्य ने वास्तव में लिया या नहीं। **संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959** ने अनेक पदों (जैसे मंत्री, उपमंत्री, कुछ आयोगों के अध्यक्ष) को इस अयोग्यता से मुक्त रखा है; यह अधिनियम कई बार संशोधित हुआ — 2006 का संशोधन पिछली तिथि से लागू किया गया, ताकि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जैसे अनेक पद अयोग्यता से मुक्त रहें।

🌟 क्या आप जानते हैं? — निवारक निरोध और अयोग्यता

निवारक निरोध (Preventive Detention) में बंद व्यक्ति अयोग्य नहीं होता — वह चुनाव लड़ सकता है; अयोग्यता केवल दोषसिद्धि और निर्धारित सज़ा से आती है।

7.4 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 — अयोग्यता की धाराएँ

धारा	आधार	अयोग्यता की अवधि
8(1)-(3)	निर्दिष्ट अपराध (जैसे चुनावी अपराध, अस्पृश्यता, दहेज, भ्रष्टाचार निवारण) या 2 वर्ष या अधिक कारावास	दोषसिद्धि से, और रिहाई के बाद **6 वर्ष** तक
8A	भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) का दोषी — राष्ट्रपति निर्णय करते हैं	अधिकतम **6 वर्ष**
9	सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या राज्य-निष्ठा के अभाव में बर्ख़ास्तगी	बर्ख़ास्तगी से **5 वर्ष**
9A	सरकार से माल आपूर्ति या कार्य का अनुबंध बना रहना	अनुबंध बने रहने तक
10	ऐसी कंपनी/निगम में प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव, जिसमें सरकार की **25% या अधिक** हिस्सेदारी हो	पद पर रहने तक
10A	निर्धारित समय में चुनाव-व्यय का लेखा जमा न करना — निर्वाचन आयोग आदेश देता है	**3 वर्ष**

📖 10 जुलाई 2013 — "दोषी ठहरते ही सदस्यता गई"

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की **धारा 8(4)** सांसदों-विधायकों को एक विशेष छूट देती थी — दो वर्ष या अधिक की सज़ा होने पर भी अगर वे **तीन माह** के भीतर अपील कर दें, तो अपील का निर्णय होने तक उनकी सदस्यता बनी रहती थी। आम नागरिक पर यह छूट लागू नहीं थी।

वकील **लिली थॉमस** और संस्था लोक प्रहरी की याचिका पर **10 जुलाई 2013** को उच्चतम न्यायालय ने यह धारा **असंवैधानिक** घोषित कर दी। अब दोषसिद्धि और दो वर्ष या अधिक की सज़ा होते ही सदस्य **तुरंत अयोग्य** हो जाता है; सज़ा पूरी होने के बाद भी **6 वर्ष** तक चुनाव नहीं लड़ सकता (धारा 8(3))। केवल ऊपरी अदालत द्वारा **दोषसिद्धि पर रोक** लगने से ही सदस्यता लौट सकती है।

मार्च 2023 में एक सांसद की सदस्यता इसी नियम से गई और अगस्त 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगने के बाद बहाल हुई — यह उदाहरण अनुच्छेद 102(1)(e) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के आपसी संबंध को साफ़ दिखाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अयोग्यता का सबसे चर्चित आधार है दल-बदल — दसवीं अनुसूची। इसके विस्तृत प्रावधान अगले खंड में।

📌 **याद रखने लायक बात:** लिली थॉमस (2013): धारा 8(4) रद्द; दोषसिद्धि + 2 वर्ष सज़ा = तुरंत अयोग्यता।

7.5 दसवीं अनुसूची — दल-बदल विरोधी कानून

🔍 आसान परिभाषा: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

📘 **परिभाषा:** 52वें संशोधन 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़कर बनाया गया वह प्रावधान जिसके तहत यदि कोई सांसद/विधायक अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ता है, या पार्टी व्हिप के विरुद्ध वोट/अनुपस्थिति करता है, तो उसकी सदन-सदस्यता समाप्त (Disqualify) हो जाती है।

💡 **आसान भाषा में:** यह कानून इसलिए बना क्योंकि 1960-70 के दशक में "आया राम, गया राम" जैसी घटनाएँ आम थीं — सांसद/विधायक सत्ता या पद के लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बार-बार पाला बदल लेते थे, जिससे सरकारें अस्थिर होती थीं और जनादेश (जनता का दिया गया वोट) का अपमान होता था। दसवीं अनुसूची राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और दल-बदल को रोकने के लिए बनाई गई। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के लिए एक टीम से अनुबंधित हो, पर बीच टूर्नामेंट में पैसे के लालच में विरोधी टीम में शामिल हो जाए — यह खेल-भावना के विरुद्ध माना जाएगा। इसी तरह जनता जिस पार्टी को वोट देकर सांसद/विधायक चुनती है, उसका उसी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहना दल-बदल विरोधी कानून सुनिश्चित करता है — हरियाणा के विधायक गया लाल के 1967 में एक पखवाड़े में तीन बार (जिनमें दो बार नौ घंटों के भीतर) पार्टी बदलने की घटना से ही "आया राम, गया राम" मुहावरा प्रचलित हुआ था।

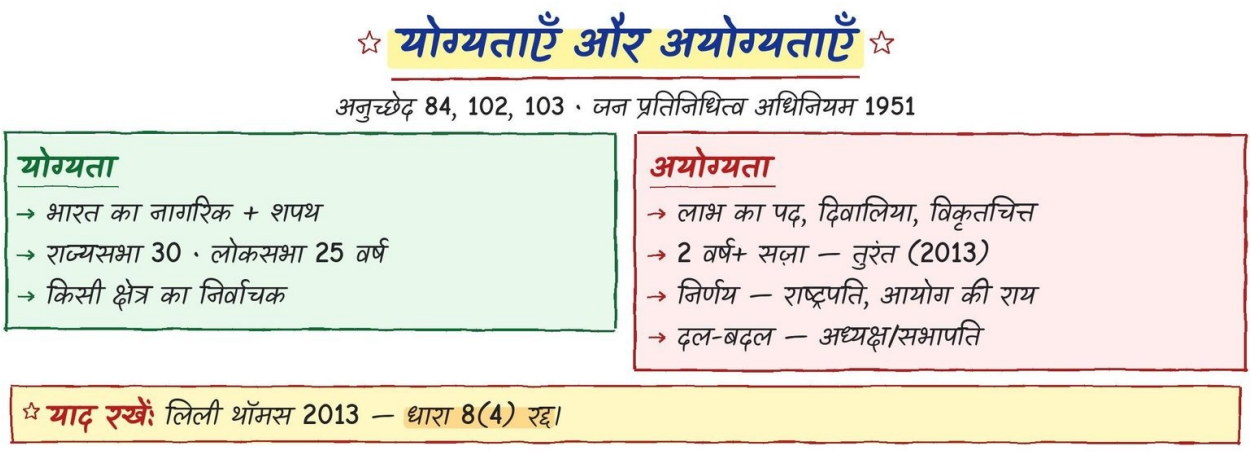
52वें संशोधन 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। 4 परिस्थितियों में अयोग्यता होती है:

1. स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ना
2. पार्टी व्हिप के विरुद्ध वोट देना या वोट से अनुपस्थित रहना
3. स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य — निर्वाचन के बाद किसी पार्टी में शामिल होना
4. मनोनीत सदस्य — सदन में स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी पार्टी में शामिल होना

विषय	प्रावधान
निर्णय कौन करता है?	राज्यसभा सभापति/लोकसभा अध्यक्ष — अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial), न्यायाधिकरण (Tribunal) की तरह
किहोतो होलोहन मामला 1992	अध्यक्ष का दल-बदल-विरोधी निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन — उच्चतम न्यायालय में चुनौती संभव
अपवाद — विलय (Merger)	यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय करें, तो अयोग्यता नहीं
91वाँ संशोधन 2003	"एक-तिहाई विभाजन" (One-third Split) का अपवाद हटाया गया; केवल 2/3 विलय ही अयोग्यता से बचाता है

📌 अयोग्यता का अंतिम निर्णय

अनुच्छेद 103 के अनुसार दल-बदल के अतिरिक्त सामान्य अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करते हैं — निर्वाचन आयोग की राय (Opinion) लेकर। 44वें संशोधन के बाद यह राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी (Binding) मानी जाती है।



चित्र 8.8: सांसद की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. दल-बदल विरोधी कानून — अपवाद, न्यायिक निर्णय एवं मूल्यांकन

दसवीं अनुसूची के मूल प्रावधान पिछले खंड में आए। इस खंड में हम देखेंगे कि अपवाद क्या हैं, निर्णय कौन करता है, न्यायालयों ने कानून की व्याख्या कैसे की और इसकी कमियाँ क्या हैं। ध्यान रहे, **52वें संशोधन (1985)** ने संविधान के **चार अनुच्छेदों — 101, 102, 190 और 191** — में बदलाव किया और **दसवीं अनुसूची** जोड़ी; बाद में **91वें संशोधन (2003)** ने "विभाजन" की छूट हटाई।

8.1 अयोग्यता के अपवाद और निर्णय-प्रक्रिया

विषय	प्रावधान
विलय (पैरा 4)	मूल राजनीतिक दल का किसी दूसरे दल में विलय हो और विधायक-दल के **कम-से-कम दो-तिहाई** सदस्य उस विलय से सहमत हों — तब सहमत और असहमत, दोनों प्रकार के सदस्य अयोग्य नहीं होते
पीठासीन अधिकारी (पैरा 5)	अध्यक्ष/सभापति चुने जाने पर कोई सदस्य अपने दल से अलग हो जाए और पद छोड़ने के बाद फिर उसी दल में लौटे — अयोग्यता नहीं (पद की निष्पक्षता के लिए)
व्हिप उल्लंघन पर क्षमा	दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान/अनुपस्थिति को दल **15 दिन** के भीतर क्षमा कर दे, तो अयोग्यता नहीं
निर्णय कौन करता है	सदन का **अध्यक्ष/सभापति** (पैरा 6); अधिनियम में कोई **समय-सीमा नहीं**; मूल पैरा 7 (न्यायालय का क्षेत्राधिकार बाहर) किहोतो होलोहन (1992) में असंवैधानिक
नियम बनाने की शक्ति (पैरा 8)	अध्यक्ष/सभापति नियम बनाते हैं, जो सदन के सामने 30 दिन रखे जाते हैं; मामला केवल किसी सदस्य की **लिखित शिकायत** पर शुरू होता है, और आरोपी सदस्य को सुनवाई का अवसर मिलता है
91वें संशोधन के अन्य प्रावधान	दल-बदल से अयोग्य सदस्य शेष कार्यकाल में **मंत्री** (अनुच्छेद 75(1B), 164(1B)) या किसी **लाभकारी राजनीतिक पद** (अनुच्छेद 361B) पर नहीं रह सकता; मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा **15%** (राज्यों में न्यूनतम 12)

8.2 दल-बदल कानून पर प्रमुख न्यायिक निर्णय

मामला	वर्ष	मुख्य सिद्धांत
किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू	1992	दसवीं अनुसूची वैध; पीठासीन अधिकारी **न्यायाधिकरण** की तरह काम करते हैं, उनका निर्णय **न्यायिक पुनरावलोकन** के अधीन; पर निर्णय से पहले न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे
रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ	1994	"स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना" औपचारिक इस्तीफ़े के बिना भी **आचरण** से सिद्ध हो सकता है
जी. विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष	1996	दल से **निष्कासित** सदस्य दसवीं अनुसूची के लिए उसी दल का सदस्य माना जाता है; दूसरे दल में जाने पर अयोग्य
कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष	2020	अध्यक्ष अयोग्यता याचिका का निर्णय सामान्यतः **तीन माह** के भीतर करें; संसद एक स्वतंत्र स्थायी अधिकरण पर विचार करे
सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के प्रधान सचिव	2023	व्हिप नियुक्त करने का अधिकार **राजनीतिक दल** का है, केवल विधायक-दल का नहीं; "विभाजन" अब बचाव नहीं

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

राजस्थान में भी इस कानून की परीक्षा हुई — **सितंबर 2019** में बहुजन समाज पार्टी के सभी **6 विधायकों** ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की और विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पैरा 4 के अंतर्गत **विलय** मानकर स्वीकार किया। मामला न्यायालय तक पहुँचा, जिससे यह प्रश्न फिर उठा कि क्या केवल विधायक-दल के दो-तिहाई सदस्य, बिना मूल दल के विलय के, "विलय" कर सकते हैं।

लाभ (Advantages)	आलोचना (Criticism)
● सरकारों को **स्थिरता**; दल बदलने की प्रवृत्ति पर रोक	● **असहमति और दल-बदल** में भेद नहीं — अंतरात्मा की आवाज़ दबती है
● विलय के ज़रिए दलों के **लोकतांत्रिक पुनर्गठन** का रास्ता	● "फुटकर दल-बदल पर रोक, थोक दल-बदल (विलय) को छूट"
● राजनीतिक भ्रष्टाचार और बार-बार के चुनावों का ख़र्च कम	● निर्दलीय पर रोक, पर मनोनीत को 6 माह की छूट — असंगत
● राजनीतिक दलों को पहली बार **संवैधानिक मान्यता**	● अध्यक्ष के निर्णय में **देरी व पक्षपात** की आशंका; समय-सीमा नहीं

सुधार के सुझाव — **दिनेश गोस्वामी समिति (1990)** ने कहा कि अयोग्यता केवल स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने, व्हिप के विरुद्ध **विश्वास/अविश्वास प्रस्ताव** पर मतदान तक सीमित हो और निर्णय **राष्ट्रपति/राज्यपाल** निर्वाचन आयोग की सलाह पर करें। **विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999)** और **संविधान समीक्षा आयोग (2002)** ने विभाजन की छूट हटाने की सिफ़ारिश की, जो 2003 में लागू हुई।

🔍 आसान परिभाषा: विलय अपवाद (Merger Exception)

📘 **परिभाषा:** दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार, किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का दूसरे दल में विलय होने पर, यदि संबंधित विधायक-दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय से सहमत हों, तो किसी सदस्य को दल-बदल के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाता।

💡 **आसान भाषा में:** अकेले या छोटे समूह में दल बदला तो सदस्यता जाएगी; पर दो-तिहाई साथी मिलकर दूसरे दल में विलय करें तो नहीं। 🏠 **उदाहरण:** किसी विधानसभा में एक दल के 9 विधायक हों और उनमें से 6 मिलकर दूसरे दल में विलय करें, तो 6 ÷ 9 = दो-तिहाई — विलय मान्य; केवल 5 जाएँ तो अयोग्यता।

📖 1967 — "आया राम, गया राम"

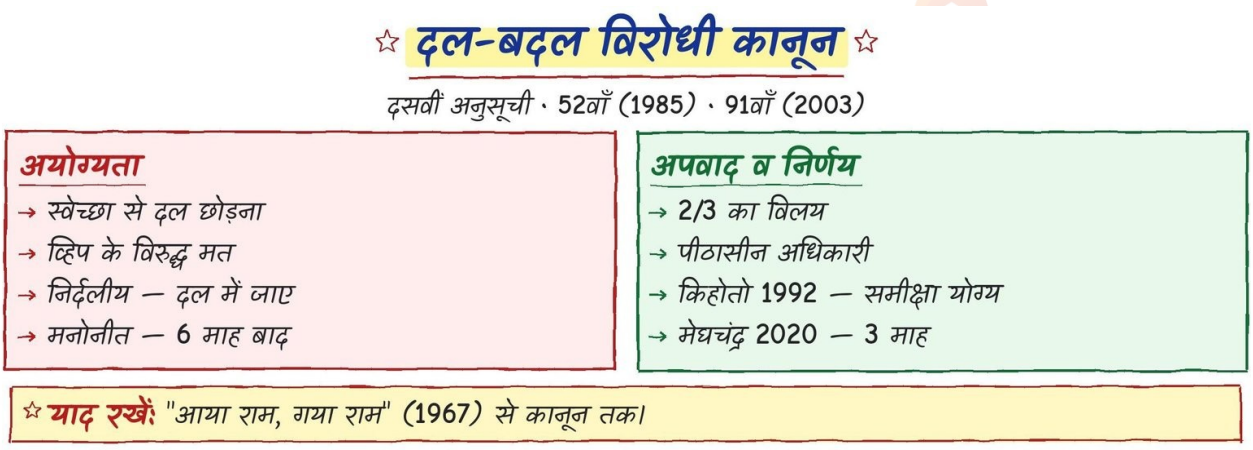
1967 के चौथे आम चुनाव के बाद कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बनीं और गिरीं। हरियाणा के हसनपुर (आज का होडल) से निर्दलीय विधायक **गया लाल** ने एक पखवाड़े के भीतर **तीन बार** दल बदला — इनमें से दो बदलाव तो **नौ घंटों** के भीतर हुए। जब वे फिर से संयुक्त मोर्चे में लौटे, तो नेता राव बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में पत्रकारों के सामने कहा — "गया राम अब आया राम है।"

यह जुमला देश की राजनीति में **दल-बदल** का पर्याय बन गया। 1967 से 1971 के बीच अनेक विधायकों ने दल बदले और कई राज्य सरकारें गिरीं। लंबी बहस के बाद **52वें संविधान संशोधन (1985)** से **दसवीं अनुसूची** जोड़ी गई — तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे "सार्वजनिक जीवन की सफ़ाई की दिशा में पहला कदम" कहा।

फिर भी "एक-तिहाई के विभाजन" की छूट से समूहों में दल-बदल चलता रहा, जिसे **91वें संशोधन (2003)** ने हटाया। आज केवल **दो-तिहाई सदस्यों के विलय** पर ही छूट है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** दसवीं अनुसूची की अयोग्यता के बाद एक और तरीक़ा है जिससे सदस्यता जाती है — सीट का रिक्त होना। अब सीट रिक्ति, शपथ और वेतन देखते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** दसवीं अनुसूची: 52वाँ संशोधन 1985; "विभाजन" की छूट 91वें संशोधन 2003 से समाप्त।



चित्र 8.9: दल-बदल विरोधी कानून — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — दल-बदल और राज्यसभा चुनाव

राज्यसभा चुनाव में विधायक का दल के प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता का आधार नहीं माना गया है, क्योंकि यह सदन की कार्यवाही नहीं; इसी कारण खुले मतदान की व्यवस्था की गई।

📊 दसवीं अनुसूची — मुख्य संख्याएँ

1. व्हिप उल्लंघन को दल **15 दिन** में क्षमा कर सकता है।
2. मनोनीत सदस्य **6 माह** के भीतर किसी दल में शामिल हो सकता है।
3. विलय की छूट — विधायक-दल के कम-से-कम **दो-तिहाई** सदस्य।
4. मंत्रिपरिषद की सीमा — लोकसभा का **15%** (91वाँ संशोधन)।

9. सीट रिक्ति, शपथ एवं वेतन-भत्ते

9.1 सीट रिक्त होने के कारण

कारण	विस्तृत विवरण
दोहरी सदस्यता (Double Membership)	दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता — दोनों में निर्वाचित हों तो 10 दिन में चयन करना होगा, न करने पर राज्यसभा की सीट रिक्त मानी जाएगी; सांसद रहते किसी दूसरे सदन में भी निर्वाचित हो जाएँ तो पहले सदन की सीट रिक्त; संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की सदस्यता एक साथ नहीं — 14 दिन में राज्य विधानमंडल से त्यागपत्र देना होगा
अयोग्यता	अनुच्छेद 102 या जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या दसवीं अनुसूची के अंतर्गत कोई अयोग्यता

कारण	विस्तृत विवरण
इस्तीफा	राज्यसभा सभापति/लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में; सभापति/अध्यक्ष संतुष्ट हों कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है
60 दिन अनुपस्थिति	बिना अनुमति 60 दिन अनुपस्थित रहने पर सदन सीट रिक्त घोषित कर सकता है; सत्रावसान/स्थगन (4+ लगातार दिन) गणना में नहीं
अन्य कारण	निर्वाचन शून्य (न्यायालय द्वारा); सदन द्वारा निष्कासित (Expelled); राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचित; राज्यपाल नियुक्त

9.2 शपथ ग्रहण — 3 तत्व

सदन में सीट लेने से पहले प्रत्येक सांसद को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है:

1. भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे
2. भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे
3. सांसद के दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे

- बिना शपथ: वोट नहीं, सहभागिता नहीं, विशेषाधिकार नहीं; दंड = ₹500/दिन (अनुच्छेद 104)

9.3 वेतन एवं भत्ते — सन् 2018 के अनुसार

मद	सन् 2018 से राशि	पूर्व राशि
वेतन (Salary)	₹1,00,000/माह	₹50,000/माह
निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता	₹70,000/माह	₹45,000/माह
कार्यालय व्यय भत्ता	₹60,000/माह	₹45,000/माह
दैनिक भत्ता	₹2,000/दिन (सन् 2010 से)	₹1,000/दिन
पेंशन	₹25,000/माह + ₹2,000 प्रति अतिरिक्त वर्ष	₹20,000/माह
राज्यसभा सभापति/उपराष्ट्रपति वेतन	₹4,00,000/माह — संचित निधि से भारित	वार्षिक मतदान नहीं
लोकसभा अध्यक्ष वेतन	कैबिनेट मंत्री के बराबर + ₹2,000 अतिरिक्त — संचित निधि से भारित	वार्षिक मतदान नहीं

9.4 वेतन-भत्तों का संशोधन — 1 अप्रैल 2023 से

वित्त अधिनियम, 2018 ने संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में यह व्यवस्था की कि हर **पाँच वर्ष** में वेतन-भत्ते **लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index)** के आधार पर अपने-आप बढ़ेंगे। इसी के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय ने **24 मार्च 2025** की अधिसूचना से **1 अप्रैल 2023** से लगभग **24%** वृद्धि लागू की।

मद	1 अप्रैल 2018 से	1 अप्रैल 2023 से
वेतन	₹1,00,000 प्रति माह	**₹1,24,000** प्रति माह
दैनिक भत्ता (सत्र व समिति बैठक के दिन)	₹2,000	**₹2,500**
पूर्व सदस्यों की पेंशन	₹25,000 प्रति माह	**₹31,000** प्रति माह
पाँच वर्ष से अधिक सेवा पर हर अतिरिक्त वर्ष की पेंशन	₹2,000 प्रति माह	**₹2,500** प्रति माह

अनुच्छेद 106 के अनुसार सांसदों के वेतन-भत्ते संसद **कानून** से तय करती है। इसके अतिरिक्त हर सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफ़ारिश के लिए **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)** के तहत प्रति वर्ष **₹5 करोड़** की सिफ़ारिश कर सकता है — यह राशि सांसद को नहीं, ज़िला प्रशासन को मिलती है।

⚠️ ध्यान दें — सीट रिक्ति के नियम

संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुने गए व्यक्ति ने **14 दिन** में राज्य विधानमंडल की सीट न छोड़ी, तो उसकी **संसद की सीट** रिक्त हो जाती है (एक साथ सदस्यता निषेध नियम, 1950)।

दोनों सदनों के लिए चुने गए व्यक्ति ने **10 दिन** में विकल्प न बताया, तो **राज्यसभा** की सीट रिक्त होती है।

लोकसभा की दो सीटों से जीतने पर एक सीट **14 दिन** में छोड़नी होती है, वरना दोनों रिक्त।

रिक्त सीट पर **6 माह** में उप-चुनाव — यदि शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम न हो (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, धारा 151A)।

📖 दिल्ली में नए सांसद का पहला दिन (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। बाड़मेर से पहली बार चुनी गई सांसद **सुमन** जून के एक दिन संसद भवन पहुँचीं। उत्साह में वे सीधे अपनी सीट पर बैठकर एक मतदान में बटन दबाने वाली थीं कि पास बैठे वरिष्ठ सांसद ने टोका — "रुकिए! **शपथ** लिए बिना न आप बैठ सकती हैं, न वोट दे सकती हैं। ऐसा किया तो हर दिन के लिए **₹500 का दंड** लगेगा (अनुच्छेद 104)।"

अस्थायी अध्यक्ष के सामने सुमन ने **तीसरी अनुसूची** के प्रारूप में शपथ ली — संविधान के प्रति श्रद्धा, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की। फिर उन्होंने सदस्यों की उपस्थिति-पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए।

शाम को उन्होंने सचिवालय से जाना कि उन्हें हर माह **₹1,24,000 वेतन** (1 अप्रैल 2023 से) और हर बैठक दिवस पर **₹2,500 दैनिक भत्ता** मिलेगा, और अगर वे बिना अनुमति **60 दिन** तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहीं, तो सदन उनकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सदस्यों के बाद अब सदन चलाने वाले — पीठासीन अधिकारी। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष।

📌 **याद रखने लायक बात:** बिना शपथ बैठने/मतदान पर ₹500 प्रतिदिन दंड (अनु. 104); 60 दिन अनुपस्थिति पर सीट रिक्त हो सकती है (अनु. 101(4))।

📊 शपथ — तीन बातें

1. शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने (अनुच्छेद 99)।
2. प्रारूप तीसरी अनुसूची में — संविधान के प्रति श्रद्धा, संप्रभुता-अखंडता, कर्तव्यों का निर्वहन।
3. बिना शपथ बैठने या मत देने पर ₹500 प्रतिदिन दंड (अनुच्छेद 104)।



चित्र 8.10: सीट रिक्ति, शपथ एवं वेतन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 सांसद के अन्य लाभ

1. हर सांसद अपने क्षेत्र के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में **₹5 करोड़** प्रतिवर्ष के कार्यों की सिफ़ारिश कर सकता है।
2. वेतन-भत्तों में हर पाँच वर्ष पर लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार स्वतः संशोधन (वित्त अधिनियम 2018)।
3. पूर्व सदस्यों की पेंशन **₹31,000** प्रति माह (1 अप्रैल 2023 से)।

10. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)

लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) लोकसभा का सर्वोच्च संवैधानिक और प्रशासनिक प्रमुख होता है। अध्यक्ष सदन में व्यवस्था, मर्यादा और संवैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करते हैं। अध्यक्ष को "सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक" (Guardian of the Rights and Privileges of Members) कहा जाता है। वरीयता-क्रम (Order of Precedence) में अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ एक ही स्थान पर हैं — आधिकारिक सूची में क्रमांक 6, और उप-प्रधानमंत्री के क्रमांक 5A को अलग गिनें तो सातवाँ स्थान।

पहलू	विस्तृत विवरण
चुनाव	लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से; नई लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद यथाशीघ्र; तिथि राष्ट्रपति तय करते हैं; साधारण बहुमत से
कार्यकाल	सामान्यतः लोकसभा के पूरे 5 वर्ष; लोकसभा विघटित होने पर भी पद नहीं छोड़ते — नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक
पद छोड़ने के 3 तरीके	(1) लोकसभा का सदस्य न रहें; (2) उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा; (3) प्रभावी बहुमत (Effective Majority) से प्रस्ताव — 14 दिन पूर्व सूचना + 50 सदस्यों का समर्थन
हटाने का प्रस्ताव लंबित हो तब	अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते; भाग ले सकते हैं; प्रथम अवसर पर मत भी दे सकते हैं
शपथ	अध्यक्ष-उपाध्यक्ष अलग शपथ नहीं लेते — सांसद की शपथ ही पर्याप्त
वेतन	संसद द्वारा तय; संचित निधि से भारित (वार्षिक मतदान नहीं); कैबिनेट मंत्री के बराबर

◆ अध्यक्ष की 10 महत्वपूर्ण शक्तियाँ

क्र.	शक्ति/कार्य	टिप्पणी
1	सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना — सर्वोच्च जिम्मेदारी	सदन के भीतर अंतिम निर्णय
2	संविधान के प्रावधान, प्रक्रिया-नियमों एवं संसदीय पूर्व-दृष्टान्तों (Precedents) के अंतिम व्याख्याकार	दसवीं अनुसूची के मामलों में उच्चतम न्यायालय की समीक्षा भी संभव
3	गणपूर्ति (Quorum) — लोकसभा में 55 सदस्य (1/10) न हो तो सदन स्थगित या बैठक निलंबित करना	घंटी बजाकर सदस्यों को बुलाया जाता है
4	निर्णायक मत (Casting Vote) — सामान्यतः पहले वोट नहीं देते; केवल बराबरी (Tie) होने पर वोट	अध्यक्ष की निष्पक्षता का प्रतीक
5	संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) की अध्यक्षता — राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई; अध्यक्ष अनुपस्थित हों तो उपाध्यक्ष	धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं
6	सदन के नेता के अनुरोध पर गुप्त बैठक (Secret Sitting) की अनुमति देना	राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में उपयोगी
7	धन विधेयक का प्रमाणन (Final Decision) — राज्यसभा को भेजने से पहले और राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु प्रमाण-पत्र	अंतिम निर्णय; न्यायालय/संसद/राष्ट्रपति चुनौती नहीं दे सकते
8	दसवीं अनुसूची — दल-बदल अयोग्यता का निर्णय (अर्ध-न्यायिक भूमिका); किहोतो होलोहन मामला 1992	न्यायाधिकरण की तरह कार्य
9	अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एवं भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष	अंतरराष्ट्रीय संसदीय संबंधों में भारत का प्रतिनिधित्व
10	लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष नियुक्त करना; कार्य मंत्रणा, नियम एवं सामान्य प्रयोजन समितियों के स्वयं अध्यक्ष	संसदीय समिति-व्यवस्था की धुरी

10.1 अध्यक्ष की विशेष शक्तियाँ — जो केवल उन्हीं के पास हैं

ऊपर की दस शक्तियों के अलावा कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो पूरे संसदीय तंत्र में **केवल लोकसभा अध्यक्ष** के पास हैं — (1) कोई विधेयक **धन विधेयक** है या नहीं, इसका प्रमाणन; उनका निर्णय अंतिम है (अनुच्छेद 110(3)); (2) दोनों सदनों की **संयुक्त बैठक** की अध्यक्षता (अनुच्छेद 118(4)); (3) गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित या निलंबित करना; (4) सदन में बराबर मत होने पर **निर्णायक मत** (अनुच्छेद 100); (5) दसवीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की **अयोग्यता** का निर्णय; (6) लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति और **कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति** की स्वयं अध्यक्षता; (7) **भारतीय संसदीय समूह** के पदेन अध्यक्ष और देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष।

🔍 आसान परिभाषा: निर्णायक मत (Casting Vote)

📘 **परिभाषा:** मतदान में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर गतिरोध तोड़ने के लिए पीठासीन अधिकारी को दिया गया मत; लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति पहले चरण में मत नहीं देते, केवल बराबरी होने पर यह मत देते हैं (अनुच्छेद 100(1))।

💡 **आसान भाषा में:** अध्यक्ष आमतौर पर वोट नहीं डालते — पर जब दोनों पलड़े बराबर हों, तब एक वोट डालकर फ़ैसला कर देते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी विद्यालय की समिति में 6-6 सदस्य बँट जाएँ, तो प्रधानाचार्य का एक मत तय करता है कि प्रस्ताव पास होगा या नहीं।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

10.2 अब तक के लोकसभा अध्यक्ष

अध्यक्ष	अवधि	उल्लेखनीय तथ्य
जी.वी. मावलंकर	1952-1956	पहले अध्यक्ष; पद पर निधन (27 फ़रवरी 1956)
एम. अनंतशयनम अय्यंगर	1956-1962	पहले उपाध्यक्ष, फिर अध्यक्ष
सरदार हुकम सिंह	1962-1967	—
नीलम संजीव रेड्डी	1967-1969, 1977	दो बार; बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति
गुरदयाल सिंह ढिल्लों	1969-1975	—
बलि राम भगत	1976-1977	—
के.एस. हेगड़े	1977-1980	—
बलराम जाखड़	1980-1989	लगातार दो पूर्ण कार्यकाल — **सबसे लंबे समय तक** अध्यक्ष
रबी रे	1989-1991	—
शिवराज पाटिल	1991-1996	—

अध्यक्ष	अवधि	उल्लेखनीय तथ्य
पी.ए. संगमा	1996-1998	पहले जनजातीय अध्यक्ष
जी.एम.सी. बालयोगी	1998-2002	पद पर निधन (2002)
मनोहर जोशी	2002-2004	—
सोमनाथ चटर्जी	2004-2009	अस्थायी अध्यक्ष रहने के बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष
मीरा कुमार	2009-2014	**पहली महिला** अध्यक्ष
सुमित्रा महाजन	2014-2019	दूसरी महिला अध्यक्ष
ओम बिरला	2019 से	17वीं व 18वीं लोकसभा; 26 जून 2024 को दोबारा निर्वाचित

📖 24 अगस्त 1925 — दो वोटों से बदला इतिहास

1925 तक केंद्रीय विधानसभा (Central Legislative Assembly) का अध्यक्ष अंग्रेज़ सरकार का नामित व्यक्ति होता था। सर फ़्रेडरिक व्हाइट के सेवानिवृत्त होने पर **24 अगस्त 1925** को पहली बार अध्यक्ष का चुनाव हुआ। स्वराज पार्टी के **विट्ठलभाई पटेल** (सरदार पटेल के बड़े भाई) का मुक़ाबला सरकार-समर्थित दीवान बहादुर **टी. रंगाचारी** से था। पटेल को **58** और रंगाचारी को **56** वोट मिले — केवल दो वोटों से पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने।

उन्होंने अध्यक्ष पद की **निष्पक्षता**, सदन के **अलग सचिवालय** (1928) और "निर्णायक मत" की परंपराएँ डालीं। 1929 में सरकार के दबाव के बावजूद उन्होंने पीठ की स्वतंत्रता की रक्षा की। यह चुनाव उस भवन में हुआ जो आज **दिल्ली विधानसभा** है।

आज भी लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में विट्ठलभाई पटेल का चित्र लगा है, और 2025 में इस चुनाव का **शताब्दी वर्ष** मनाया गया। अध्यक्ष पद की हमारी ज़्यादातर परंपराएँ — निष्पक्षता, निर्णायक मत, सदन की गरिमा — इसी काल से निकली हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अध्यक्ष की शक्तियाँ जितनी बड़ी हैं, उतना ही ज़रूरी है उनका निष्पक्ष रहना। अगला खंड — अध्यक्ष की स्वतंत्रता।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष — विट्ठलभाई पटेल, 24 अगस्त 1925 (58 बनाम 56)।

📊 अध्यक्ष और समितियाँ

1. कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता स्वयं अध्यक्ष करते हैं।
2. लोकसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होते हैं।
3. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष 1967 से विपक्ष से नियुक्त होता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भारतीय संसदीय समूह

लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष हैं — इसी के माध्यम से भारत अंतर-संसदीय संघ से जुड़ता है।



चित्र 8.11: लोकसभा अध्यक्ष — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 अध्यक्ष — रोचक तथ्य

1. पहले अध्यक्ष **जी.वी. मावलंकर** — संविधान सभा (विधायी), अंतरिम संसद और पहली लोकसभा तीनों के अध्यक्ष।
2. नीलम संजीव रेड्डी दो बार अध्यक्ष बने और बाद में **निर्विरोध राष्ट्रपति** चुने गए।
3. बलराम जाखड़ लगातार दो पूर्ण कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे।
4. **मीरा कुमार** (2009) पहली और **सुमित्रा महाजन** (2014) दूसरी महिला अध्यक्ष।
5. 2024 में 1976 के बाद पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मुक़ाबला हुआ।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अध्यक्ष का वेतन

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन संसद तय करती है और यह भारत की संचित निधि पर भारित है (अनुच्छेद 97), इसलिए इस पर वार्षिक मतदान नहीं होता।

11. अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता

अध्यक्ष का पद प्रभावशाली इसीलिए है क्योंकि यह निष्पक्षता (Impartiality) और स्वतंत्रता (Independence) का प्रतीक है। संविधान में अध्यक्ष की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के 6 प्रमुख प्रावधान हैं।

क्र.	प्रावधान	उद्देश्य
1	कार्यकाल की सुरक्षा — प्रभावी बहुमत से ही हटाना (साधारण बहुमत से नहीं); 14 दिन पूर्व सूचना + 50 सदस्यों का समर्थन	राजनीतिक दबाव से सुरक्षा
2	वेतन — संसद द्वारा तय; संचित निधि से भारित — वार्षिक मतदान नहीं	वित्तीय स्वतंत्रता; कार्यपालिका की कृपा पर निर्भर नहीं
3	अध्यक्ष के आचरण पर लोकसभा में केवल मूल प्रस्ताव (Substantive Motion) द्वारा ही चर्चा/आलोचना संभव	अध्यक्ष की संवैधानिक गरिमा की रक्षा
4	न्यायालय की सीमा: नियम-निर्धारण, कार्य-संचालन, व्यवस्था बनाए रखना — इन शक्तियों पर न्यायालय का अधिकार नहीं (अनुच्छेद 122)	संसदीय प्रभुता (Parliamentary Sovereignty) का सिद्धांत
5	निर्णायक मत — सामान्यतः पहले वोट नहीं; केवल बराबरी होने पर	निष्पक्षता का व्यावहारिक प्रकटन
6	वरीयता-क्रम — मुख्य न्यायाधीश के साथ (आधिकारिक क्रमांक 6; 5A गिनें तो सातवाँ स्थान); प्रधानमंत्री-उपप्रधानमंत्री को छोड़ सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर	संवैधानिक महत्व और गरिमा

📌 ब्रिटेन बनाम भारत

ब्रिटेन में स्पीकर पूर्णतः दलनिरपेक्ष (Non-Partisan) होते हैं — चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और अगले चुनाव में निर्विरोध (Unopposed) चुने जाते हैं। भारत में यह स्वस्थ परंपरा (Healthy Convention) पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है — अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता बनाए रखते हैं। इसे भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक सीमा माना जाता है।

11.1 अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया — चरण-दर-चरण

अनुच्छेद 94(c) के अनुसार अध्यक्ष को लोकसभा के **तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत** (प्रभावी बहुमत) से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। प्रक्रिया इस प्रकार है — (1) कोई सदस्य महासचिव को **लिखित सूचना** देता है; (2) **14 दिन** बाद प्रस्ताव सदन में रखा जा सकता है; (3) अनुमति के लिए कम-से-कम **50 सदस्य** खड़े होकर समर्थन करें; (4) चर्चा के दौरान अध्यक्ष **अध्यक्षता नहीं** करते (अनुच्छेद 96), पर सदन में बोल सकते हैं और **पहले चरण में मत** दे सकते हैं (निर्णायक मत नहीं); (5) मतदान। ब्रिटेन में अध्यक्ष दल से इस्तीफ़ा देकर अगले चुनावों में भी प्रायः निर्विरोध लौटते हैं — "एक बार अध्यक्ष, सदा अध्यक्ष" — भारत में ऐसी परंपरा नहीं बनी।

वर्ष	अध्यक्ष	परिणाम
1954 (दिसंबर)	जी.वी. मावलंकर	पहला प्रस्ताव; भारी बहुमत से अस्वीकृत
1966	सरदार हुकम सिंह	अस्वीकृत
1987	बलराम जाखड़	अस्वीकृत
2026 (10-11 मार्च)	ओम बिरला	दो दिन, 12 घंटे से अधिक बहस; ध्वनि मत से अस्वीकृत; अध्यक्षता — सभापति-तालिका के जगदंबिका पाल

🔍 आसान परिभाषा: प्रभावी बहुमत (Effective Majority)

📘 **परिभाषा:** सदन की कुल सदस्य-संख्या में से रिक्त सीटें घटाने के बाद बची "तत्कालीन समस्त सदस्य-संख्या" का आधे से अधिक; संविधान में इसे "सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत" कहा गया है।

💡 **आसान भाषा में:** जितनी सीटें भरी हुई हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा — चाहे उस दिन कितने भी सदस्य उपस्थित हों। 🏠 **उदाहरण:** लोकसभा में 543 में से 5 सीटें रिक्त हों, तो तत्कालीन सदस्य 538 — प्रभावी बहुमत = 270; अध्यक्ष को हटाने के लिए कम-से-कम 270 मत चाहिए।

📊 अध्यक्ष को हटाने के चरण

1. महासचिव को लिखित सूचना; 14 दिन बाद सदन में।
2. अनुमति के लिए कम-से-कम 50 सदस्य समर्थन में खड़े हों।
3. चर्चा के समय अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करते, पर बोल सकते हैं।
4. प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित होने पर पद रिक्त।

🌟 क्या आप जानते हैं? — ब्रिटेन की परंपरा

ब्रिटेन में अध्यक्ष दल से त्यागपत्र दे देते हैं और प्रायः अगले चुनाव में निर्विरोध लौटते हैं; भारत में यह परंपरा नहीं बनी।

📖 दिसंबर 1954 — जब अध्यक्ष मावलंकर स्वयं कुर्सी से उतरे

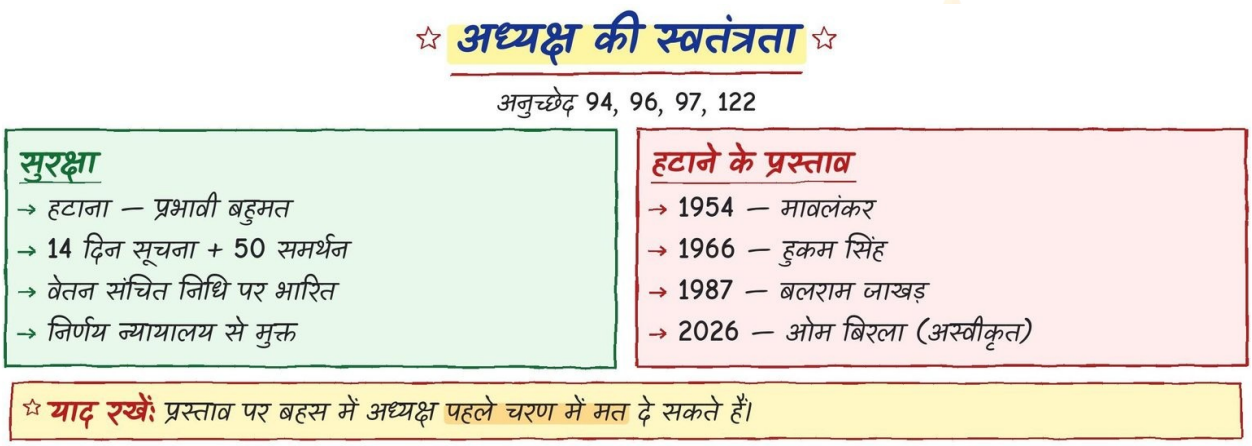
1954 में कुछ विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा के पहले अध्यक्ष **जी.वी. मावलंकर** को हटाने का प्रस्ताव दिया — अनुच्छेद 94(c) के तहत, **14 दिन की सूचना** के साथ। जब प्रस्ताव पर विचार हुआ, तो अनुच्छेद 96 के अनुसार मावलंकर ने अध्यक्षता नहीं की; वे सदन में एक सदस्य की तरह बैठे, बोले भी, और उपाध्यक्ष **एम.ए. अय्यंगर** ने कार्यवाही चलाई। प्रस्ताव भारी बहुमत से गिर गया।

इसके बाद **1966** (हुकम सिंह) और **1987** (बलराम जाखड़) में भी ऐसे प्रस्ताव आए — कोई भी पारित नहीं हुआ। चौथी बार **10-11 मार्च 2026** को ओम बिरला के विरुद्ध प्रस्ताव पर दो दिन बहस हुई और वह **ध्वनि मत** से अस्वीकृत हुआ। इस बार उपाध्यक्ष का पद रिक्त था, इसलिए **सभापति-तालिका** के वरिष्ठ सदस्य जगदंबिका पाल ने कार्यवाही चलाई।

यह इतिहास बताता है कि अध्यक्ष को हटाना कठिन है — **सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत** (प्रभावी बहुमत) की ज़रूरत होती है, और भारत में आज तक कोई अध्यक्ष इस तरह हटाया नहीं गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अध्यक्ष के न होने या हटाए जाने की स्थिति में सदन कौन चलाता है? अब उपाध्यक्ष, सभापति-तालिका और अस्थायी अध्यक्ष।

📌 **याद रखने लायक बात:** अध्यक्ष हटाने का प्रस्ताव: 14 दिन सूचना, प्रभावी बहुमत; 1954, 1966, 1987, 2026 — कोई सफल नहीं।



चित्र 8.12: अध्यक्ष की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — अध्यक्ष का पद और विघटन

लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक नहीं छोड़ते (अनुच्छेद 94)।

📊 अध्यक्ष के निर्णय और न्यायालय

1. अनुच्छेद 122 — सदन की कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
2. पर दसवीं अनुसूची के निर्णय में अध्यक्ष **न्यायाधिकरण** हैं, इसलिए वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन संभव (किहोतो होलोहन, 1992)।
3. धन विधेयक का प्रमाणन अनुच्छेद 110(3) में "अंतिम" कहा गया है; इसकी समीक्षा का प्रश्न सात न्यायाधीशों की पीठ के पास है।
4. अध्यक्ष हटाने के प्रस्ताव की बहस में अध्यक्ष पहले चरण में मत दे सकते हैं, पर निर्णायक मत नहीं।

New India Education by Omkar Sir

12. उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष (Speaker Pro Tem)

उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)	अस्थायी अध्यक्ष (Speaker Pro Tem)
◆ **लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद निर्वाचित**	◆ नई लोकसभा की प्रथम बैठक से पहले नियुक्त
◆ **निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष तय करते हैं**	◆ राष्ट्रपति किसी लोकसभा सदस्य को नियुक्त करते हैं
◆ **कार्यकाल — लोकसभा के जीवन भर; हटाना = प्रभावी बहुमत + 14 दिन सूचना**	◆ सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को (अलिखित परंपरा)
◆ **इस्तीफा अध्यक्ष को लिखित रूप में**	◆ राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं
◆ **अध्यक्ष का पद रिक्त/अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ**	◆ कर्तव्य 1: नए सदस्यों को शपथ दिलाना
◆ **संयुक्त बैठक: अध्यक्ष अनुपस्थित हों तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं**	◆ कर्तव्य 2: नए अध्यक्ष का निर्वाचन कराना
◆ **सदन के प्रति सीधे उत्तरदायी — अध्यक्ष के अधीन नहीं**	◆ नए अध्यक्ष निर्वाचित होते ही अस्थायी अध्यक्ष (Speaker Pro Tem) का कार्यालय समाप्त
◆ **किसी संसदीय समिति का सदस्य बनें तो स्वतः उसके अध्यक्ष**	◆ यह एक अस्थायी और संक्रमणकालीन पद है
	◆ अध्यक्ष अध्यक्षता करें तो अस्थायी अध्यक्ष (Speaker Pro Tem) साधारण सदस्य

◆ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष — ऐतिहासिक विकास

वर्ष	ऐतिहासिक घटना
1919	मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत सरकार अधिनियम 1919) — संस्था की शुरुआत; तब नाम: अध्यक्ष (President) और उपाध्यक्ष (Deputy President)
1921	फ्रेडरिक व्हाइट — पहले (ब्रिटिश) अध्यक्ष; सचिदानंद सिन्हा — पहले उपाध्यक्ष (गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त)
1925	विठ्ठलभाई जे. पटेल — पहले भारतीय एवं पहले निर्वाचित अध्यक्ष; सदस्यों द्वारा चुने गए
1935	भारत सरकार अधिनियम 1935 — नाम बदला: अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (President/Deputy President) → स्पीकर/डिप्टी स्पीकर (Speaker/Deputy Speaker)
1946-1956	जी.वी. मावलंकर — संविधान सभा + अंतरिम संसद + प्रथम लोकसभा; 10 वर्ष निरंतर
1952-57	जी.वी. मावलंकर — प्रथम लोकसभा अध्यक्ष; अनंतशयनम आयंगर — प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष (बाद में द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष)
2009-14	मीरा कुमार — लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष
2014-24	सुमित्रा महाजन (2014-19) — द्वितीय महिला अध्यक्ष; ओम बिरला (2019 से) — 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष (26 जून 2024 को दोबारा निर्वाचित)

12.1 सभापति-तालिका और रिक्त उपाध्यक्ष पद

लोकसभा के प्रक्रिया-नियमों के तहत अध्यक्ष सदस्यों में से **अधिकतम 10** सदस्यों की **सभापति-तालिका (Panel of Chairpersons)** मनोनीत करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में इनमें से कोई सदस्य अध्यक्षता करता है और उस समय उसे अध्यक्ष जैसी शक्तियाँ होती हैं; यह तालिका नई तालिका बनने तक बनी रहती है। ध्यान रहे — अध्यक्ष का **पद रिक्त** हो, तब तालिका का सदस्य अध्यक्षता नहीं कर सकता; तब उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी न हों तो **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य** कर्तव्य निभाता है (अनुच्छेद 95(1))।

अंतिम उपाध्यक्ष **एम. थंबीदुरई** (16वीं लोकसभा, 2014-19) थे। **17वीं लोकसभा** स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा बनी जिसने पूरा कार्यकाल **बिना उपाध्यक्ष** के पूरा किया, और **18वीं लोकसभा** में भी अक्टूबर 2026 तक यह पद रिक्त है। परंपरा से 1991 के बाद अनेक बार यह पद विपक्ष को दिया गया, पर यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है। 2024 में **भर्तृहरि महताब** 18वीं लोकसभा के **अस्थायी अध्यक्ष** नियुक्त हुए; वरिष्ठता को लेकर उनकी नियुक्ति पर बहस भी हुई।

> ⚠️ **ध्यान दें — कौन किसे इस्तीफ़ा देता है**
>
> अध्यक्ष → **उपाध्यक्ष** को; उपाध्यक्ष → **अध्यक्ष** को (अनुच्छेद 94)।
>
> उपसभापति → **सभापति** को (अनुच्छेद 90); सभापति (उपराष्ट्रपति) → **राष्ट्रपति** को (अनुच्छेद 67)।
>
> अस्थायी अध्यक्ष को शपथ **राष्ट्रपति** दिलाते हैं; अध्यक्ष-उपाध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेते।

> 📖 **27 फ़रवरी 1956 — जब उपाध्यक्ष ने संभाला अध्यक्ष का दायित्व**
>
> **27 फ़रवरी 1956** को लोकसभा के पहले अध्यक्ष **जी.वी. मावलंकर** का निधन हो गया। संविधान ने इसका उत्तर पहले से दे रखा था — अनुच्छेद 95(1) के अनुसार अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर **उपाध्यक्ष** उसके कर्तव्य निभाता है। उपाध्यक्ष **एम. अनंतशयनम अय्यंगर** ने तुरंत सदन संभाला और **8 मार्च 1956** को वे स्वयं अध्यक्ष चुने गए।
>
> संविधान निर्माताओं ने इसी "निरंतरता" के लिए उपाध्यक्ष का पद बनाया था। पर **2019 से** लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया — 17वीं लोकसभा पूरे पाँच वर्ष और 18वीं लोकसभा अक्टूबर 2026 तक बिना उपाध्यक्ष के चली। अनुच्छेद 93 कहता है कि सदन "यथाशीघ्र" अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा, पर कोई समय-सीमा तय नहीं करता।
>
> ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के न होने पर **सभापति-तालिका (Panel of Chairpersons)** का कोई सदस्य अध्यक्षता करता है; और अगर दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य। मार्च 2026 में अध्यक्ष हटाने के प्रस्ताव की बहस में यही प्रश्न ज़ोर से उठा।
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के बाद अब राज्यसभा — जहाँ सभापति सदन के सदस्य ही नहीं होते।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** अनु. 95: अध्यक्ष पद रिक्त → उपाध्यक्ष; दोनों रिक्त → राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य। उपाध्यक्ष 2019 से रिक्त।



चित्र 8.13: उपाध्यक्ष, सभापति-तालिका एवं अस्थायी अध्यक्ष — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 उपाध्यक्ष — मुख्य तथ्य

1. पहले उपाध्यक्ष **एम. अनंतशयनम अय्यंगर** (1952), जो 1956 में अध्यक्ष बने।
2. अंतिम निर्वाचित उपाध्यक्ष **एम. थंबीदुरई** (2014-19)।
3. उपाध्यक्ष किसी संसदीय समिति के सदस्य नियुक्त हों तो उसके स्वतः अध्यक्ष बनते हैं।

13. राज्यसभा — सभापति और उपसभापति

राज्यसभा का सभापति (Chairman) उपराष्ट्रपति (Vice President) होता है — यह पदेन (Ex-officio) पद है। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के बीच 2 मूलभूत अंतर हैं — सभापति सदन के सदस्य नहीं होते और धन विधेयक व संयुक्त बैठक की विशेष शक्तियाँ केवल अध्यक्ष के पास हैं; नीचे की तालिका सभी अंतर दिखाती है।

राज्यसभा सभापति (उपराष्ट्रपति)	लोकसभा अध्यक्ष
◆ **उपराष्ट्रपति ही पदेन राज्यसभा सभापति होते हैं**	◆ लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित
◆ **उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनें → सभापति के कर्तव्य नहीं**	◆ लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य — राज्यसभा सभापति से यह बड़ा अंतर
◆ **पद समाप्त: उपराष्ट्रपति पद समाप्त होते ही सभापति पद भी समाप्त**	◆ लोकसभा विघटित हो → अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक पद बरकरार
◆ **राज्यसभा के सदस्य नहीं — यह लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा अंतर है**	◆ धन विधेयक प्रमाणित करने की विशेष शक्ति
◆ **निर्णायक मत — बराबरी पर; सामान्यतः पहले वोट नहीं**	◆ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं
◆ **धन विधेयक प्रमाणित करने की शक्ति नहीं**	◆ हटाना = प्रभावी बहुमत से
◆ **संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं — राज्यसभा का सदस्य नहीं**	◆ निर्णायक मत — बराबरी पर
◆ **हटाने का प्रस्ताव लंबित हो: अध्यक्षता नहीं; भाग ले सकते हैं**	◆ वरीयता-क्रम में मुख्य न्यायाधीश के बराबर (क्रमांक 6)

◆ उपसभापति (Deputy Chairman)

- राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित; निर्वाचन की तिथि सभापति तय करते हैं
- हटाना = प्रभावी बहुमत + 14 दिन सूचना; इस्तीफा सभापति को लिखित रूप में
- राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी — सभापति के अधीन नहीं
- सभापति अनुपस्थित हों या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक-राष्ट्रपति बनें → उपसभापति सभी शक्तियाँ ग्रहण करते हैं

13.1 अब तक के सभापति (उपराष्ट्रपति) और उल्लेखनीय उपसभापति

सभापति	अवधि	टिप्पणी
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952-1962	पहले सभापति; लगातार दो कार्यकाल
डॉ. ज़ाकिर हुसैन	1962-1967	बाद में राष्ट्रपति
वी.वी. गिरि	1967-1969	बाद में राष्ट्रपति
गोपाल स्वरूप पाठक	1969-1974	—
बी.डी. जत्ती	1974-1979	—
मोहम्मद हिदायतुल्लाह	1979-1984	पूर्व मुख्य न्यायाधीश
आर. वेंकटरमण	1984-1987	बाद में राष्ट्रपति
डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987-1992	बाद में राष्ट्रपति
के.आर. नारायणन	1992-1997	बाद में राष्ट्रपति
कृष्णकांत	1997-2002	पद पर निधन
भैरों सिंह शेखावत	2002-2007	राजस्थान (सीकर) से
मोहम्मद हामिद अंसारी	2007-2017	लगातार दो कार्यकाल
एम. वेंकैया नायडु	2017-2022	—
जगदीप धनखड़	2022-2025	राजस्थान (झुंझुनूं) से; 21 जुलाई 2025 को त्यागपत्र
सी.पी. राधाकृष्णन	12 सितंबर 2025 से	15वें उपराष्ट्रपति व वर्तमान सभापति

उपसभापतियों में **एस.वी. कृष्णमूर्ति राव** (1952-62) पहले थे, **वायलेट अल्वा** (1962-69) पहली महिला उपसभापति, **नजमा हेपतुल्ला** सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहीं और **हरिवंश** 2018, 2020 तथा 17 अप्रैल 2026 को चुने गए। राज्यसभा में भी सभापति **उपसभाध्यक्षों की तालिका (Panel of Vice-Chairpersons)** मनोनीत करते हैं, जो सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करती है।

सभापति के पास है	सभापति के पास नहीं
● सदन में व्यवस्था, नियमों की व्याख्या, स्थगन ● राज्यसभा सदस्यों की **दल-बदल अयोग्यता** का निर्णय ● राज्यसभा समितियों का गठन; सचिवालय पर नियंत्रण ● हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन में **बोलने** का अधिकार	● सदन की **सदस्यता** — इसलिए पहले चरण में **मत नहीं**, केवल निर्णायक मत ● **धन विधेयक** प्रमाणित करने की शक्ति ● **संयुक्त बैठक** की अध्यक्षता ● हटाने के प्रस्ताव पर बहस में **मत देने** का अधिकार (अनुच्छेद 92)

📖 जुलाई-सितंबर 2025 — सभापति के बिना राज्यसभा के 53 दिन

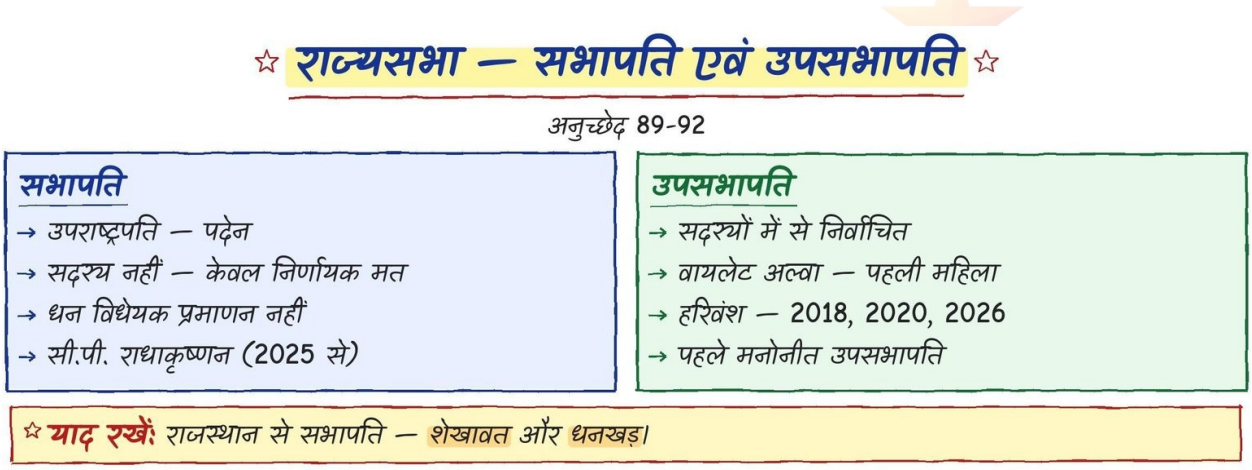
21 जुलाई 2025 को मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति **जगदीप धनखड़** (झुंझुनूं के किठाना गाँव के मूल निवासी) ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होते ही सभापति का पद भी रिक्त हो गया, क्योंकि सभापति का पद **पदेन** है।

ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 91 के अनुसार **उपसभापति हरिवंश** ने सभापति के सभी कर्तव्य निभाए। **9 सितंबर 2025** को उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ और **सी.पी. राधाकृष्णन** चुने गए; **12 सितंबर 2025** को उन्होंने शपथ ली और राज्यसभा के 15वें सभापति बने।

इसके बाद **9 अप्रैल 2026** को हरिवंश का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा हुआ, तो उपसभापति का पद भी रिक्त हुआ। राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत सदस्य बनाया और **17 अप्रैल 2026** को वे निर्विरोध तीसरी बार उपसभापति चुने गए — इस पद पर पहुँचने वाले **पहले मनोनीत सदस्य**।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पीठासीन अधिकारियों के अलावा सदन में दलों के नेता भी अहम हैं — सदन के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतक।

📌 **याद रखने लायक बात:** सभापति = उपराष्ट्रपति (पदेन); पद रिक्त होने पर उपसभापति कर्तव्य निभाते हैं (अनु. 91)।



चित्र 8.14: राज्यसभा — सभापति और उपसभापति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. संसद में नेता, विपक्ष के नेता और व्हिप

संसदीय व्यवस्था में सदन के नेता, विपक्ष के नेता (Leader of Opposition — LoP) और व्हिप की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके बिना सदन का सुव्यवस्थित और लोकतांत्रिक संचालन संभव नहीं।

पद	परिभाषा और महत्वपूर्ण तथ्य
सदन के नेता	लोकसभा में = प्रधानमंत्री (यदि लोकसभा सदस्य हों) या प्रधानमंत्री द्वारा नामित लोकसभा मंत्री; राज्यसभा में = प्रधानमंत्री द्वारा नामित राज्यसभा मंत्री; अमेरिका में इसे "बहुमत नेता" (Majority Leader) कहते हैं
विपक्ष के नेता (LoP)	सन् 1977 में विधिक मान्यता — विपक्ष नेता वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1977; कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन-सुविधाएँ; सन् 1969 में पहली बार अनौपचारिक मान्यता
विपक्ष के नेता की परिभाषा	सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सदन-नेता; सभापति/अध्यक्ष की मान्यता आवश्यक; न्यूनतम मान्यता-प्राप्त पार्टी = कुल सदस्यता का 1/10
ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet)	विपक्षी पार्टी — वैकल्पिक मंत्रिमंडल; "वैकल्पिक प्रधानमंत्री" — जेनिंग्स का मत; भारत में यह संस्था आधिकारिक रूप से नहीं है
व्हिप (सचेतक)	संविधान/नियमों में उल्लेख नहीं — संसदीय परंपराओं (Conventions) पर आधारित; राजनीतिक पार्टी द्वारा नियुक्त; उपस्थिति + पार्टी लाइन पर वोट सुनिश्चित करना उनका कार्य

मान्यता-प्राप्त पार्टी (Recognised Party)	मान्यता-प्राप्त समूह (Recognised Group)
◆ **लोकसभा में: 55+ सदस्य** ◆ **राज्यसभा में: 25+ सदस्य** ◆ **विपक्ष के नेता की मान्यता मिलती है** ◆ **विशेष संसदीय विशेषाधिकार**	◆ लोकसभा में: 30+ सदस्य ◆ राज्यसभा में: 15+ सदस्य ◆ कुछ संसदीय विशेषाधिकार ◆ विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं

📌 **वर्तमान स्थिति (सन् 2024 से)**

18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने आवश्यक 55+ सीटें (99 सीटें) प्राप्त कीं, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता (LoP) मान्यता दी — यह वर्ष 2014-2024 के दस वर्षों के अंतराल के बाद लोकसभा में औपचारिक विपक्ष के नेता की वापसी है।

14.1 अक्टूबर 2026 की स्थिति और सचेतक की भूमिका

पद	लोकसभा	राज्यसभा
सदन के नेता	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी	जगत प्रकाश नड्डा (केंद्रीय मंत्री)
विपक्ष के नेता	राहुल गांधी (जून 2024 से)	मल्लिकार्जुन खड़गे (फ़रवरी 2021 से)
पीठासीन अधिकारी	अध्यक्ष ओम बिरला; उपाध्यक्ष — रिक्त	सभापति सी.पी. राधाकृष्णन; उपसभापति हरिवंश
संसदीय कार्य मंत्री	किरेन रिजिजू — सरकारी दल के मुख्य सचेतक की भूमिका	

सचेतक (Whip) शब्द ब्रिटेन की शिकार-परंपरा के "व्हिपर-इन" से आया — वह व्यक्ति जो शिकारी कुत्तों को झुंड में रखता था। संसद में सचेतक दल के सदस्यों की **उपस्थिति** सुनिश्चित करता है और महत्वपूर्ण मतदान में दल का **निर्देश** पहुँचाता है। सचेतक का उल्लेख न संविधान में है, न सदन के नियमों में — यह **संसदीय परंपरा** है; पर **दसवीं अनुसूची** ने इसके निर्देश का उल्लंघन अयोग्यता का आधार बनाकर इसे "दाँत" दे दिए। तीन बार रेखांकित निर्देश ("तीन-पंक्ति व्हिप") सबसे कड़ा माना जाता है।

विपक्ष के नेता की भूमिका कई उच्च नियुक्तियों में भी है — **मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक** और **मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तों** की चयन समितियों में लोकसभा के विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) सदस्य होते हैं; **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** की चयन समिति में दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: सचेतक (Whip)

📘 **परिभाषा:** किसी राजनीतिक दल द्वारा सदन में नियुक्त वह पदाधिकारी, जो दल के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है और मतदान के समय उन्हें दल का निर्देश देता है; दसवीं अनुसूची के अनुसार ऐसे निर्देश के विरुद्ध मतदान या अनुपस्थिति (बिना अनुमति और 15 दिन में क्षमा के बिना) अयोग्यता का आधार है।

💡 **आसान भाषा में:** दल का "अनुशासन अधिकारी" — जो कहता है कि आज सब सदस्य सदन में रहेंगे और इस प्रस्ताव पर ऐसे वोट देंगे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे क्रिकेट टीम का कप्तान मैदान में हर खिलाड़ी को बताता है कि कहाँ खड़ा होना है — निर्देश न मानने वाला टीम से बाहर हो सकता है।

📖 1969 — पहले मान्यता-प्राप्त विपक्ष के नेता

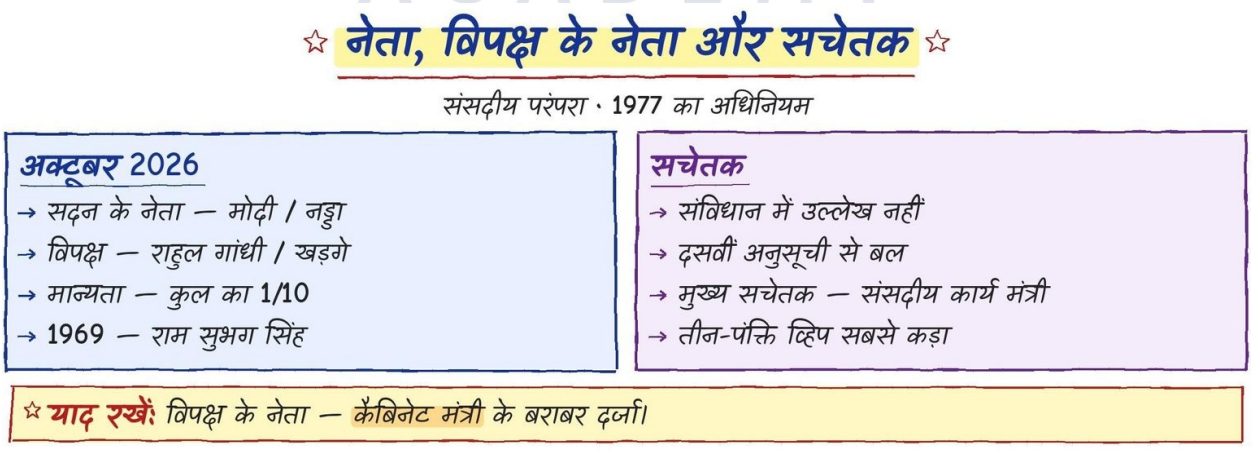
पहली तीन लोकसभाओं में किसी भी विपक्षी दल के पास सदन की कुल संख्या का **दसवाँ हिस्सा** नहीं था, इसलिए किसी को आधिकारिक रूप से "विपक्ष का नेता" नहीं माना गया। **नवंबर 1969** में कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस (संगठन) के **राम सुभग सिंह** को लोकसभा में पहली बार आधिकारिक विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली।

बाद में **संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977** ने इस पद को वैधानिक दर्जा दिया — विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन-भत्ते पाता है। सदन की परंपरा में मान्यता के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कुल सदस्यों का कम-से-कम दसवाँ हिस्सा (लोकसभा में 55) होना माना जाता है।

2014 और 2019 में किसी विपक्षी दल के पास 55 सदस्य नहीं थे, इसलिए दस वर्ष तक लोकसभा में यह पद रिक्त रहा। **जून 2024** में 18वीं लोकसभा में **राहुल गांधी** विपक्ष के नेता बने; राज्यसभा में **मल्लिकार्जुन खड़गे** फ़रवरी 2021 से विपक्ष के नेता हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नेता और सचेतक सदन की कार्यवाही चलाते हैं, पर सदन बैठेगा कब? अब संसद के सत्र।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोकसभा में पहले मान्यता-प्राप्त विपक्ष के नेता — राम सुभग सिंह (1969); वैधानिक दर्जा 1977 के अधिनियम से।



चित्र 8.15: सदन के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. संसद के सत्र (Sessions of Parliament)

अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जब भी उचित समझें संसद का सत्र बुला सकते हैं, लेकिन दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है — संसद वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य मिलेगी। सामान्यतः 3 नियमित सत्र होते हैं।

सत्र	सामान्य अवधि	प्रमुख कार्य
बजट सत्र (Budget Session)	फरवरी-मई (2 चरण)	सबसे लंबा सत्र; 1 फरवरी को बजट प्रस्तुति (सन् 2017 से); वित्त विधेयक; अनुदान माँगें; वार्षिक वित्तीय विवरण
मानसून सत्र (Monsoon Session)	जुलाई-सितंबर	नियमित विधायन; अध्यादेशों की स्वीकृति; मानसून-कृषि मुद्दे; विभागीय समिति रिपोर्टों पर चर्चा
शीतकालीन सत्र (Winter Session)	नवंबर-दिसंबर	सबसे छोटा सत्र; विविध विधायन; निजी सदस्य विधेयक

◆ सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द	परिभाषा
सत्र (Session)	प्रथम बैठक से सत्रावसान तक की समग्र अवधि
बैठक (Sitting)	एक दिन की कार्यवाही; 2 बैठकें: प्रातः (11am-1pm) + अपराह्न (2pm-6pm)
अवकाश (Recess)	सत्रावसान से अगले सत्र की प्रथम बैठक तक — संसद की छुट्टी
स्थगन (Adjournment)	एक बैठक को निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित करना; पीठासीन अधिकारी द्वारा
अनिश्चितकालीन स्थगन (Adjournment Sine Die)	बिना तिथि बताए अनिश्चित काल के लिए स्थगन; सत्र की अंतिम बैठक में
सत्रावसान (Prorogation)	सत्र का समापन; राष्ट्रपति द्वारा; पहले पीठासीन अधिकारी अनिश्चितकालीन स्थगन करते हैं, फिर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं
विघटन (Dissolution)	केवल लोकसभा के लिए; सदन का जीवन समाप्त; आम चुनाव; अपरिवर्तनीय (Irrevocable)

◆ स्थगन बनाम सत्रावसान — महत्वपूर्ण अंतर

स्थगन (Adjournment)	सत्रावसान (Prorogation)
◆ **केवल एक बैठक समाप्त — सत्र जारी रहता है** ◆ **पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा** ◆ **लंबित विधेयक/कार्य पर बिल्कुल प्रभाव नहीं** ◆ **अगली बैठक में लंबित कार्य पुनः शुरू** ◆ **घंटों या दिनों के लिए निलंबन** ◆ **अनिश्चितकालीन स्थगन = असीमित निलंबन**	◆ बैठक और सत्र — दोनों समाप्त ◆ राष्ट्रपति द्वारा ◆ लंबित विधेयकों पर प्रभाव नहीं — लंबित ही रहते हैं ◆ नए सत्र में पुनः शुरू; लेकिन सूचनाएँ (Notices) व्यपगत हो जाती हैं ◆ ब्रिटेन में सत्रावसान से विधेयक भी व्यपगत हो जाते हैं ◆ विघटन = लोकसभा का जीवन समाप्त (सबसे अंतिम)

15.1 सत्र से जुड़े अनुच्छेद 85, 86 और 87

अनुच्छेद 85 — राष्ट्रपति समय-समय पर हर सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत करते हैं जो वे उचित समझें; दो सत्रों की अंतिम और पहली बैठक के बीच **छह माह** का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति सदनों का **सत्रावसान** करते हैं और लोकसभा का **विघटन**। संविधान न तो **तीन सत्र** अनिवार्य करता है, न वर्ष में **बैठकों की न्यूनतम संख्या** तय करता है। 1955 में सामान्य प्रयोजन समिति ने एक निश्चित संसदीय कैलेंडर सुझाया था, पर वह कभी लागू नहीं हुआ।

अनुच्छेद 86 — राष्ट्रपति किसी एक या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। **अनुच्छेद 87** — **हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र** के आरंभ में और **हर वर्ष के पहले सत्र** के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं (विशेष अभिभाषण)। इस पर **धन्यवाद प्रस्ताव** पर बहस होती है; लोकसभा में इसका गिरना सरकार की हार माना जाता है। 2026 में बजट सत्र के पहले दिन, **28 जनवरी 2026** को, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 87(1) के तहत अभिभाषण दिया।

सत्र (2026)	अवधि	मुख्य बातें
बजट सत्र	28 जनवरी – 18 अप्रैल 2026	बजट 1 फ़रवरी; 13 फ़रवरी – 9 मार्च अवकाश (समितियों द्वारा अनुदान माँगों की जाँच); 2 अप्रैल को स्थगन; 16-18 अप्रैल विशेष बैठकें; 18 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित
मानसून सत्र	20 जुलाई – 13 अगस्त 2026	25 दिनों में 19 बैठकें; 12 विधेयक दोनों सदनों से पारित; अक्टूबर के अंत तक सत्रावसान नहीं
शीतकालीन सत्र	परंपरा से नवंबर-दिसंबर	129वें व 130वें संशोधन विधेयकों की संयुक्त समितियों की रिपोर्ट इसी सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक देय

📊 सत्र की शब्दावली

1. **आहूत करना (Summoning)** — राष्ट्रपति द्वारा सदन को बैठक के लिए बुलाना।
2. **स्थगन (Adjournment)** — कुछ घंटों/दिनों के लिए बैठक रोकना; पीठासीन अधिकारी करते हैं।
3. **अनिश्चितकालीन स्थगन (Sine Die)** — अगली बैठक की तिथि तय किए बिना स्थगन।
4. **सत्रावसान (Prorogation)** — राष्ट्रपति द्वारा सत्र की समाप्ति; लंबित सूचनाएँ समाप्त, पर लंबित विधेयक नहीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सबसे लंबा सत्र

बजट सत्र सबसे लंबा होता है — 2026 में यह 28 जनवरी से 18 अप्रैल तक चला, बीच में समितियों के लिए अवकाश के साथ।

📖 2026 — जब मानसून सत्र का सत्रावसान ही नहीं हुआ

मानसून सत्र 2026 **20 जुलाई** को शुरू हुआ और **13 अगस्त** को दोनों सदन **अनिश्चित काल के लिए स्थगित (sine die)** कर दिए गए। आमतौर पर इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर **सत्रावसान (Prorogation)** करते हैं — इससे सत्र औपचारिक रूप से समाप्त होता है।

पर इस बार अक्टूबर के अंत तक सत्रावसान नहीं हुआ। कारण — सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों के लिए **थोड़े नोटिस पर विशेष बैठक** बुलाने का विकल्प खुला रखना चाहती थी। सत्रावसान न होने का अर्थ है कि अगली बैठकें उसी मानसून सत्र का हिस्सा मानी जाएँगी, और सदन की अगली बैठक की सूचना अध्यक्ष/सभापति दे सकते हैं।

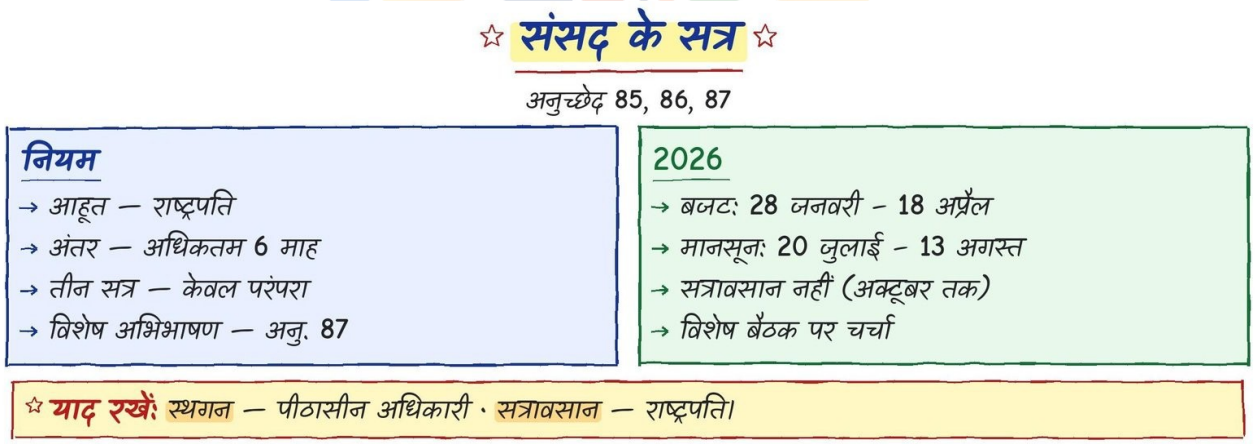
अनुच्छेद 85 केवल यह कहता है कि दो सत्रों के बीच **छह माह** से अधिक का अंतर न हो; सत्र कब हों, कितने हों, कितनी बैठकें हों — यह सब परंपरा पर है। इसीलिए "बजट, मानसून, शीतकालीन" — तीनों सत्र संविधान में नहीं, केवल परंपरा में हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सत्र, स्थगन और सत्रावसान के बाद सबसे अंतिम कदम है लोकसभा का विघटन — और उसके साथ लंबित विधेयकों का भाग्य।

📌 **याद रखने लायक बात:** स्थगन (sine die) ≠ सत्रावसान; सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं; दो सत्रों में अधिकतम 6 माह का अंतर।

📊 2026 के सत्र — त्वरित तथ्य

1. बजट सत्र — 28 जनवरी से 18 अप्रैल; बजट 1 फ़रवरी।
2. विशेष बैठकें — 16 से 18 अप्रैल; 131वाँ संशोधन विधेयक गिरा।
3. मानसून सत्र — 20 जुलाई से 13 अगस्त; 19 बैठकें।



चित्र 8.16: संसद के सत्र — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. विघटन, गणपूर्ति और विधेयकों का व्यपगत होना

लोकसभा के विघटित होने पर विभिन्न विधेयकों का भाग्य तय होता है — कुछ व्यपगत (Lapse) हो जाते हैं और कुछ नहीं। यह इस बात पर निर्भर है कि विधेयक किस चरण में था और किस सदन में था।

विधेयक की स्थिति	व्यपगत?	कारण
लोकसभा में लंबित विधेयक (लोकसभा में उत्पन्न या राज्यसभा से आया)	हाँ, व्यपगत	लोकसभा विघटन = लोकसभा का सारा लंबित कार्य समाप्त
लोकसभा ने पास किया लेकिन राज्यसभा में लंबित	हाँ, व्यपगत	लोकसभा का पास किया विधेयक; नई लोकसभा नए सिरे से शुरू करेगी
संयुक्त बैठक अधिसूचित हो चुकी; असहमति के बावजूद लोकसभा विघटित	नहीं, व्यपगत नहीं	संयुक्त बैठक अधिसूचना से प्रक्रिया जारी रहती है

विधेयक की स्थिति	व्यपगत?	कारण
राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा ने पास नहीं किया	नहीं, व्यपगत नहीं	राज्यसभा स्थायी निकाय है — विघटित नहीं होती
दोनों सदनों ने पास किया; राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित	नहीं, व्यपगत नहीं	विधायी प्रक्रिया पूरी; स्वीकृति = औपचारिकता
दोनों ने पास किया; राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया	नहीं, व्यपगत नहीं	राष्ट्रपति ने लौटाया है; संसद के पास है

📊 गणपूर्ति — त्वरित तथ्य

1. कुल सदस्य-संख्या का दसवाँ भाग, पीठासीन अधिकारी सहित (अनुच्छेद 100(3))।
2. लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25।
3. गणपूर्ति न हो तो पीठासीन अधिकारी बैठक स्थगित या निलंबित करते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: गणपूर्ति (Quorum)

📘 **परिभाषा:** किसी सदन की बैठक चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्य-संख्या — इससे कम सदस्य उपस्थित हों तो बैठक चलाई नहीं जा सकती।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान के अनुसार गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यता का 1/10 है। लोकसभा में यह 55 सदस्य (543 का 1/10) है और राज्यसभा में 25 सदस्य (245 का 1/10)। पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) भी इस गिनती में शामिल किए जाते हैं। यदि गणपूर्ति न हो तो पीठासीन अधिकारी बैठक स्थगित कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी सोसाइटी की आम सभा (AGM) की बैठक तभी वैध मानी जाती है जब न्यूनतम तय संख्या में सदस्य उपस्थित हों — वरना बैठक की कार्यवाही मान्य नहीं होती। संसद में सदस्यों को बुलाने के लिए घंटी बजाई जाती है जब गणपूर्ति की कमी दिखे — यह व्यावहारिक तौर पर एक बड़ी चुनौती है क्योंकि 543 में से मात्र 55 सदस्यों की उपस्थिति ही पर्याप्त मानी जाती है, जिससे संसदीय निगरानी (oversight) कमज़ोर पड़ती है।

क्र.	अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
1	लंगड़ी-बत्तख सत्र (Lame-Duck Session): पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र जब नई लोकसभा निर्वाचित हो चुकी हो; पुनः निर्वाचित न हुए सदस्य "लंगड़ी बत्तख" कहलाते हैं; सन् 1957, 1962 में हुआ
2	संसद में भाषा: हिन्दी + अंग्रेज़ी; पीठासीन अधिकारी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं; आठवीं अनुसूची की भाषाओं में समवर्ती अनुवाद (Simultaneous Interpretation) की व्यवस्था
3	महान्यायवादी/मंत्रियों का अधिकार: किसी भी सदन, संयुक्त बैठक, समिति में बोलने और सहभागिता का अधिकार; वोट नहीं; असांसद मंत्री 6 माह तक

16.1 सदन में मतदान और गणपूर्ति — अनुच्छेद 100

अनुच्छेद 100(1) — हर सदन में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्न **उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत** से तय होते हैं (जहाँ संविधान कोई विशेष बहुमत न माँगे)। पीठासीन अधिकारी पहले चरण में मत नहीं देते, केवल बराबरी पर निर्णायक मत। **अनुच्छेद 100(2)** — सदस्यता में रिक्ति हो, तब भी सदन कार्य कर सकता है, और यदि बाद में पता चले कि कोई अनधिकृत व्यक्ति बैठा या मत दिया, तब भी कार्यवाही अमान्य नहीं होती। **अनुच्छेद 100(3)** — गणपूर्ति **कुल सदस्य-संख्या का दसवाँ भाग**, पीठासीन अधिकारी सहित — लोकसभा में **55** और राज्यसभा में **25**।

लोकसभा का **विघटन** केवल राष्ट्रपति करते हैं — सामान्यतः प्रधानमंत्री/मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या पाँच वर्ष पूरे होने पर स्वतः। विघटन से सदन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और नई लोकसभा चुनी जाती है; राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। विघटन के बाद भी अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की **पहली बैठक से ठीक पहले** तक नहीं छोड़ते (अनुच्छेद 94)।

🔍 आसान परिभाषा: व्यपगत होना (Lapse of a Bill)

📘 **परिभाषा:** लोकसभा के विघटन पर उसके समक्ष लंबित या उससे पारित होकर राज्यसभा में लंबित ऐसे विधेयकों और कार्यों का समाप्त हो जाना, जिन्हें नई लोकसभा में फिर से शुरू से पेश करना पड़ता है।

💡 **आसान भाषा में:** लोकसभा भंग हुई तो उसके "अधूरे काम" ख़त्म — नई लोकसभा को वे काम दोबारा शुरू करने होंगे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परीक्षा-सत्र समाप्त होने पर अधूरी उत्तर-पुस्तिका रद्द हो जाए और अगले सत्र में फिर से परीक्षा देनी पड़े।

📊 विघटन पर कौन-से विधेयक बचते हैं

1. केवल राज्यसभा में लंबित (लोकसभा ने पारित नहीं किया) विधेयक।
2. जिन पर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना दे दी हो।
3. राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक।
4. राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक।

🌟 क्या आप जानते हैं? — लंगड़ी-बत्तख सत्र

नई लोकसभा चुने जाने के बाद पुरानी लोकसभा का बचा हुआ अंतिम सत्र "लंगड़ी-बत्तख सत्र" कहलाता है; भारत में 1957 और 1962 में ऐसा हुआ।

📖 2014 — राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण विधेयक क्यों समाप्त हुआ?

9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण वाला **108वाँ संविधान संशोधन विधेयक** दो-तिहाई बहुमत से पारित किया। विधेयक लोकसभा भेजा गया, पर वहाँ चार वर्ष तक उस पर मतदान नहीं हुआ। **मई 2014** में 15वीं लोकसभा भंग हुई — और विधेयक **व्यपगत (lapse)** हो गया।

क्यों? नियम है — **राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में लंबित** विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। इसके उलट, जो विधेयक **राज्यसभा में ही लंबित** हो और लोकसभा ने पारित न किया हो, वह व्यपगत नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। इसी कारण 1996 से चली आ रही कोशिश को 2023 में शून्य से शुरू करना पड़ा।

तीन और अपवाद याद रखें — जिस विधेयक पर राष्ट्रपति ने **संयुक्त बैठक** की सूचना दे दी हो, जो **राष्ट्रपति के पास स्वीकृति** के लिए हो, या जिसे राष्ट्रपति ने **पुनर्विचार के लिए लौटाया** हो — ये विघटन पर भी समाप्त नहीं होते।

🎯 **इस कहानी से समझें:** विधेयक पारित हो या गिरे — यह बहुमत से तय होता है। पर संविधान में "बहुमत" एक नहीं, कई प्रकार का है।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोकसभा में लंबित (चाहे राज्यसभा से पारित) → व्यपगत; केवल राज्यसभा में लंबित → बचा रहता है।



चित्र 8.17: विघटन, गणपूर्ति और व्यपगत विधेयक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. बहुमत के प्रकार (Types of Majority)

भारतीय संसद में विभिन्न निर्णयों के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। इन्हें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संविधान ने हर बड़े निर्णय के लिए अलग बहुमत तय किया है — गलत बहुमत से पारित प्रस्ताव संवैधानिक रूप से अमान्य होता है।

प्रकार	परिभाषा	लोकसभा में उदाहरण (543)	कहाँ आवश्यक?
1. साधारण बहुमत (Art. 100)	उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50%+1	400 उपस्थित+मतदान → 201 पर्याप्त	सामान्य विधेयक; धन विधेयक; अविश्वास/विश्वास प्रस्ताव; राष्ट्रपति शासन; वित्तीय आपातकाल; अध्यक्ष निर्वाचन
2. प्रभावी बहुमत (Effective Majority)	कुल तत्कालीन सदस्यता का 50%+1 (रिक्त सीटें छोड़कर)	543 में 20 रिक्त → 523 → 262 आवश्यक	उपराष्ट्रपति हटाना (राज्यसभा में प्रारंभ); राज्यसभा उपसभापति हटाना; लोकसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हटाना
3. परम बहुमत (Absolute Majority)	कुल सदस्यता का 50%+1 (रिक्त/अनुपस्थित सबके बावजूद)	लोकसभा: 272; राज्यसभा: 123	स्वतंत्र प्रकार नहीं; विशेष बहुमत-I का एक घटक
4. विशेष बहुमत-I (अनुच्छेद 368)	कुल सदस्यता का बहुमत (परम) + उपस्थित-मतदान करने वालों का 2/3	लोकसभा: 272 (परम) + उपस्थित का 2/3	संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368); उच्चतम/उच्च न्यायालय न्यायाधीश हटाना; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हटाना; मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाना; राज्य निर्वाचन आयुक्त हटाना
5. विशेष बहुमत-II (अनुच्छेद 61)	कुल सदस्यता का 2/3 (दोनों सदनों में अलग-अलग)	लोकसभा: 362; राज्यसभा: 164	राष्ट्रपति महाभियोग (अनुच्छेद 61)
6. विशेष बहुमत-III (राज्यसभा-विशेष)	राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3	राज्यसभा का 2/3	नई अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद 312); राज्य सूची पर संसदीय विधायन (अनुच्छेद 249)

📌 याद रखने की सरल तरकीब

अनुच्छेद 100 = साधारण (उपस्थित+मतदान); अनुच्छेद 368 = परम + उपस्थित का 2/3 (संविधान संशोधन); अनुच्छेद 61 = कुल सदस्यता का 2/3 (महाभियोग); अनुच्छेद 249/312 = राज्यसभा-उपस्थित का 2/3 (राज्यसभा-विशेष)। इन 4 को याद करें — बाकी स्वतः समझ आते हैं।

💡 लोकसभा: कुल 543 सीटें, 5 रिक्त, उस दिन 500 उपस्थित, 490 ने मतदान किया

साधारण बहुमत (साधारण विधेयक, स्थगन/अविश्वास प्रस्ताव) = 490 का आधे से अधिक = **246**।

पूर्ण बहुमत (सरकार बनाने का राजनीतिक माप) = 543 का आधे से अधिक = **272**।

प्रभावी बहुमत (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाना) = (543 − 5) = 538 का आधे से अधिक = **270**।

विशेष बहुमत — अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन, न्यायाधीश हटाना, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन) = 272 **और** 490 का दो-तिहाई = 327 — दोनों शर्तें; यानी कम-से-कम **327**।

🌟 क्या आप जानते हैं? — बहुमत और रिक्त सीटें

प्रभावी बहुमत में रिक्त सीटें घटाई जाती हैं, पूर्ण बहुमत में नहीं — इसलिए 5 रिक्तियों वाली लोकसभा में प्रभावी बहुमत 270 और पूर्ण बहुमत 272 होता है।

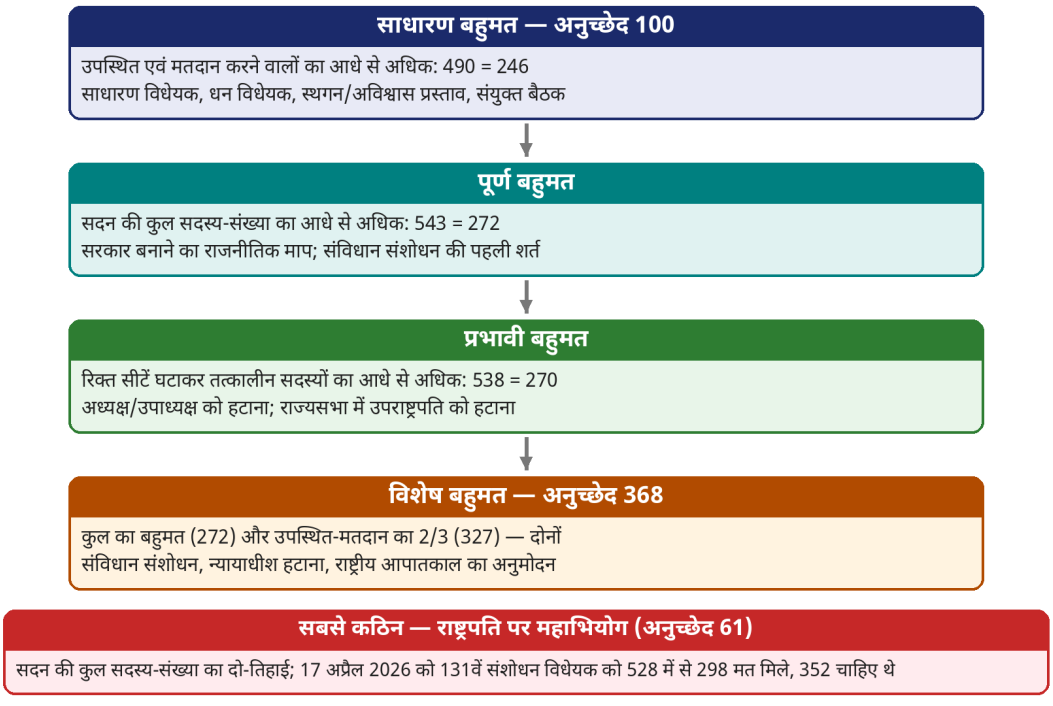
📊 कौन-सा बहुमत कहाँ — त्वरित सूची

1. **साधारण** — साधारण व धन विधेयक, स्थगन/अविश्वास प्रस्ताव, संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन।
2. **प्रभावी** — लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति को हटाना; उपराष्ट्रपति को हटाने का राज्यसभा संकल्प।
3. **विशेष (अनुच्छेद 368)** — संविधान संशोधन, न्यायाधीश/मुख्य निर्वाचन आयुक्त/नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हटाना, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन।
4. **उपस्थित-मतदान का 2/3 (राज्यसभा)** — अनुच्छेद 249 और 312।
5. **कुल सदस्य-संख्या का 2/3** — राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संविधान संशोधन — अलग-अलग मतदान

संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदन अलग-अलग विशेष बहुमत से निर्णय लेते हैं; यहाँ संयुक्त बैठक का रास्ता नहीं है।

बहुमत के चार प्रकार — लोकसभा का उदाहरण (543 सीटें, 5 रिक्त, 490 मतदान)



चित्र 8.18: बहुमत के प्रकार — कहाँ कौन-सा बहुमत (उदाहरण सहित)

⚠️ ध्यान दें — बहुमत से जुड़े भ्रम

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) — सदन की **कुल सदस्य-संख्या का दो-तिहाई**; यह अनुच्छेद 368 वाले बहुमत से अलग और कठिन है।

उपराष्ट्रपति को हटाना — राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, लोकसभा में केवल सहमति (साधारण बहुमत)।

अनुच्छेद 249 और 312 — राज्यसभा में **उपस्थित एवं मतदान करने वालों का दो-तिहाई**; कुल सदस्य-संख्या की शर्त नहीं।

संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) — दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वालों का **साधारण बहुमत**।

🔍 आसान परिभाषा: विशेष बहुमत (Special Majority)

📘 **परिभाषा:** साधारण बहुमत से अधिक कठोर बहुमत, जिसे संविधान विशेष निर्णयों के लिए माँगता है; सबसे प्रचलित रूप अनुच्छेद 368 का है — सदन की कुल सदस्य-संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत, दोनों एक साथ।

💡 **आसान भाषा में:** बड़े फ़ैसलों के लिए "आधे से ज़्यादा" काफ़ी नहीं — दो-तिहाई लोगों का साथ और पूरे सदन का बहुमत, दोनों चाहिए। 🏠 **उदाहरण:** 17 अप्रैल 2026 को 131वें संशोधन विधेयक पर 528 सदस्यों ने मतदान किया; 2/3 = 352 चाहिए थे, पक्ष में 298 आए — विधेयक गिर गया।

🌟 क्या आप जानते हैं? — विधेयक पेश करने का मतदान

131वें संशोधन विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव मत-विभाजन से 251 बनाम 185 मतों से स्वीकार हुआ था; पारित करने के चरण में आवश्यक दो-तिहाई नहीं मिला।

📊 17 अप्रैल 2026 का गणित

1. उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य: **528** (298 + 230)।
2. दो-तिहाई: 528 × 2 ÷ 3 = **352**; पक्ष में मिले **298** — 54 कम।
3. कुल सदस्य-संख्या (543) का बहुमत 272 था — यह शर्त पूरी हो गई, पर दूसरी नहीं।
4. इसी दिन परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 भी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वे संशोधन पर निर्भर थे।

📖 17 अप्रैल 2026 — 298 बनाम 230, फिर भी हार

अप्रैल 2026 की विशेष बैठक में सरकार ने **131वाँ संविधान संशोधन विधेयक** पेश किया — लोकसभा की अधिकतम संख्या लगभग 850 करने, 2011 की जनगणना से परिसीमन करने और 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने के लिए। **17 अप्रैल 2026** को मतदान हुआ — **298** सदस्यों ने पक्ष में और **230** ने विपक्ष में वोट दिया।

साधारण गिनती में 298 बड़ी जीत लगती है, पर संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) के लिए **विशेष बहुमत** चाहिए — (1) सदन की कुल सदस्य-संख्या का बहुमत, और (2) **उपस्थित एवं मतदान करने वालों का दो-तिहाई**। उपस्थित और मतदान करने वाले थे 528; उनका दो-तिहाई होता **352**। 298 इससे 54 कम था — इसलिए विधेयक **गिर गया**।

यही अंतर समझना इस अध्याय का सबसे व्यावहारिक पाठ है — "जीत" का अर्थ हर प्रस्ताव के लिए अलग है। अध्यक्ष हटाने के लिए प्रभावी बहुमत, संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत और साधारण विधेयक के लिए केवल साधारण बहुमत।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भाग अ यहीं पूरा होता है — संरचना, सदस्य, पीठासीन अधिकारी, सत्र और बहुमत। भाग ब में संसद के "औज़ार" — प्रश्नकाल से शुरुआत।

📌 **याद रखने लायक बात:** संविधान संशोधन: कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 (528 का 2/3 = 352)।

☆ बहुमत के प्रकार ☆

543 सीटें, 5 रिक्त, 490 मतदान — उदाहरण

बहुमत	गिनती	कहाँ
साधारण	490 का आधे से अधिक = 246	साधारण विधेयक, अविश्वास
पूर्ण	543 का आधे से अधिक = 272	सरकार बनाना
प्रभावी	538 का आधे से अधिक = 270	अध्यक्ष हटाना, अनु. 67(b)
विशेष (368)	272 और 490 का 2/3 = 327	संविधान संशोधन, न्यायाधीश

☆ याद रखें: 17 अप्रैल 2026: 528 में से 298 पक्ष — 352 चाहिए थे।

चित्र 8.19: बहुमत के प्रकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग ब — संसद का कामकाज

इस भाग में खंड 18 से 33 तक — प्रश्नकाल, शून्यकाल और सभी प्रकार के प्रस्ताव, संकल्प, विधेयकों के प्रकार और पारित होने की प्रक्रिया, धन विधेयक, संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन विधेयक व अध्यादेश, बजट और निधियाँ, संसदीय समितियाँ व मंच, संसद की बहुमुखी भूमिका और उसके नियंत्रण की सीमाएँ।

18. प्रश्नकाल और शून्यकाल (Question Hour + Zero Hour)

प्रश्नकाल (Question Hour) संसद के प्रत्येक सत्र की बैठक का पहला घंटा होता है (सामान्यतः 11 बजे से 12 बजे तक)। इसमें सांसद मंत्रियों से सरकारी नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक मामलों पर प्रश्न पूछते हैं। यह सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे सक्रिय और प्रत्यक्ष साधन है।

प्रकार	रंग	उत्तर की विधि	अनुपूरक प्रश्न?
तारांकित प्रश्न (Starred)	हरा (Green)	मौखिक उत्तर; सदन में बोलकर जवाब	हाँ — अधिक महत्वपूर्ण; बहस जैसा माहौल

प्रकार	रंग	उत्तर की विधि	अनुपूरक प्रश्न?
अतारांकित प्रश्न (Unstarred)	सफेद (White)	लिखित उत्तर; बुलेटिन में प्रकाशित	नहीं — कम अत्यावश्यक; सदन में पढ़ा नहीं जाता; 15 दिन पहले नोटिस
अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice)	हल्का गुलाबी (Pink)	मौखिक उत्तर	हाँ — 10 दिन से कम नोटिस; अत्यावश्यक मामले; मंत्री सहमत हों तो
निजी सदस्यों को प्रश्न	पीला (Yellow)	मौखिक उत्तर	किसी निजी सदस्य विधेयक/संकल्प से संबंधित; प्रक्रिया = मंत्री जैसी

🔍 आसान परिभाषा: शून्यकाल (Zero Hour)

📘 **परिभाषा:** प्रश्नकाल के तुरंत बाद (दोपहर 12 बजे से) शुरू होने वाला वह समय जिसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के किसी भी तात्कालिक और सार्वजनिक महत्व के मामले को उठा सकते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था का एक अनोखा भारतीय नवाचार (Indian Innovation) है — यह सन् 1962 से शुरू हुआ, लेकिन प्रक्रिया-नियमों (Rules of Procedure) में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह पूर्णतः अनौपचारिक परंपरा (Informal Convention) है। इसमें उठाए गए मामलों पर कोई औपचारिक मतदान नहीं होता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी सभा में एजेंडा शुरू होने से ठीक पहले लोगों को "कोई तात्कालिक बात कहनी हो तो कहिए" का एक खुला मौका दिया जाए — बिना पहले से बताए। यही शून्यकाल विपक्ष का प्रमुख हथियार माना जाता है क्योंकि इसमें जनता की तत्काल समस्याएँ बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के तुरंत उठाई जा सकती हैं।

◆ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सन् 1954 से शुरू हुआ। यह भी भारतीय नवाचार है, लेकिन शून्यकाल के विपरीत यह प्रक्रिया-नियमों में उल्लिखित (mentioned) है।

- कोई सदस्य किसी मंत्री का ध्यान किसी तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करता है
- मंत्री उस मामले पर एक प्राधिकृत वक्तव्य (Authoritative Statement) देते हैं
- सीमित बहस — पूर्ण चर्चा नहीं होती
- शून्यकाल से अंतर: ध्यानाकर्षण नियमों में उल्लिखित है; शून्यकाल नियमों में नहीं

18.1 प्रश्नों के नियम और राज्यसभा का बदला क्रम

सामान्य प्रश्न के लिए सदस्य को पहले से सूचना देनी होती है; **अल्प-सूचना प्रश्न** दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जाता है और उसका उत्तर मौखिक होता है, पर मंत्री की सहमति आवश्यक है। प्रश्न केवल मंत्रियों से ही नहीं, ऐसे **निजी सदस्यों** से भी पूछे जा सकते हैं जो किसी विधेयक, संकल्प या सदन के कार्य से जुड़े विषय के लिए उत्तरदायी हों। तारांकित, अतारांकित, अल्प-सूचना और निजी सदस्यों के प्रश्नों की सूचियाँ क्रमशः **हरे, सफ़ेद, हल्के गुलाबी और पीले** रंग में छपती हैं।

लोकसभा में प्रश्नकाल पहले घंटे (11 से 12 बजे) में होता है और शून्यकाल उसके बाद। **राज्यसभा** में **2014** से क्रम उलटा है — **11 बजे शून्यकाल** और **12 बजे से प्रश्नकाल**, ताकि प्रश्नकाल शून्यकाल के हंगामे की भेंट न चढ़े। अब सदस्य प्रश्नों की सूचना ऑनलाइन पोर्टल से भी देते हैं और उत्तर सदन की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: पूरक प्रश्न (Supplementary Question)

📘 **परिभाषा:** तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर मिलने के बाद अध्यक्ष की अनुमति से मूल प्रश्नकर्ता या अन्य सदस्यों द्वारा उसी विषय पर तत्काल पूछा जाने वाला अतिरिक्त प्रश्न, जिसका उत्तर मंत्री को सदन में ही देना होता है।

💡 **आसान भाषा में:** मंत्री के जवाब पर "अगला सवाल" — यही प्रश्नकाल को सबसे धारदार हथियार बनाता है, क्योंकि इसकी तैयारी पहले से नहीं हो सकती। 🏠 **उदाहरण:** मंत्री कहें "100 विद्यालय खोले गए", तो सदस्य तुरंत पूछ सकता है — "उनमें से कितने राजस्थान के मरुस्थलीय ज़िलों में हैं?"

📖 सितंबर 2020 — जब संसद बिना प्रश्नकाल के बैठी

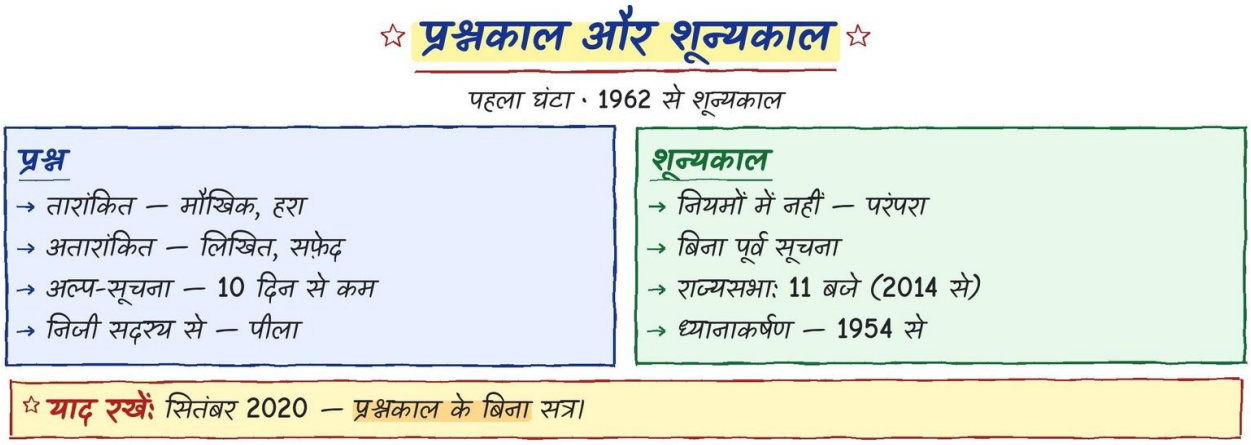
कोविड महामारी के बीच **14 सितंबर 2020** को मानसून सत्र शुरू हुआ। सदस्य अलग-अलग दूरी पर बैठे, दोनों सदन बारी-बारी से — एक सुबह, एक शाम — चले। सरकार ने घोषणा की कि इस सत्र में **प्रश्नकाल नहीं** होगा और **शून्यकाल** भी सीमित रहेगा; केवल **अतारांकित (लिखित) प्रश्न** लिए जाएँगे।

विपक्ष ने कड़ा विरोध किया — "प्रश्नकाल संसद का हृदय है; मंत्री से सीधे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर छिन गया।" सरकार का तर्क था कि असाधारण परिस्थिति में समय कम है और लिखित प्रश्नों के उत्तर तो दिए ही जाएँगे।

यह घटना प्रश्नकाल और शून्यकाल का अंतर स्पष्ट करती है — **प्रश्नकाल** नियमों में लिखा है (पहला घंटा), मंत्री उत्तरदायी होते हैं; **शून्यकाल** नियमों में नहीं, केवल परंपरा (1962 से) है। 2026 के मानसून सत्र में बार-बार व्यवधान के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल अपने निर्धारित समय का लगभग **1%** ही चल पाया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रश्न पूछने के बाद अगला औज़ार है प्रस्ताव — किसी विषय पर सदन का निर्णय लेने का औपचारिक तरीक़ा।

📌 **याद रखने लायक बात:** प्रश्नकाल: पहला घंटा, नियमों में; शून्यकाल: प्रश्नकाल के बाद, केवल परंपरा (1962 से)।



चित्र 8.20: प्रश्नकाल और शून्यकाल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. प्रस्ताव — 3 प्रकार एवं क्लोज़र मोशन

संसद में प्रस्ताव (Motion) वे औपचारिक प्रस्तावना हैं जिनके माध्यम से सदन किसी विषय पर अपना मत व्यक्त करता है। प्रस्ताव 3 मुख्य प्रकार के होते हैं।

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
मुख्य प्रस्ताव (Substantive Motion)	स्वतंत्र, स्व-निहित (Self-Contained) प्रस्ताव; किसी महत्वपूर्ण विषय पर सीधे सदन की राय माँगता है; अन्य प्रस्ताव के बिना भी चर्चा और मतदान हो सकता है	राष्ट्रपति का महाभियोग; मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना; अविश्वास प्रस्ताव; धन्यवाद प्रस्ताव
विकल्प प्रस्ताव (Substitute Motion)	मूल प्रस्ताव के स्थान पर वैकल्पिक प्रस्ताव; यदि यह पास हो जाए तो मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है; पूरे मूल प्रस्ताव का विकल्प	मूल विधेयक के स्थान पर पूर्णतः भिन्न प्रस्ताव रखना
सहायक प्रस्ताव (Subsidiary Motion)	अकेले कोई अर्थ नहीं रखता; मूल प्रस्ताव या कार्यवाही का संदर्भ ज़रूरी; 3 उप-प्रकार: (क) सहायक — नियमित कार्य के लिए; (ख) अधिक्रमणकारी — किसी मुद्दे को अधिक्रमित करने के लिए; (ग) संशोधन — मूल प्रस्ताव का भाग बदलना	स्थगन प्रस्ताव; क्लोज़र प्रस्ताव; संशोधन प्रस्ताव

◆ क्लोज़र मोशन (Closure Motion) — 4 प्रकार

🔍 आसान परिभाषा: गिलोटिन (Guillotine Closure)

📘 **परिभाषा:** बजट-चर्चा के लिए तय समय समाप्त होने पर, बिना चर्चा हुई सभी माँगों (Demands) को एक साथ मतदान के लिए रख दिया जाता है — यह क्लोज़र मोशन का एक प्रकार है।

💡 **आसान भाषा में:** "गिलोटिन" शब्द फ्रांसीसी क्रांति के उस उपकरण से लिया गया है जो एक ही झटके में काट देता था — संसदीय भाषा में इसका अर्थ है कि तय समय ("मार्च की भागदौड़" — March Rush — के दबाव में) खत्म होते ही शेष सभी बची हुई बजट-माँगों पर बिना विस्तृत चर्चा के एक साथ मतदान करा दिया जाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परीक्षा में समय खत्म होने की घंटी बजते ही बचे हुए सभी प्रश्न "जैसे हैं" जमा करने पड़ते हैं, चाहे उनका पूरा उत्तर लिखा हो या नहीं — वैसे ही गिलोटिन में तय समय बीतते ही शेष सभी बजट-माँगें, बिना और चर्चा के, एक साथ मतदान के लिए रख दी जाती हैं। यह बजट-सत्र में लगभग हर वर्ष होता है क्योंकि सैकड़ों मंत्रालयों की सभी माँगों पर विस्तृत चर्चा के लिए समय अपर्याप्त होता है।

प्रकार	विवरण	विशेषता
साधारण बंदी (Simple Closure)	यह प्रस्ताव कहता है — "मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब मतदान कराएँ" — सबसे सरल प्रकार	अध्यक्ष: यदि पर्याप्त चर्चा हुई हो तो स्वीकार करते हैं
खंड-बंदी (Closure by Compartments)	विधेयक के खंडों (Clauses) को समूहों (Compartments) में बाँटा जाता है; पूरे समूह पर एक साथ चर्चा और मतदान होता है	बड़े विधेयकों के लिए उपयोगी — समय की बचत
कंगारू बंदी (Kangaroo Closure)	केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा और मतदान; बीच के (कम महत्वपूर्ण) खंड छोड़ (skip) दिए जाते हैं — पारित माने जाते हैं	कंगारू = छलांग लगाना — बीच के खंडों पर छलांग लगाकर आगे बढ़ना
गिलोटिन बंदी (Guillotine Closure)	तय समय समाप्त होने पर अचर्चित खंड भी चर्चित खंडों के साथ मतदान में रखे जाते हैं; बजट में अंतिम दिन शेष सभी माँगें एक साथ मतदान	बजट में सबसे आम; "मार्च की भागदौड़" (March Rush) के कारण ज़रूरी

19.1 प्रस्ताव से निर्णय तक — ध्वनि मत और मत-विभाजन

कोई भी विषय सदन के निर्णय के लिए **प्रस्ताव (Motion)** के रूप में ही रखा जाता है — प्रस्ताव के बिना कोई चर्चा नहीं होती। प्रस्ताव पर बहस के बाद पीठासीन अधिकारी उसे मतदान के लिए रखते हैं। सामान्यतः निर्णय **ध्वनि मत (Voice Vote)** से होता है — "हाँ" और "ना" की आवाज़ से। कोई सदस्य इससे असहमत हो तो **मत-विभाजन (Division)**

माँगा जाता है — लोकसभा में स्वचालित मत-अभिलेखन यंत्र से, और ज़रूरत पड़ने पर पर्चियों से। संविधान संशोधन जैसे विशेष बहुमत वाले विषयों पर हमेशा मत-विभाजन होता है, ताकि संख्या दर्ज हो।

🔍 आसान परिभाषा: मत-विभाजन (Division)

📘 **परिभाषा:** सदन में किसी प्रश्न पर ध्वनि मत के निर्णय को चुनौती मिलने पर, या विशेष बहुमत आवश्यक होने पर, हर सदस्य के "हाँ", "ना" या "अनुपस्थित रहें" को गिनकर और दर्ज करके निर्णय लेने की औपचारिक पद्धति।

💡 **आसान भाषा में:** आवाज़ से साफ़ न हो कि कौन जीता, तो एक-एक वोट गिना जाता है — यही "डिवीज़न" है। 🏠 **उदाहरण:** अप्रैल 2026 में 131वें संशोधन विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव मत-विभाजन से (251 पक्ष, 185 विपक्ष) स्वीकार हुआ, पर पारित करने पर मतदान में आवश्यक दो-तिहाई नहीं मिला।

📖 दिल्ली की वाद-विवाद प्रतियोगिता में "गिलोटिन" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। दिल्ली के एक महाविद्यालय की **युवा संसद** में बजट पर बहस चल रही थी। 20 मंत्रालयों की माँगों पर चर्चा होनी थी, पर समय बचा था केवल एक घंटा। छात्र-अध्यक्ष **आयशा** ने घोषणा की — "निर्धारित समय समाप्त होने पर सभी बची हुई माँगें बिना चर्चा एक साथ मतदान के लिए रखी जाएँगी।"

एक सदस्य बोला, "यह तो **गिलोटिन** हुआ!" आयशा ने समझाया, "हाँ, लोकसभा में भी बजट की अनुदान माँगों पर यही होता है — अंतिम दिन सारी बची माँगें एक साथ पारित।" दूसरी ओर, जब एक विधेयक पर अनंत बहस होने लगी, तो उन्होंने **"संक्षेप में बंद" (Closure)** का प्रस्ताव रखा — "अब पर्याप्त चर्चा हो चुकी, मतदान कराया जाए।"

फिर एक लंबे विधेयक के लिए उन्होंने हर अध्याय का समय तय किया — "**खंड-वार बंद (Compartment Closure)**"; और कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को ही चुनकर बहस करवाई — "**कंगारू बंद (Kangaroo Closure)**"। कक्षा में बैठे शिक्षक मुस्कुराए — "अब तुम लोग क्लोज़र मोशन के चारों प्रकार अपने हाथों से कर चुके हो।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रस्ताव के सामान्य नियम जान लिए; अब संसद के सबसे शक्तिशाली प्रस्ताव — अविश्वास, निंदा और स्थगन।

📌 **याद रखने लायक बात:** क्लोज़र के 4 प्रकार: सरल, खंड-वार, कंगारू, गिलोटिन।



चित्र 8.21: प्रस्ताव एवं क्लोज़र मोशन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 प्रस्ताव — मुख्य शब्द

1. **मूल प्रस्ताव** — अपने आप में पूर्ण; जैसे अविश्वास प्रस्ताव।
2. **स्थानापन्न प्रस्ताव** — मूल प्रस्ताव के स्थान पर विकल्प।
3. **सहायक प्रस्ताव** — किसी दूसरे प्रस्ताव पर आधारित; जैसे संशोधन।

New India Education by Omkar Sir

20. महत्वपूर्ण संसदीय प्रस्ताव (Important Parliamentary Motions)

प्रस्ताव	महत्वपूर्ण विशेषताएँ
स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)	निश्चित, तात्कालिक, सार्वजनिक महत्व का मामला होना ज़रूरी; 50 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी; सामान्य कामकाज बाधित होता है; असाधारण उपकरण; केवल लोकसभा में (राज्यसभा में नहीं); न्यूनतम 2.5 घंटे चर्चा; सरकार की निंदा (Censure) का तत्व सम्मिलित
अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)	अनुच्छेद 75: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी; 50 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी; पास हो जाए → मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य; कारण बताना ज़रूरी नहीं; केवल पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
निंदा प्रस्ताव (Censure Motion)	किसी व्यक्तिगत मंत्री, मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध; कारण स्पष्ट बताने होते हैं; पास हो जाए → मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना ज़रूरी नहीं; विशिष्ट नीतियों/कार्यों की आलोचना
विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)	नया उपकरण — त्रिशंकु संसद (Hung Parliament) में उपयोगी; अल्पमत/गठबंधन सरकारों में; सरकार स्वयं सिद्ध करती है कि उसके पास बहुमत है; सन् 1989 से प्रचलित

प्रस्ताव	महत्वपूर्ण विशेषताएँ
धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में; यदि पास नहीं हुआ → सरकार की हार मानी जाती है; संशोधन संभव — सरकार की नीतियों पर बहस का अवसर
विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)	मंत्री द्वारा सदन/सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन; गलत/विकृत तथ्य देना; उद्देश्य = मंत्री को निंदित (Censure) करना

◆ निंदा बनाम अविश्वास प्रस्ताव — अंतर

निंदा प्रस्ताव (Censure)	अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence)
◆ **कारण स्पष्ट बताने होते हैं**	◆ कारण बताना ज़रूरी नहीं
◆ **व्यक्तिगत मंत्री, समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ**	◆ केवल पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ
◆ **विशिष्ट नीतियों और कार्यों की आलोचना**	◆ लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए
◆ **पास हो जाए → मंत्रिपरिषद को इस्तीफा ज़रूरी नहीं**	◆ पास हो जाए → मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य
◆ **केवल नैतिक दबाव; सांकेतिक पराजय**	◆ सबसे शक्तिशाली संसदीय हथियार

20.1 स्थगन प्रस्ताव की शर्तें और विश्वास के प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव केवल **लोकसभा** में होता है — **राज्यसभा में नहीं** — और इसके लिए **50 सदस्यों** का समर्थन चाहिए। इस पर बहस कम-से-कम **ढाई घंटे** चलती है और इसमें सरकार के विरुद्ध निंदा का तत्व होता है। शर्तें — विषय **निश्चित, तथ्यात्मक, अविलंबनीय और सार्वजनिक महत्व** का हो; एक से अधिक विषय न हों; हाल की घटना हो; विशेषाधिकार का प्रश्न न हो; उसी सत्र में पहले चर्चा न हुई हो; न्यायालय में विचाराधीन न हो; और ऐसा विषय न हो जो किसी अलग प्रस्ताव से उठाया जा सकता हो।

अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के नियम 198 के तहत आता है — कारण बताना ज़रूरी नहीं, **50 सदस्यों** का समर्थन चाहिए, और पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। **विश्वास प्रस्ताव** नियमों में नहीं, परंपरा से आया है — सरकार स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए लाती है। अब तक कोई सरकार **अविश्वास प्रस्ताव** से सीधे नहीं गिरी (1979 में मोरारजी देसाई ने मतदान से पहले इस्तीफ़ा दिया), पर तीन सरकारें **विश्वास प्रस्ताव** हारीं।

वर्ष	प्रधानमंत्री	परिणाम (विश्वास प्रस्ताव)
7 नवंबर 1990	वी.पी. सिंह	पक्ष 142, विपक्ष 346 — सरकार गिरी
11 अप्रैल 1997	एच.डी. देवेगौड़ा	पक्ष 158, विपक्ष 292 — सरकार गिरी
17 अप्रैल 1999	अटल बिहारी वाजपेयी	पक्ष 269, विपक्ष 270 — एक मत से सरकार गिरी

🔍 आसान परिभाषा: स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)

📘 **परिभाषा:** लोकसभा में सदन के नियमित कार्य को रोककर किसी निश्चित, अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा कराने के लिए लाया गया प्रस्ताव, जिसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और जिसमें सरकार की निंदा का भाव निहित होता है।

💡 **आसान भाषा में:** "आज का बाकी काम रोको, पहले इस ज़रूरी मुद्दे पर बात करो" — यह विपक्ष का असाधारण हथियार है। 🏠 **उदाहरण:** किसी राज्य में अचानक बड़ी रेल दुर्घटना हो जाए, तो विपक्ष स्थगन प्रस्ताव देकर उसी दिन सरकार से जवाब माँग सकता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — निंदा बनाम अविश्वास

निंदा प्रस्ताव में कारण बताने होते हैं और यह किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हो सकता है; पारित होने पर सरकार को तुरंत त्यागपत्र देना ज़रूरी नहीं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही पूरी मंत्रिपरिषद को जाना पड़ता है।

📖 अगस्त 1963 — पहला अविश्वास प्रस्ताव

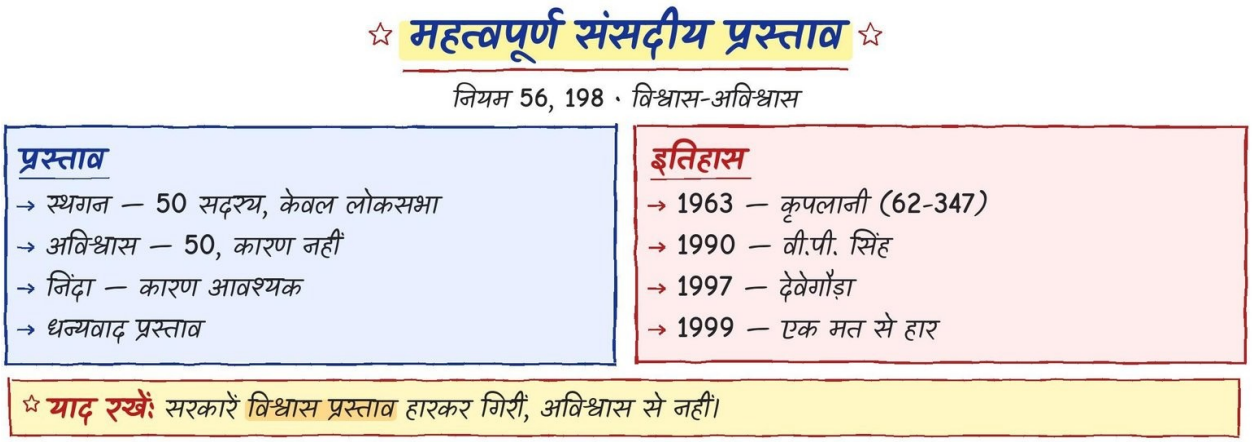
1962 के चीन युद्ध में हार के बाद देश में निराशा थी। **अगस्त 1963** में आचार्य **जे.बी. कृपलानी** ने तीसरी लोकसभा में प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** की सरकार के विरुद्ध देश का **पहला अविश्वास प्रस्ताव** रखा। उस समय नियम में प्रस्ताव के लिए केवल 30 सदस्यों का समर्थन चाहिए था; आज 50 चाहिए।

चार दिनों में लगभग 21 घंटे बहस चली और 40 सदस्यों ने भाग लिया। अंत में प्रस्ताव के पक्ष में **62** और विरोध में **347** मत पड़े। नेहरू ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव से सरकार की "समय-समय पर परीक्षा" होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है।

तब से 2023 तक कई अविश्वास प्रस्ताव आए, पर कोई भी सीधे पारित नहीं हुआ; सरकारें **विश्वास प्रस्ताव** हारकर गिरीं (जैसे 1990, 1997, 1999)। सबसे ताज़ा अविश्वास प्रस्ताव **अगस्त 2023** में आया और **ध्वनि मत** से गिरा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अविश्वास और निंदा के अलावा संसद के पास कई छोटे पर उपयोगी औज़ार हैं — ध्यानाकर्षण, नियम 377, आधे घंटे की चर्चा आदि।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहला अविश्वास प्रस्ताव: कृपलानी, अगस्त 1963, पक्ष 62 – विपक्ष 347।



चित्र 8.22: महत्वपूर्ण संसदीय प्रस्ताव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. अन्य संसदीय उपकरण

उपकरण	विशेषताएँ	विशेष तथ्य
व्यवस्था का प्रश्न (Point of Order)	नियमों का उल्लंघन हो → कोई भी सदस्य उठा सकता है; असाधारण उपकरण — कार्यवाही अस्थायी रूप से निलंबित; कोई चर्चा नहीं, कोई मतदान नहीं; अध्यक्ष/सभापति का तत्काल निर्णय अंतिम	विपक्ष द्वारा सर्वाधिक प्रयोग
आधा घंटे की चर्चा (Half-an-Hour Discussion)	पर्याप्त सार्वजनिक महत्व + पहले चर्चा हो चुकी + तथ्य-स्पष्टीकरण; अध्यक्ष: सप्ताह में 3 दिन आबंटित; कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं, कोई मतदान नहीं	राज्यसभा में भी होती है; कुल समय = 30 मिनट
अल्प अवधि चर्चा (Short Duration Discussion)	तात्कालिक सार्वजनिक महत्व; अध्यक्ष: सप्ताह में 2 दिन; कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं, कोई मतदान नहीं; सन् 1953 से	राज्यसभा में 2 घंटे चर्चा; लोकसभा में सर्वाधिक लचीला उपकरण
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention)	सन् 1954 से; भारतीय नवाचार; नियमों में उल्लिखित; सदस्य → मंत्री का ध्यान → प्राधिकृत वक्तव्य; सीमित बहस	शून्यकाल से अंतर: यह नियमों में है, शून्यकाल नहीं
विशेष उल्लेख (Special Mention — राज्यसभा में)	राज्यसभा का विशेष उपकरण; जो मामला प्रश्नकाल/आधा-घंटा/अल्प-अवधि/स्थगन प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सका; कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं, कोई मतदान नहीं; राज्यसभा सभापति अनुमति देते हैं	लोकसभा में समकक्ष = नियम 377 के अंतर्गत सूचना
कोई-दिन-अभी-तय-नहीं प्रस्ताव (No-Day-Yet-Named Motion)	अध्यक्ष ने स्वीकार किया है लेकिन चर्चा की तिथि तय नहीं; अध्यक्ष — कार्य मंत्रणा समिति से परामर्श; सदन के नेता की सलाह	भविष्य में चर्चा होगी — "किसी दिन" (someday) वाला प्रस्ताव

21.1 उपकरण और उनके नियम — एक नज़र में

संसद के प्रक्रिया-नियमों में हर उपकरण का अपना नियम-क्रमांक है। लोकसभा में ध्यानाकर्षण **नियम 197**, अल्प-अवधि चर्चा **नियम 193** और "प्रश्न या प्रस्ताव में न आने वाले विषय" **नियम 377** के तहत उठाए जाते हैं; राज्यसभा में अल्प-अवधि चर्चा **नियम 176** में है और नियम 377 जैसा उपकरण **विशेष उल्लेख (Special Mention)** कहलाता है।

उपकरण	लोकसभा	राज्यसभा	मतदान?
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	नियम 197	नियम 180	नहीं — मंत्री का वक्तव्य
अल्प-अवधि चर्चा	नियम 193	नियम 176	नहीं
आधे घंटे की चर्चा	नियम 55	नियम 60	नहीं
प्रश्न/प्रस्ताव से बाहर का विषय	नियम 377	विशेष उल्लेख	नहीं — मंत्रालय लिखित उत्तर देता है
अविश्वास प्रस्ताव	नियम 198	प्रावधान नहीं	हाँ
स्थगन प्रस्ताव	नियम 56	प्रावधान नहीं	हाँ

🔍 आसान परिभाषा: विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)

📘 **परिभाषा:** किसी सदस्य द्वारा तब लाया गया प्रस्ताव जब उसे लगे कि किसी मंत्री, सदस्य या बाहरी व्यक्ति ने सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है — जैसे मंत्री द्वारा तथ्य छिपाना या ग़लत जानकारी देना; पीठासीन अधिकारी इसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** अगर मंत्री ने सदन को गुमराह किया, तो सदस्य "विशेषाधिकार हनन" का नोटिस दे सकता है। 🏠 **उदाहरण:** किसी मंत्री ने सदन में कहा कि किसी योजना पर कोई शिकायत नहीं आई, जबकि उसके ही विभाग में सैकड़ों शिकायतें दर्ज हों — तब यह प्रस्ताव लाया जा सकता है।

📊 छोटे उपकरण, बड़ा असर

1. **व्यवस्था का प्रश्न** — नियम-उल्लंघन पर कोई भी सदस्य उठा सकता है; पीठासीन अधिकारी तुरंत निर्णय देते हैं।
2. **आधे घंटे की चर्चा** — पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के विषय पर, जिस पर हाल में प्रश्न हुआ हो।
3. **अल्प-अवधि चर्चा** — 1953 से; औपचारिक प्रस्ताव और मतदान नहीं।
4. **ध्यानाकर्षण** — 1954 से; भारत का नवाचार; मंत्री का वक्तव्य।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्यसभा का "विशेष उल्लेख"

लोकसभा के नियम 377 जैसा उपकरण राज्यसभा में "विशेष उल्लेख" कहलाता है।

📖 बाड़मेर का पानी और नियम 377 (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। बाड़मेर ज़िले के कई गाँवों में गर्मियों में पीने का पानी टैंकरों से आता था। क्षेत्र के सांसद ने प्रश्नकाल में प्रश्न डाला, पर लॉटरी में उनका प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं निकला। शून्यकाल में अध्यक्ष ने कई सदस्यों को बोलने दिया, पर उनका नंबर नहीं आया।

तब उन्होंने **नियम 377** का सहारा लिया — इसमें सदस्य ऐसा विषय उठा सकता है जो **किसी प्रश्न या प्रस्ताव के दायरे में न आता हो**। उन्होंने अपना 250 शब्दों का वक्तव्य पढ़ा और संबंधित मंत्रालय को लिखित उत्तर भेजना पड़ा। लोकसभा में प्रतिदिन ऐसे लगभग **20 मामले** उठाए जा सकते हैं।

इसी तरह, अगर विषय "अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व" का हो, तो **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव** से मंत्री का वक्तव्य माँगा जा सकता है — यह भारत का अपना नवाचार है (1954 से)। संसद के ये छोटे औज़ार रोज़ जनता की समस्याएँ सरकार तक पहुँचाते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** छोटे औज़ारों के बाद "संकल्प" — सदन की राय व्यक्त करने का औपचारिक तरीक़ा, और युवाओं को संसदीय तौर-तरीक़े सिखाने वाली युवा संसद।

📌 **याद रखने लायक बात:** नियम 377: ऐसे विषय जो प्रश्न/प्रस्ताव में न आते हों; लोकसभा में प्रतिदिन लगभग 20 मामले।

☆ अन्य संसदीय उपकरण ☆

नियम-क्रमांक एक नज़र में

उपकरण	लोकसभा	राज्यसभा
ध्यानाकर्षण	नियम 197	नियम 180
अल्प-अवधि चर्चा	नियम 193	नियम 176
आधे घंटे की चर्चा	नियम 55	नियम 60
विशेष विषय	नियम 377	विशेष उल्लेख
अविश्वास / स्थगन	नियम 198 / 56	प्रावधान नहीं

☆ **याद रखें:** नियम 377 — प्रतिदिन लगभग 20 मामले।

चित्र 8.23: अन्य संसदीय उपकरण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — विशेषाधिकार प्रस्ताव

कोई सदस्य मानता है कि मंत्री ने तथ्य छिपाकर या ग़लत जानकारी देकर सदन के विशेषाधिकार का हनन किया, तो वह विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है; पीठासीन अधिकारी इसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।

22. संकल्प और युवा संसद (Resolutions & Youth Parliament)

◆ संकल्प के 3 प्रकार (Types of Resolutions)

प्रकार	कौन प्रस्तुत करता है?	विवरण
निजी सदस्य संकल्प	निजी सदस्य (मंत्री नहीं)	वैकल्पिक शुक्रवार की अपराह्न बैठक में; सरकार की नीतियों पर वैकल्पिक विचार; कम ही पास होता है
सरकारी संकल्प	मंत्री द्वारा	3 प्रकार: (क) अंतरराष्ट्रीय संधियाँ/समझौते स्वीकृत करना; (ख) सरकारी नीतियाँ घोषित/स्वीकृत करना; (ग) समिति सिफारिशें स्वीकृत करना
विधायी संकल्प (Statutory Resolution)	निजी सदस्य या मंत्री — कोई भी	संविधान या किसी संसदीय अधिनियम के प्रावधान के अनुसरण में; संसद को पास करना अनिवार्य — उदाहरण: राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति

- संकल्प बनाम प्रस्ताव: सभी संकल्प = मुख्य प्रस्ताव (Substantive Motion); लेकिन सभी प्रस्ताव = संकल्प नहीं

- विधायी संकल्प: इसे संसद पास करने के लिए बाध्य (bound) है — संविधान/अधिनियम में प्रावधान होने पर

◆ युवा संसद योजना (Youth Parliament Scheme)

युवा संसद योजना की शुरुआत चतुर्थ अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन की सिफारिश पर हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय इसे संचालित करता है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:

1. युवा पीढ़ी को संसद की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली से परिचित कराना
2. अनुशासन, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना
3. राज्यों को संसदीय प्रक्रिया का प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देना

22.1 संकल्पों के प्रसिद्ध उदाहरण

सांविधिक संकल्प संविधान या किसी कानून के प्रावधान के तहत लाए जाते हैं — जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन या विस्तार (अनुच्छेद 356), अध्यादेश को अस्वीकार करने का संकल्प (अनुच्छेद 123), या अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा का संकल्प। **सरकारी संकल्प** का प्रसिद्ध उदाहरण **22 फ़रवरी 1994** का वह संकल्प है जिसमें संसद ने **सर्वसम्मति** से कहा कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान अपने अवैध क़ब्ज़े वाले भाग खाली करे।

संकल्प और प्रस्ताव का अंतर याद रखें — **हर संकल्प एक मूल प्रस्ताव** है, पर हर प्रस्ताव संकल्प नहीं। संकल्प पर हमेशा मतदान होता है, जबकि ध्यानाकर्षण जैसे प्रस्तावों पर नहीं। गैर-सरकारी संकल्प शुक्रवार को दूसरी पाली में, एक सप्ताह विधेयकों और अगले सप्ताह संकल्पों के क्रम में लिए जाते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: सांविधिक संकल्प (Statutory Resolution)

📘 **परिभाषा:** वह संकल्प जो संविधान या संसद के किसी अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान के अनुसरण में सदन के सामने रखा जाता है; मंत्री या निजी सदस्य कोई भी रख सकता है, और इसके पारित होने पर संबंधित संवैधानिक/वैधानिक परिणाम होता है।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान ख़ुद कहता है कि "यह काम सदन के संकल्प से होगा" — तब जो संकल्प आता है, वह सांविधिक संकल्प है। 🏠 **उदाहरण:** राष्ट्रपति शासन को छह माह से आगे बढ़ाने के लिए दोनों सदनों से जो संकल्प पारित होता है, वह सांविधिक संकल्प है।

📊 सांविधिक संकल्प — उदाहरण

1. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन (अनुच्छेद 352)।
2. राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन या विस्तार (अनुच्छेद 356)।
3. अध्यादेश को अस्वीकार करने का संकल्प (अनुच्छेद 123)।

📖 जयपुर के विद्यालय में "युवा संसद" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। जयपुर के एक केंद्रीय विद्यालय में **राष्ट्रीय युवा संसद योजना** के तहत प्रतियोगिता हुई। कक्षा 11 की **नेहा** अध्यक्ष बनी, **कबीर** प्रधानमंत्री और **ज़ोया** विपक्ष की नेता। पहले प्रश्नकाल हुआ — "मंत्री महोदय बताएँ कि ग्रामीण विद्यालयों में कितने शिक्षक पद रिक्त हैं?" फिर शून्यकाल में अचानक जल-संकट का मुद्दा उठा।

इसके बाद ज़ोया ने **गैर-सरकारी संकल्प** रखा — "यह सदन सिफ़ारिश करता है कि हर विद्यालय में वर्षा-जल संचयन अनिवार्य किया जाए।" बहस के बाद सदन ने संकल्प पारित किया। शिक्षक ने समझाया कि संकल्प **सदन की राय** है — यह कानून की तरह बाध्यकारी नहीं, पर सरकार पर नैतिक दबाव बनाता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय यह योजना विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलाता है, ताकि युवा **संसदीय प्रक्रिया, अनुशासन और सहिष्णुता** सीखें। नेहा ने अगले दिन संसद टीवी पर असली प्रश्नकाल देखा — अब हर शब्द समझ में आ रहा था।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संकल्प सदन की राय है, पर कानून बनता है विधेयक से। अब विधेयकों के प्रकार।

📌 **याद रखने लायक बात:** संकल्प = सदन की राय (प्रायः बाध्यकारी नहीं); सरकारी, गैर-सरकारी, सांविधिक — तीन प्रकार।

📊 संकल्प के तीन प्रकार

1. **निजी सदस्य संकल्प** — गैर-मंत्री सदस्य; शुक्रवार की दूसरी पाली।
2. **सरकारी संकल्प** — मंत्री द्वारा; जैसे 22 फ़रवरी 1994 का जम्मू-कश्मीर संकल्प।
3. **सांविधिक संकल्प** — संविधान या कानून के प्रावधान के अनुसार।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संकल्प की बाध्यता

सामान्यतः संकल्प सदन की राय है और सरकार पर बाध्यकारी नहीं; पर सांविधिक संकल्प के पारित होने का संवैधानिक परिणाम होता है।

☆ संकल्प और युवा संसद ☆

सदन की राय

संकल्प
- → सरकारी — मंत्री
- → गैर-सरकारी — शुक्रवार
- → सांविधिक — अनु. 352, 356
- → हमेशा मतदान

युवा संसद
- → संसदीय कार्य मंत्रालय
- → प्रक्रिया की समझ
- → अनुशासन व सहिष्णुता
- → 1994 — जम्मू-कश्मीर संकल्प

☆ **याद रखें:** हर संकल्प मूल प्रस्ताव है, हर प्रस्ताव संकल्प नहीं।

चित्र 8.24: संकल्प और युवा संसद — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 युवा संसद योजना — मुख्य बातें

1. चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफ़ारिश पर शुरू।
2. संसदीय कार्य मंत्रालय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताएँ कराता है।
3. उद्देश्य — संसदीय प्रक्रिया की समझ, अनुशासन, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्य।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संकल्प पर मतदान

हर संकल्प पर सदन मतदान करता है — यही उसे ध्यानाकर्षण जैसे उपकरणों से अलग करता है।

23. विधेयकों के प्रकार (Types of Bills)

संसद में विधायी प्रक्रिया विधेयकों (Bills) के माध्यम से चलती है। विधेयकों को विषय-वस्तु के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर — दोनों तरह से वर्गीकृत किया जाता है।

23.1 सरकारी विधेयक बनाम निजी सदस्य विधेयक

सरकारी विधेयक (Public Bill)	निजी सदस्य विधेयक (Private Bill)
◆ मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है	◆ गैर-मंत्री सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है
◆ सरकार की नीतियाँ प्रतिबिंबित करता है	◆ सरकार की नीतियाँ प्रतिबिंबित नहीं करता
◆ पारित होने की अधिक संभावना	◆ पारित होने की बहुत कम संभावना
◆ अस्वीकृति → सरकार के विश्वास का प्रश्न	◆ अस्वीकृति से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं
◆ केवल 7 दिन का नोटिस	◆ 1 महीने का नोटिस ज़रूरी
◆ विभाग + विधि मंत्रालय प्रारूप तैयार करते हैं	◆ सदस्य स्वयं प्रारूप तैयार करता है

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

23.2 प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार

प्रकार	विषय	विशेष
साधारण विधेयक (Ordinary Bills)	वित्तीय विषयों के अलावा सभी विषय	दोनों सदनों में प्रस्तुत हो सकते हैं; गतिरोध पर संयुक्त बैठक
धन विधेयक (Money Bills — अनुच्छेद 110)	करारोपण, सार्वजनिक व्यय (कड़ाई से परिभाषित)	केवल लोकसभा में; केवल मंत्री द्वारा; अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र; राज्यसभा को केवल 14 दिन
वित्तीय विधेयक (Financial Bills — अनुच्छेद 117)	वित्तीय मामले — धन विधेयक से व्यापक	अनुच्छेद 117(1): केवल लोकसभा में; राष्ट्रपति की सिफारिश; अनुच्छेद 117(3): किसी भी सदन में
संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368)	संविधान के प्रावधानों में संशोधन	विशेष बहुमत; कुछ में राज्यों का अनुसमर्थन (Ratification) भी; संयुक्त बैठक नहीं

23.3 निजी सदस्य विधेयक — अवसर कम, असर गहरा

निजी सदस्य विधेयक हर **शुक्रवार की दूसरी पाली** (लगभग ढाई घंटे) में लिए जाते हैं। इन्हें पेश करने के लिए **एक माह** की सूचना चाहिए और इनका प्रारूप सदस्य स्वयं (सचिवालय की सहायता से) तैयार करता है, जबकि सरकारी विधेयक संबंधित मंत्रालय और विधि मंत्रालय मिलकर बनाते हैं। अधिकतर निजी विधेयक मंत्री के आश्वासन पर **वापस** ले लिए जाते हैं, पर कई बार वे सरकार को नया कानून लाने के लिए प्रेरित करते हैं।

> ⚠️ **ध्यान दें — निजी विधेयक का अर्थ**
> "निजी सदस्य" वह है जो **मंत्री नहीं** है — वह **निर्वाचित** भी हो सकता है और **मनोनीत** भी। "निजी विधेयक" का अर्थ "मनोनीत सदस्य का विधेयक" नहीं।
> धन विधेयक **केवल मंत्री** ला सकते हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक **निजी सदस्य** भी ला सकता है।

🔍 आसान परिभाषा: निजी सदस्य विधेयक (Private Member's Bill)

📘 **परिभाषा:** संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो मंत्री नहीं है; इसे पेश करने के लिए सदन की अनुमति और एक माह की सूचना चाहिए, और यह सरकार की नीति का नहीं, सदस्य के अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार नहीं, कोई सामान्य सांसद अपने विचार से कानून का प्रस्ताव रखता है। 🏠 **उदाहरण:** किसी सांसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर अपना विधेयक रखा और 2015 में राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया।

📖 24 अप्रैल 2015 — 45 वर्ष बाद पारित हुआ निजी सदस्य विधेयक

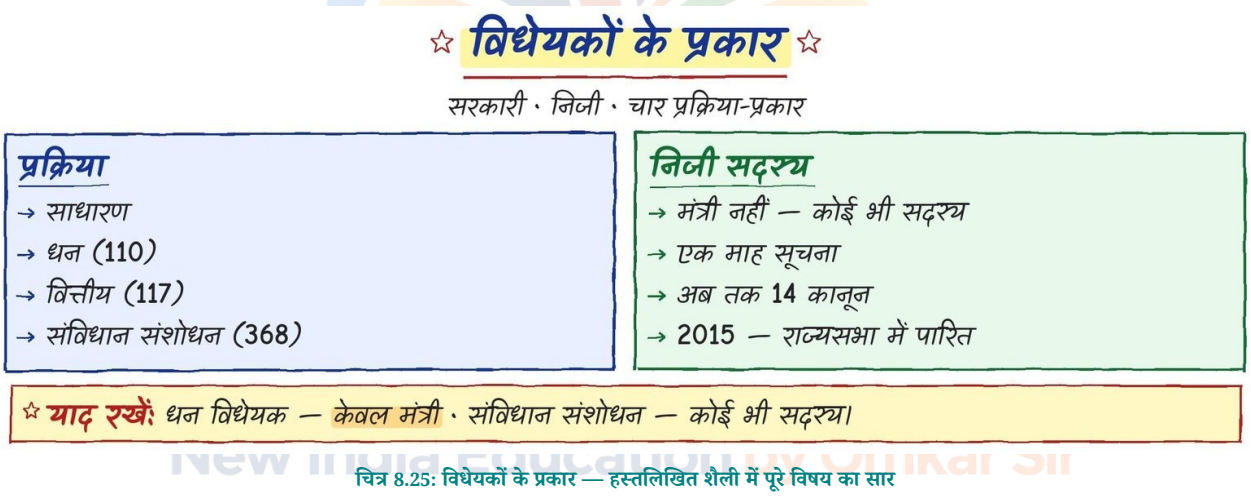
संसद में मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य विधेयक ला सकता है — इसे **निजी सदस्य विधेयक (Private Member's Bill)** कहते हैं। हर शुक्रवार दोपहर बाद इनके लिए समय होता है, पर ज़्यादातर बहस के बाद वापस ले लिए जाते हैं। 1952 से अब तक केवल **14** निजी विधेयक कानून बने; आख़िरी था 1970 में अधिनियम बना उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक, 1968।

24 अप्रैल 2015 को राज्यसभा में तिरुचि शिवा का **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014** पेश हुआ। मंत्री ने आश्वासन देकर वापस लेने को कहा, पर शिवा अड़े रहे। अंततः सदन के नेता अरुण जेटली की सहमति से विधेयक **ध्वनि मत** से पारित हुआ — राज्यसभा में **45 वर्ष** बाद कोई निजी विधेयक पारित हुआ।

लोकसभा में यह विधेयक पारित नहीं हुआ, पर इसी से प्रेरित सरकारी विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 बना। निजी विधेयक कम पारित होते हैं, पर नीति की दिशा बदल देते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए पाँच चरणों से गुज़रना पड़ता है। अब साधारण विधेयक की यात्रा।

📌 **याद रखने लायक बात:** अब तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक कानून बने (अंतिम 1970); राज्यसभा में 2015 में 45 वर्ष बाद एक पारित।



चित्र 8.25: विधेयकों के प्रकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 सरकारी विधेयक बनाम निजी सदस्य विधेयक

1. सरकारी विधेयक — मंत्री द्वारा; सरकार की नीति; अस्वीकार होना सरकार में अविश्वास जैसा।
2. निजी विधेयक — गैर-मंत्री सदस्य द्वारा; शुक्रवार दोपहर बाद; एक माह की सूचना।
3. अब तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक कानून बने; अंतिम 1970 में।
4. 2015 में राज्यसभा ने 45 वर्ष बाद एक निजी विधेयक पारित किया।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — विधेयक का प्रकाशन**
> पुरःस्थापन के बाद विधेयक भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है; अध्यक्ष की अनुमति से पुरःस्थापन से पहले भी प्रकाशित हो सकता है।

24. साधारण विधेयक — 5 चरण (Ordinary Bill Procedure)

साधारण विधेयक (Ordinary Bill) वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों पर बनाया जाता है। यह दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत हो सकता है। इसे पास होने के लिए दोनों सदनों से साधारण बहुमत चाहिए।

चरण	विस्तृत विवरण
1. प्रथम वाचन (First Reading)	किसी भी सदन में; मंत्री या निजी सदस्य; सदन से अनुमति माँगना; विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य पढ़ना; कोई चर्चा नहीं; राजपत्र में प्रकाशन; यदि पहले राजपत्र में प्रकाशित हो चुका हो → अनुमति की ज़रूरत नहीं
2. द्वितीय वाचन — 3 उप-चरण (Second Reading)	(क) सामान्य चर्चा: विधेयक के सिद्धांतों और प्रावधानों पर सामान्य बहस; सदन के 4 विकल्प: तुरंत विचार करना, प्रवर समिति को भेजना, संयुक्त समिति को भेजना, जनमत के लिए प्रसारित करना; (ख) समिति स्तर: प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा खंड-दर-खंड परीक्षण; सिद्धांत नहीं बदल सकते; रिपोर्ट सदन को; (ग) विचार स्तर: सदन — खंड-दर-खंड; सदस्य संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं
3. तृतीय वाचन (Third Reading)	विधेयक समग्र रूप से केवल स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए; संशोधन नहीं; औपचारिक या छोटे संपादकीय संशोधन ही; साधारण बहुमत से पास → पीठासीन अधिकारी प्रमाणित → दूसरे सदन को प्रेषित
4. दूसरे सदन में (In Second House)	सभी 3 वाचन; दूसरे सदन के 4 विकल्प: (क) यथावत् पास करें; (ख) संशोधनों के साथ पास करें → पहले सदन को लौटाएँ; (ग) अस्वीकार करें → गतिरोध; (घ) 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं → गतिरोध। गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं
5. राष्ट्रपति की स्वीकृति (President Assent)	3 विकल्प: (क) स्वीकृति दें → विधेयक = अधिनियम (कानून); (ख) स्वीकृति रोक लें (Withhold) → विधेयक समाप्त; (ग) पुनर्विचार के लिए लौटाएँ → संसद फिर पास करे (परम बहुमत ज़रूरी नहीं) → स्वीकृति देना अनिवार्य (निलंबनकारी वीटो)

📌 राष्ट्रपति का वीटो

भारत में राष्ट्रपति को निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto) प्राप्त है — वे विधेयक लौटा सकते हैं, लेकिन संसद फिर पास करे तो स्वीकृति देना अनिवार्य है। यह अमेरिका के परम वीटो (Absolute Veto) से अलग है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को परम वीटो प्राप्त है — विधेयक लौटा नहीं सकते।

📊 विधेयक कहाँ-कहाँ भेजा जा सकता है

1. **प्रवर समिति** — केवल उसी सदन के सदस्य।
2. **संयुक्त समिति** — दोनों सदनों के सदस्य।
3. **विभाग-संबंधित स्थायी समिति** — अध्यक्ष/सभापति द्वारा भेजा जाता है।
4. सदन चाहे तो सीधे विचार भी कर सकता है या जनमत जानने के लिए परिचालित कर सकता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पारित विधेयक का प्रमाणन

दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले उस सदन का पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करता है जिसमें वह अंतिम रूप से पारित हुआ।

साधारण विधेयक की यात्रा (अनुच्छेद 107, 108, 111)



चित्र 8.26: साधारण विधेयक की यात्रा — पुरःस्थापन से राष्ट्रपति की स्वीकृति तक

24.1 राष्ट्रपति के तीन विकल्प और "जेबी वीटो"

दोनों सदनों से पारित साधारण विधेयक पर **अनुच्छेद 111** के तहत राष्ट्रपति — (1) **स्वीकृति** दे सकते हैं, (2) स्वीकृति **रोक** सकते हैं, या (3) **पुनर्विचार** के लिए लौटा सकते हैं। लौटाया गया विधेयक संसद बिना संशोधन या संशोधन के साथ फिर पारित करे, तो राष्ट्रपति को **स्वीकृति देनी ही होगी**। संविधान में निर्णय की **कोई समय-सीमा नहीं** — इसी कारण "जेबी वीटो" संभव है; **1986** में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया था। धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते, क्योंकि वह उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश होता है।

🔍 आसान परिभाषा: वाचन (Reading of a Bill)

📘 **परिभाषा:** संसद में विधेयक के विचार का औपचारिक चरण; प्रथम वाचन में पुरःस्थापन और प्रकाशन, द्वितीय वाचन में सामान्य चर्चा, समिति-जाँच और खंड-वार विचार व संशोधन, तथा तृतीय वाचन में पूरे विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने पर मतदान होता है।

💡 **आसान भाषा में:** विधेयक तीन बार "पढ़ा" जाता है — पहली बार परिचय, दूसरी बार गहरी जाँच, तीसरी बार अंतिम हाँ या ना। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी शोध-पत्र की पहली प्रस्तुति, फिर विशेषज्ञों द्वारा एक-एक अनुच्छेद की जाँच, और अंत में स्वीकृति के लिए अंतिम बैठक।

📖 देवडूंगरी से संसद तक — सूचना का अधिकार कानून की यात्रा

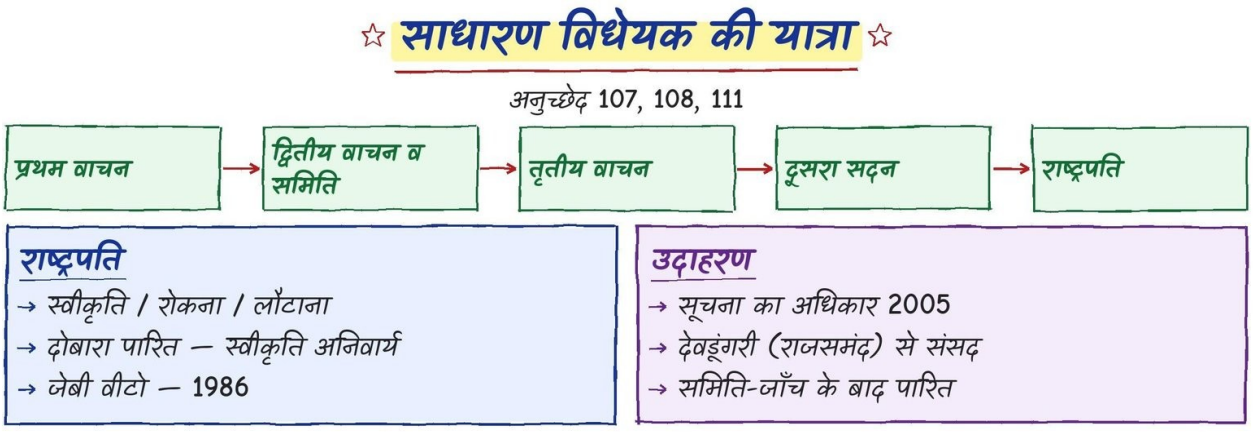
राजसमंद ज़िले के **देवडूंगरी** गाँव में 1990 में अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह ने **मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)** बनाया। मज़दूरों को मज़दूरी पूरी नहीं मिलती थी और सरकारी रिकॉर्ड देखने का कोई अधिकार नहीं था। संगठन ने गाँवों में **जन सुनवाई** शुरू की और 1996 में **ब्यावर** में लंबा धरना दिया — नारा था, "हमारा पैसा, हमारा हिसाब।"

यह आंदोलन राजस्थान से पूरे देश में फैला। राजस्थान ने 2000 में अपना सूचना का अधिकार कानून बनाया। केंद्र में **सूचना का अधिकार विधेयक, 2004** लोकसभा में पेश हुआ, **विभाग-संबंधित स्थायी समिति** को भेजा गया, समिति की सिफ़ारिशों के बाद **11 मई 2005** को लोकसभा और **12 मई 2005** को राज्यसभा ने इसे पारित किया; **15 जून 2005** को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

यह यात्रा साधारण विधेयक के पाँचों चरण दिखाती है — **पुरःस्थापन, समिति-जाँच व विचार, खंडवार चर्चा, तृतीय वाचन, दूसरा सदन और राष्ट्रपति की स्वीकृति** — और यह भी कि जनता की माँग कैसे कानून बनती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** साधारण विधेयक दोनों सदनों में बराबर है; पर एक विधेयक ऐसा है जिसमें राज्यसभा केवल सिफ़ारिश कर सकती है — धन विधेयक।

📌 **याद रखने लायक बात:** सूचना का अधिकार अधिनियम: लोकसभा 11 मई, राज्यसभा 12 मई, स्वीकृति 15 जून 2005; जड़ें राजसमंद (देवडूंगरी) में।



चित्र 8.27: साधारण विधेयक के 5 चरण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 साधारण विधेयक — गतिरोध के तीन रूप (अनुच्छेद 108)

1. दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे।
2. दोनों सदन संशोधनों पर अंतिम रूप से असहमत हों।
3. दूसरा सदन छह माह से अधिक समय तक विधेयक पारित न करे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — छह माह की गणना

छह माह की अवधि में वे दिन नहीं गिने जाते जब दूसरा सदन लगातार चार दिन से अधिक के लिए सत्रावसित या स्थगित रहा हो।

🌟 क्या आप जानते हैं? — जेबी वीटो

संविधान राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति की समय-सीमा तय नहीं करता — इसी से 1986 में भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर जेबी वीटो संभव हुआ।

25. धन विधेयक — परिभाषा और प्रक्रिया (Money Bill — अनुच्छेद 110)

🔍 आसान परिभाषा: धन विधेयक (Money Bill)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 110 के अनुसार वह विधेयक जिसमें केवल कराधान, सरकारी व्यय, या संचित निधि से जुड़े 7 निर्दिष्ट विषयों में से एक या अधिक हों — इसे संसद का सबसे शक्तिशाली वित्तीय उपकरण माना जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** धन विधेयक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती — केवल 14 दिन के भीतर सुझाव दे सकती है, जिन्हें लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह लोकसभा को राज्यसभा पर वित्तीय मामलों में पूर्ण प्राथमिकता देता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार में घर का बजट-खर्च तय करने का अंतिम अधिकार केवल कमाने वाले सदस्य के पास हो, बाकी सदस्य सुझाव तो दे सकते हैं पर अंतिम फैसला नहीं बदल सकते — वैसे ही धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय ही अंतिम होता है, राज्यसभा सिर्फ सुझाव देकर रह जाती है। यही कारण है कि सन् 2016 का आधार विधेयक धन विधेयक के रूप में पास किया जाना विवादास्पद रहा — इससे राज्यसभा को बायपास (bypass) करने का रास्ता निकाला गया, जो उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया गया था।

◆ अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक में 7 विषय

क्र.	धन विधेयक में शामिल विषय (अनुच्छेद 110)
1	किसी कर का अधिरोपण (Imposition), उन्मूलन (Abolition), माफी (Remission), परिवर्तन (Alteration) या विनियमन — करारोपण संबंधी सभी प्रावधान
2	केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन (Regulation of Borrowing of Money by Union Government)
3	भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) या आकस्मिक निधि (Contingency Fund) की अभिरक्षा; उनमें धन जमा करना या निकालना
4	भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन (Appropriation from CFI) — बजट का व्यय पक्ष (Expenditure Side)
5	संचित निधि पर भारित व्यय (Charged Expenditure) की घोषणा या ऐसे व्यय में वृद्धि
6	संचित निधि या भारत के लोक लेखा पर धन की प्राप्ति; ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना; संघ/राज्य के खातों का अंकेक्षण (Audit)
7	उपर्युक्त किसी विषय से आनुषंगिक (Incidental) कोई मामला

◆ धन विधेयक नहीं माना जाएगा — 3 अपवाद

1. जुर्माना (Fine) या अन्य आर्थिक दंड (Monetary Penalty) — कर-जैसा होते हुए भी, यह धन विधेयक नहीं
2. लाइसेंस शुल्क या किसी सेवा के लिए शुल्क (Fees) — नियामक शुल्क धन विधेयक नहीं
3. किसी स्थानीय प्राधिकरण/निकाय द्वारा स्थानीय उद्देश्यों के लिए कर — नगरपालिका कर आदि

पहलू	विवरण
प्रस्तुति (Introduction)	केवल लोकसभा में (राज्यसभा में नहीं); केवल मंत्री द्वारा (निजी सदस्य नहीं); राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य
राज्यसभा की सीमित शक्ति	राज्यसभा संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती — केवल सुझाव (Recommendations) दे सकती है; 14 दिन में लौटाना; लोकसभा इन सुझावों को मानने या अस्वीकार करने दोनों में सक्षम; राज्यसभा 14 दिन में न लौटाए → दोनों सदनों से पारित माना जाएगा
अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र	राज्यसभा को भेजते समय और राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजते समय अध्यक्ष प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं; अंतिम निर्णय — न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद कोई चुनौती नहीं दे सकते; अध्यक्ष की यह विशेष शक्ति है
राष्ट्रपति के विकल्प	(क) स्वीकृति दें; (ख) रोक लें — पुनर्विचार के लिए लौटाने का विकल्प नहीं (परम वीटो); धन विधेयक को लौटा नहीं सकते
संयुक्त बैठक	धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती — यह लोकसभा की सर्वोपरि शक्ति (overriding power) है; साधारण विधेयक से यह बड़ा अंतर

◆ साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक — 9 प्रमुख अंतर

साधारण विधेयक	धन विधेयक (अनुच्छेद 110)
◆ **लोकसभा या राज्यसभा — किसी में भी प्रस्तुत**	◆ केवल लोकसभा में — राज्यसभा में नहीं
◆ **मंत्री या निजी सदस्य — कोई भी**	◆ केवल मंत्री — निजी सदस्य नहीं
◆ **राष्ट्रपति की सिफारिश ज़रूरी नहीं**	◆ राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य
◆ **राज्यसभा संशोधन या अस्वीकार कर सकती है**	◆ राज्यसभा संशोधन/अस्वीकार नहीं — केवल सुझाव
◆ **राज्यसभा अधिकतम 6 माह रोक सकती है**	◆ राज्यसभा अधिकतम 14 दिन रोक सकती है
◆ **अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र ज़रूरी नहीं**	◆ अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र अनिवार्य
◆ **गतिरोध पर संयुक्त बैठक**	◆ संयुक्त बैठक नहीं — लोकसभा की सर्वोपरि शक्ति (overriding power)
◆ **राष्ट्रपति: स्वीकृति + रोकना + लौटाना**	◆ राष्ट्रपति: स्वीकृति + रोकना — लौटाना नहीं
◆ **लोकसभा में हार → सरकार का इस्तीफा हो सकता है**	◆ लोकसभा में हार → सरकार को इस्तीफा देना अनिवार्य

📊 धन विधेयक के सात विषय (अनुच्छेद 110(1))

1. कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
2. सरकार द्वारा उधार लेना; संचित/आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा व धन जमा-निकासी।
3. संचित निधि से विनियोग; भारित व्यय घोषित करना; प्राप्ति व लेखा-परीक्षा।

📊 धन विधेयक — पाँच पक्की बातें

1. राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश के बिना पुरःस्थापन नहीं (अनुच्छेद 117)।
2. केवल लोकसभा में और केवल मंत्री द्वारा।
3. राज्यसभा अधिकतम **14 दिन** रख सकती है; केवल सिफ़ारिश कर सकती है।
4. राष्ट्रपति स्वीकृति रोक सकते हैं, पर पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते।
5. संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "केवल" शब्द का महत्व

अनुच्छेद 110(1) कहता है कि धन विधेयक में "केवल" वे विषय हों जो उस अनुच्छेद में गिनाए गए हैं — इसी शब्द पर आधार और वित्त अधिनियम 2017 की बहस टिकी है।

धन विधेयक की प्रक्रिया (अनुच्छेद 109, 110)



चित्र 8.28: धन विधेयक — लोकसभा से राज्यसभा (14 दिन) और राष्ट्रपति तक

New India Education by Omkar Sir

25.1 अध्यक्ष का प्रमाणन और न्यायिक समीक्षा का प्रश्न

अनुच्छेद 110(3) कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर **लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम** होगा, और अनुच्छेद 110(4) के अनुसार राज्यसभा भेजते समय और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजते समय अध्यक्ष का **प्रमाणपत्र** साथ जाता है। **मोहम्मद सईद सिद्दीकी (2014)** में न्यायालय ने कहा था कि यह निर्णय न्यायिक समीक्षा से बाहर है, पर **के.एस. पुट्टास्वामी (आधार, 2018)** में बहुमत ने प्रमाणन की जाँच की और आधार अधिनियम को वैध धन विधेयक माना।

रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक (नवंबर 2019) में पाँच न्यायाधीशों ने वित्त अधिनियम 2017 (जिसने कई न्यायाधिकरणों का ढाँचा बदला) के संदर्भ में यह प्रश्न **सात न्यायाधीशों की पीठ** को सौंपा कि "धन विधेयक" की सीमा क्या है और प्रमाणन पर न्यायिक समीक्षा कितनी हो। अक्टूबर 2026 तक इस पीठ ने निर्णय नहीं दिया था; अक्टूबर 2026 में आधार निर्णय की पुनर्विलोकन याचिकाएँ बहुमत से ख़ारिज हुईं। अगस्त 2026 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या **34 से 38** करने वाला विधेयक भी धन विधेयक के रूप में पारित हुआ।

🔍 आसान परिभाषा: अध्यक्ष का प्रमाणपत्र (Speaker's Certificate)

📘 **परिभाषा:** लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक पर अंकित यह घोषणा कि वह अनुच्छेद 110 के अर्थ में धन विधेयक है; यह प्रमाणपत्र राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास विधेयक के साथ जाता है और विधेयक की पूरी प्रक्रिया (राज्यसभा की सीमित भूमिका) इसी से तय होती है।

💡 **आसान भाषा में:** अध्यक्ष की एक "मुहर" तय कर देती है कि राज्यसभा उस विधेयक को बदल सकेगी या केवल सलाह दे सकेगी। 🏠 **उदाहरण:** आधार विधेयक, 2016 पर अध्यक्ष के प्रमाणपत्र के कारण राज्यसभा की सिफ़ारिशें लोकसभा ने अस्वीकार कर दीं और विधेयक पारित मान लिया गया।

📊 धन विधेयक पर न्यायिक निर्णय

1. **मोहम्मद सईद सिद्दीकी (2014)** — प्रमाणन न्यायिक समीक्षा से बाहर (बाद में संदेह)।
2. **के.एस. पुट्टास्वामी — आधार (2018)** — 4:1 से वैध धन विधेयक।
3. **रोजर मैथ्यू (2019)** — प्रश्न सात न्यायाधीशों की पीठ को; निर्णय लंबित।

📖 मार्च 2016 — आधार विधेयक और राज्यसभा की सीमा

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016 को लोकसभा अध्यक्ष ने **धन विधेयक** प्रमाणित किया और मार्च 2016 में लोकसभा ने इसे पारित किया। राज्यसभा, जहाँ सरकार अल्पमत में थी, ने पाँच संशोधनों की **सिफ़ारिश** के साथ इसे लौटाया। **16 मार्च 2016** को लोकसभा ने सभी सिफ़ारिशें अस्वीकार कर दीं — और विधेयक पारित मान लिया गया।

विरोधियों का तर्क था कि यह विधेयक केवल कर या संचित निधि से जुड़ा नहीं, इसलिए अनुच्छेद 110 की कसौटी "**केवल (only)**" पर खरा नहीं उतरता। **26 सितंबर 2018** को **के.एस. पुट्टास्वामी (आधार)** मामले में उच्चतम न्यायालय ने 4:1 से इसे वैध धन विधेयक माना; न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने असहमति में इसे "संविधान के साथ धोखा" कहा।

नवंबर 2019 में **रोजर मैथ्यू** मामले में पाँच न्यायाधीशों ने यह प्रश्न **सात न्यायाधीशों की पीठ** को सौंपा — अक्टूबर 2026 तक यह पीठ इस पर निर्णय नहीं दे पाई थी। अगस्त 2026 में भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 से 38 करने वाला विधेयक धन विधेयक के रूप में पारित हुआ, और बहस फिर ताज़ा हुई।

🎯 **इस कहानी से समझें:** धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती। पर साधारण और वित्तीय विधेयकों पर गतिरोध हो तो? — संयुक्त बैठक।

📌 **याद रखने लायक बात:** धन विधेयक प्रमाणन अध्यक्ष का; न्यायिक समीक्षा का प्रश्न सात न्यायाधीशों की पीठ के पास लंबित।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 14 दिन का नियम

राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर सिफ़ारिशों के साथ या बिना लौटा दे; ऐसा न करने पर विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है।

📊 धन विधेयक नहीं माना जाता

1. जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने वाला प्रावधान।
2. लाइसेंस शुल्क या सेवा के लिए शुल्क।
3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय उद्देश्यों के लिए कर।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्य में धन विधेयक

राज्यों में यही व्यवस्था अनुच्छेद 198-199 में है — धन विधेयक केवल विधानसभा में, और प्रमाणन विधानसभा अध्यक्ष करते हैं।



चित्र 8.29: धन विधेयक (अनुच्छेद 110) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

26. वित्तीय विधेयक और संयुक्त बैठक (Financial Bills & Joint Sitting)

वित्तीय विधेयक वे विधेयक हैं जिनमें वित्तीय प्रावधान होते हैं। इन्हें धन विधेयक की तुलना में व्यापक श्रेणी माना जाता है। 3 प्रकार के वित्तीय विधेयक होते हैं।

प्रकार	परिभाषा	प्रस्तुति	राज्यसभा की शक्ति
धन विधेयक (अनुच्छेद 110)	केवल अनुच्छेद 110 के 7 विषय; संकीर्ण परिभाषा	केवल लोकसभा; केवल मंत्री; राष्ट्रपति की सिफारिश; संयुक्त बैठक नहीं	केवल सुझाव; 14 दिन

प्रकार	परिभाषा	प्रस्तुति	राज्यसभा की शक्ति
वित्तीय विधेयक-I (अनुच्छेद 117(1))	अनुच्छेद 110 के विषय + अन्य वित्तीय विषय; धन विधेयक से व्यापक	केवल लोकसभा में प्रस्तुत; राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य; संयुक्त बैठक संभव	राज्यसभा संशोधन/अस्वीकार कर सकती है — साधारण विधेयक जैसी शक्ति
वित्तीय विधेयक-II (अनुच्छेद 117(3))	संचित निधि से व्यय वाला; अनुच्छेद 110 का कोई विषय नहीं	किसी भी सदन में प्रस्तुत; प्रस्तुति में राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं, विचार में ज़रूरी; संयुक्त बैठक संभव	राज्यसभा संशोधन/अस्वीकार — साधारण विधेयक जैसी शक्ति

🔍 आसान परिभाषा: संयुक्त बैठक (Joint Sitting — अनुच्छेद 108)

📘 **परिभाषा:** वह व्यवस्था जब किसी साधारण या वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध (Deadlock) हो जाए, तब राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं जिसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर मतदान करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** संयुक्त बैठक गतिरोध सुलझाने का एक प्रभावी संवैधानिक तरीका है, लेकिन यह केवल साधारण और वित्तीय विधेयकों (Financial Bills-I और II) पर होती है — धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक कभी नहीं होती। लोकसभा की सदस्य-संख्या राज्यसभा से दोगुनी से भी अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में हमेशा लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है — यही इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक निहितार्थ है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए परिवार की सभी शाखाओं (बड़ी और छोटी) को एक साथ बुलाकर बहुमत से फैसला कराया जाए — जिसमें बड़ी शाखा (लोकसभा — 543 सदस्य) की संख्या के कारण उसकी राय ही अंततः हावी रहती है, चाहे छोटी शाखा (राज्यसभा — 245 सदस्य) कितनी भी असहमत क्यों न हो। अब तक भारत में केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है — दहेज-निषेध विधेयक (1961), बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (1978), और आतंकवाद निवारण विधेयक — पोटा (2002)।

पहलू	विवरण
कब बुलाई जाती है?	(क) दूसरे सदन ने विधेयक अस्वीकार किया; (ख) दोनों सदनों में संशोधनों पर अंतिम असहमति; (ग) 6 माह से अधिक पारित किए बिना लंबित
किन विधेयकों पर?	साधारण विधेयक + वित्तीय विधेयक-I और II; धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं होती
अध्यक्षता	लोकसभा अध्यक्ष करते हैं; अध्यक्ष अनुपस्थित हों → उपाध्यक्ष; उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित → राज्यसभा उपसभापति; अन्य कोई सदस्य
राज्यसभा सभापति की भूमिका	संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते — क्योंकि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं; अध्यक्ष करते हैं
गणपूर्ति (Quorum)	दोनों सदनों की संयुक्त सदस्यता का 1/10
नियम	लोकसभा के प्रक्रिया-नियम लागू होते हैं (राज्यसभा के नहीं)
नए संशोधन	सामान्यतः नहीं; केवल 2 अपवाद: (1) असहमति का कारण बने संशोधन; (2) विलंब के कारण ज़रूरी संशोधन

26.1 वित्तीय विधेयक (I) और (II) — अनुच्छेद 117

वित्तीय विधेयक (I) — अनुच्छेद 117(1): इसमें अनुच्छेद 110 के किसी विषय के साथ-साथ अन्य विषय भी होते हैं। धन विधेयक की तरह यह **केवल लोकसभा** में और **राष्ट्रपति की सिफ़ारिश** पर पेश होता है; पर उसके बाद यह **साधारण विधेयक** की तरह चलता है — राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है और गतिरोध पर **संयुक्त बैठक** हो सकती है। **वित्तीय विधेयक (II)** — अनुच्छेद 117(3): इसमें भारत की संचित निधि से व्यय के प्रावधान होते हैं, पर अनुच्छेद 110 के विषय नहीं; यह किसी भी सदन में पेश हो सकता है, बस **विचार के लिए** राष्ट्रपति की सिफ़ारिश चाहिए।

🔍 आसान परिभाषा: वित्तीय विधेयक (Financial Bill)

📘 **परिभाषा:** राजस्व या व्यय से संबंधित वह विधेयक जो धन विधेयक नहीं है — अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत आने वाला (धन विषय + अन्य विषय) या अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आने वाला (संचित निधि से व्यय); हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, पर हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं।

💡 **आसान भाषा में:** जिस विधेयक में पैसे की बात हो, पर वह "केवल" पैसे की बात न करे — वह वित्तीय विधेयक है; उसमें राज्यसभा की पूरी भूमिका रहती है। 🏠 **उदाहरण:** कोई विधेयक नया कर भी लगाए और किसी नियामक संस्था का ढाँचा भी बदले, तो वह अनुच्छेद 117(1) का वित्तीय विधेयक है।

◆ अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है

1. दहेज-निषेध विधेयक (Dowry Prohibition Bill) — 6 मई 1961
2. बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (Banking Service Commission Repeal Bill) — 16 मई 1978
3. आतंकवाद निवारण विधेयक (Prevention of Terrorism Bill — POTA) — 26 मार्च 2002 (पक्ष में 425, विपक्ष में 296)

संयुक्त बैठक में दोनों सदनों की कुल संख्या (लोकसभा 543 + राज्यसभा 245 = **788**) में लोकसभा का भारी वज़न होता है, इसलिए गतिरोध प्रायः लोकसभा के बहुमत के पक्ष में सुलझता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की **सूचना** दे दें और उसके बाद लोकसभा भंग हो जाए, तब भी संयुक्त बैठक हो सकती है और विधेयक व्यपगत नहीं होता।

📊 वित्तीय विधेयक — दो प्रकार

1. **117(1)** — धन विषय + अन्य विषय; केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर।
2. **117(3)** — संचित निधि से व्यय; किसी भी सदन में; विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश।
3. दोनों में राज्यसभा संशोधन या अस्वीकार कर सकती है; गतिरोध पर संयुक्त बैठक।

📖 26 मार्च 2002 — जब पोटा के लिए दोनों सदन एक साथ बैठे

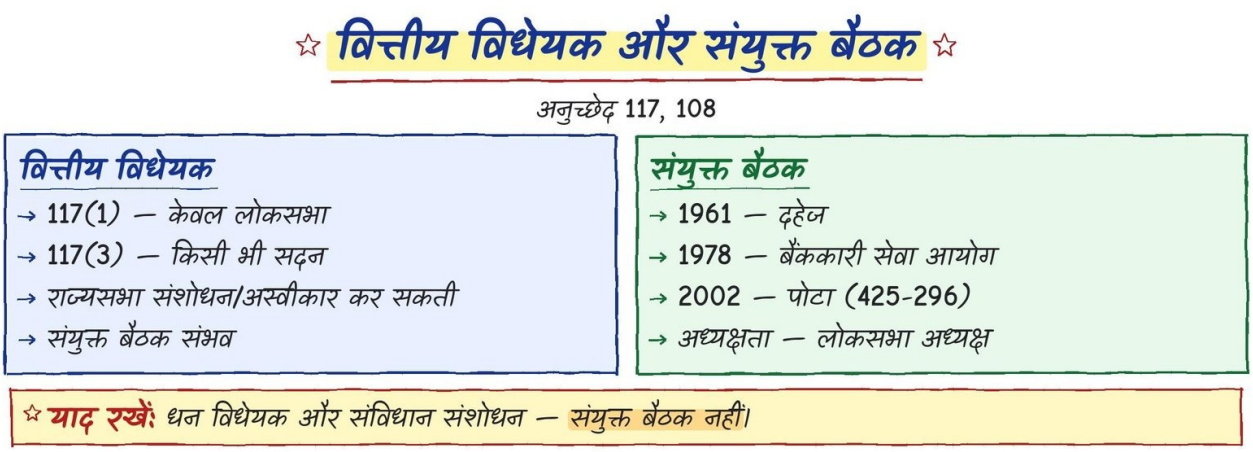
आतंकवाद निवारण अध्यादेश (POTO) की जगह लेने वाला **आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002** लोकसभा ने पारित किया, पर राज्यसभा ने **21 मार्च 2002** को उसे अस्वीकार कर दिया। सरकार के पास लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में नहीं। तब राष्ट्रपति ने **अनुच्छेद 108** के तहत दोनों सदनों की **संयुक्त बैठक** बुलाई।

26 मार्च 2002 को संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक हुई। विधेयक **425** बनाम **296** मतों से पारित हुआ — संयुक्त बैठक में **उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत** से निर्णय होता है, और लोकसभा की बड़ी संख्या इसमें निर्णायक बनती है।

यह भारत की तीसरी संयुक्त बैठक थी — पहली **1961** (दहेज प्रतिषेध विधेयक) और दूसरी **1978** (बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक)। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती — तब गतिरोध का क्या? अगला खंड संविधान संशोधन विधेयक और कानून बनाने की गुणवत्ता पर।

📌 **याद रखने लायक बात:** तीन संयुक्त बैठकें: 1961 दहेज, 1978 बैंककारी सेवा आयोग, 2002 पोटा (425-296)।



चित्र 8.30: वित्तीय विधेयक और संयुक्त बैठक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 संयुक्त बैठक — मुख्य नियम

1. राष्ट्रपति बुलाते हैं; अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष।
2. गणपूर्ति — दोनों सदनों की कुल सदस्य-संख्या का दसवाँ भाग।
3. लोकसभा के प्रक्रिया-नियम लागू; निर्णय उपस्थित-मतदान का साधारण बहुमत।

27. संविधान संशोधन विधेयक, अध्यादेश एवं विधि-निर्माण की गुणवत्ता

साधारण, धन और वित्तीय विधेयकों के अलावा चौथा प्रकार है **संविधान संशोधन विधेयक** (अनुच्छेद 368), जिसकी प्रक्रिया सबसे कठोर है। साथ ही, जब संसद सत्र में न हो, तब कानून की जगह **अध्यादेश** (अनुच्छेद 123) काम करता है। इस खंड में ये दोनों, और यह प्रश्न भी कि संसद कानून कितनी गहराई से बनाती है।

27.1 संविधान संशोधन विधेयक बनाम साधारण विधेयक

आधार	संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368)	साधारण विधेयक
पुरःस्थापन	किसी भी सदन में; मंत्री या निजी सदस्य; राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं	किसी भी सदन में; मंत्री या निजी सदस्य
बहुमत	हर सदन में **अलग-अलग विशेष बहुमत**	उपस्थित एवं मतदान करने वालों का साधारण बहुमत
गतिरोध	**संयुक्त बैठक नहीं** — एक सदन अस्वीकार करे तो विधेयक समाप्त	संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) संभव
राज्यों की भूमिका	संघीय प्रावधान बदलें तो **आधे राज्यों** के विधानमंडल का साधारण बहुमत से अनुसमर्थन	कोई भूमिका नहीं
राष्ट्रपति	स्वीकृति देना **बाध्यकारी** (24वाँ संशोधन, 1971) — न रोक सकते, न लौटा सकते	स्वीकृति, रोकना या एक बार लौटाना

27.2 अध्यादेश — संसद की अनुपस्थिति में कानून

अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के **दोनों या कोई एक सदन** सत्र में न हो और राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर **अध्यादेश** जारी कर सकते हैं — इसका प्रभाव संसद के कानून जैसा होता है। संसद के फिर से बैठने के **छह सप्ताह** के भीतर इसे अधिनियम से बदलना होता है, वरना यह समाप्त हो जाता है; संसद इसे अस्वीकार करने का संकल्प भी पारित कर सकती है। अध्यादेश पिछली तिथि से लागू हो सकता है, किसी कानून को संशोधित कर सकता है, पर संविधान संशोधन नहीं कर सकता।

डी.सी. वाधवा (1987) में न्यायालय ने बिहार में एक ही अध्यादेश को बार-बार पुनः जारी करने को "संविधान के साथ धोखा" कहा, और **कृष्ण कुमार सिंह (2017)** में सात न्यायाधीशों ने कहा कि अध्यादेश को सदन के सामने न रखना संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन है और न्यायिक समीक्षा से राष्ट्रपति की "संतुष्टि" भी अछूती नहीं। उदाहरण — **16 मई 2026** को जारी उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को **अगस्त 2026** में अधिनियम से बदला गया।

27.3 विधि-निर्माण की गुणवत्ता — समितियाँ, परामर्श और बहस

पूर्व-विधायी परामर्श नीति (2014) के अनुसार मंत्रालयों को कोई विधेयक मंत्रिमंडल में ले जाने से पहले उसका मसौदा कम-से-कम **30 दिन** जनता की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक करना चाहिए। संसद के भीतर गहराई की सबसे बड़ी कसौटी है कि विधेयक **विभाग-संबंधित स्थायी समिति** या **संयुक्त समिति** को भेजा जाए — जहाँ दलगत शोर कम और तथ्यों पर ध्यान अधिक होता है। "कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया नहीं, एक **राजनीतिक प्रक्रिया** भी है" — दलों की सहमति, जनमत और समितियों की जाँच मिलकर ही अच्छा कानून बनाते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: पूर्व-विधायी परामर्श (Pre-Legislative Consultation)

📘 **परिभाषा:** किसी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले उसके मसौदे, उद्देश्य और संभावित प्रभाव को सार्वजनिक करके जनता, विशेषज्ञों और प्रभावित वर्गों से सुझाव माँगने की प्रक्रिया; भारत में 2014 की नीति कम-से-कम 30 दिन का समय सुझाती है।

💡 **आसान भाषा में:** कानून बनने से पहले ही लोगों से पूछ लेना कि "यह मसौदा ठीक है या इसमें क्या बदलें?" 🏠 **उदाहरण:** कोई मंत्रालय ड्राफ़्ट विधेयक अपनी वेबसाइट पर डाले और राजस्थान के किसान संगठन, विश्वविद्यालय व आम नागरिक 30 दिन में अपने सुझाव भेजें।

📊 अध्यादेश — मुख्य बातें

1. जब संसद का कोई सदन सत्र में न हो (अनुच्छेद 123)।
2. संसद के फिर से बैठने के छह सप्ताह में अधिनियम से बदलना आवश्यक।
3. संविधान संशोधन नहीं कर सकता; पिछली तिथि से लागू हो सकता है।

📖 विधेयक समितियों तक क्यों कम पहुँचने लगे?

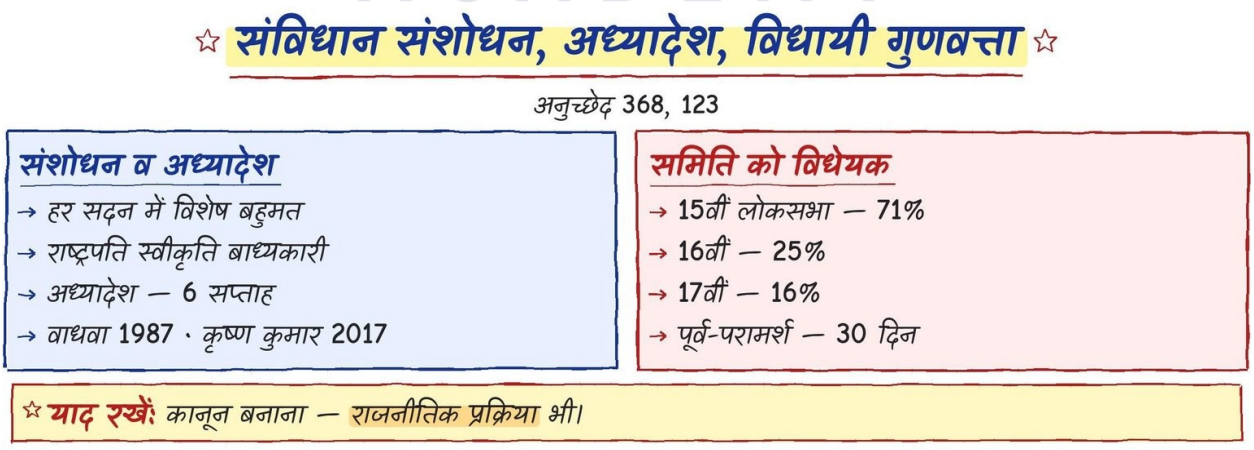
संसद के सामने हर वर्ष दर्जनों विधेयक आते हैं। अच्छे कानून के लिए ज़रूरी है कि विधेयक की बारीकी से जाँच हो — विशेषज्ञ बुलाए जाएँ, जनता की राय ली जाए। यही काम **विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ** करती हैं। पर आँकड़े एक चिंता दिखाते हैं — **15वीं लोकसभा (2009-14)** में लगभग **71%** विधेयक समितियों को भेजे गए, **16वीं (2014-19)** में लगभग **25%** और **17वीं (2019-24)** में लगभग **16%**।

इसका परिणाम — कई बड़े विधेयक कुछ ही घंटों की बहस में पारित हुए। 2026 के मानसून सत्र में लोकसभा में पारित 11 विधेयकों (विनियोग छोड़कर) में से 9 पर मंत्री के अलावा किसी सांसद ने बहस नहीं की।

दूसरी ओर, समितियों का महत्व भी दिखा — 2026 में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया, और 129वें व 130वें संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समितियों में शीतकालीन सत्र 2026 तक जाँच के अधीन हैं। "कानून बनाना केवल विधायी नहीं, एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है" — इसका सबसे स्पष्ट रूप यहीं दिखता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कानून के बाद संसद का दूसरा सबसे बड़ा काम — देश के पैसे पर नियंत्रण। अब बजट और उसके छह चरण।

📌 **याद रखने लायक बात:** समिति को भेजे विधेयक: 15वीं लोकसभा ~71%, 16वीं ~25%, 17वीं ~16%।



चित्र 8.31: संविधान संशोधन विधेयक, अध्यादेश एवं विधायी गुणवत्ता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

28. बजट — 6 चरण एवं कट प्रस्ताव (Budget & Cut Motions)

बजट (Budget) वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) है — यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। संविधान में "बजट" शब्द नहीं है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सन् 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश होता है (पहले 28 फरवरी को होता था)।

चरण	विस्तृत विवरण
1. बजट प्रस्तुति (Presentation)	वित्त मंत्री लोकसभा में बजट-भाषण देते हैं; सन् 2017 से 1 फरवरी को; लोकसभा में भाषण के बाद राज्यसभा में रखा जाता है (राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, अनुदान-माँगों पर मतदान नहीं); बजट दस्तावेज़: बजट-भाषण + वार्षिक वित्तीय विवरण + अनुदान-माँगें + वित्त विधेयक + राजकोषीय उत्तरदायित्व विवरण (FRBM); आर्थिक सर्वेक्षण 1-2 दिन पहले पेश
2. सामान्य चर्चा (General Discussion)	3-4 दिन; दोनों सदनों में; बजट को समग्र रूप में; कट प्रस्ताव नहीं; वित्त मंत्री का सामान्य उत्तर
3. विभागीय स्थायी समिति परीक्षण	सामान्य चर्चा के बाद सदन 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित; 24 विभागीय समितियाँ संबंधित मंत्रालयों की अनुदान-माँगें परीक्षण करती हैं; रिपोर्ट दोनों सदनों को; सन् 1993 में स्थापित, सन् 2004 में विस्तारित
4. अनुदान-माँगों पर मतदान (Voting on Demands)	स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद; लोकसभा = मंत्रालय-वार माँगों पर मतदान का विशेष अधिकार (राज्यसभा को नहीं); केवल मतदेय भाग (Votable Part) पर — भारित व्यय पर नहीं; सदस्य कट प्रस्ताव ला सकते हैं; गिलोटिन: अंतिम दिन अध्यक्ष शेष सभी माँगें एक साथ मतदान में रखते हैं
5. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)	अनुच्छेद 114: "संचित निधि से कोई धन विनियोजन के लिए बनाए गए कानून के अलावा नहीं निकाला जाएगा"; राशि या उद्देश्य बदलने वाला संशोधन नहीं; विनियोग अधिनियम → भुगतान वैध; लेखानुदान (Vote on Account): 31 मार्च से पहले के लिए अग्रिम अनुदान; सामान्यतः 2 माह (1/6 राशि); चुनाव वर्ष: 3-5 माह
6. वित्त विधेयक (Finance Bill)	आय-कर प्रस्ताव; धन विधेयक की सभी शर्तें; कर घटाने/समाप्त करने के संशोधन प्रस्तावित हो सकते हैं; 75 दिन में अधिनियमित करना अनिवार्य (कर संग्रहण अस्थायी संग्रह अधिनियम 1931); वित्त अधिनियम = बजट के आय-पक्ष को वैध करता है

◆ कट प्रस्ताव (Cut Motions) — 3 प्रकार

कट प्रस्ताव	क्या कहता है	उद्देश्य
नीति कट प्रस्ताव (Policy Cut Motion)	माँग को घटाकर ₹1 कर दो; वैकल्पिक नीति प्रस्तावित करो	अंतर्निहित नीति की अस्वीकृति — "हम इस नीति से असहमत हैं"
मितव्ययिता कट प्रस्ताव (Economy Cut Motion)	माँग को एक निर्दिष्ट राशि (lump sum) से घटाओ; या किसी विशिष्ट मद को हटाओ/घटाओ	प्रस्तावित व्यय में मितव्ययिता — "यह मद अत्यधिक महँगा है"
सांकेतिक कट प्रस्ताव (Token Cut Motion)	माँग को ₹100 घटाओ	किसी विशिष्ट शिकायत को उठाना — "सरकार की जिम्मेदारी के क्षेत्र में समस्या है"

📌 बजट 2017 का बदलाव

सन् 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश होने लगा (पहले फ़रवरी के अंतिम कार्यदिवस को)। इससे लेखानुदान की आवश्यकता कम हुई और नई योजनाएँ अप्रैल से ही लागू हो सकती हैं। रेल बजट को सामान्य बजट में विलय भी सन् 2017 से किया गया।

📊 बजट से जुड़े अनुदान

1. **लेखानुदान** — पूरा बजट पारित होने तक अग्रिम (सामान्यतः दो माह)।
2. **प्रत्ययानुदान** — अनिश्चित स्वरूप की माँग; "खाली चेक" जैसा।
3. **अपवादानुदान** — किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जो चालू सेवा का भाग नहीं।

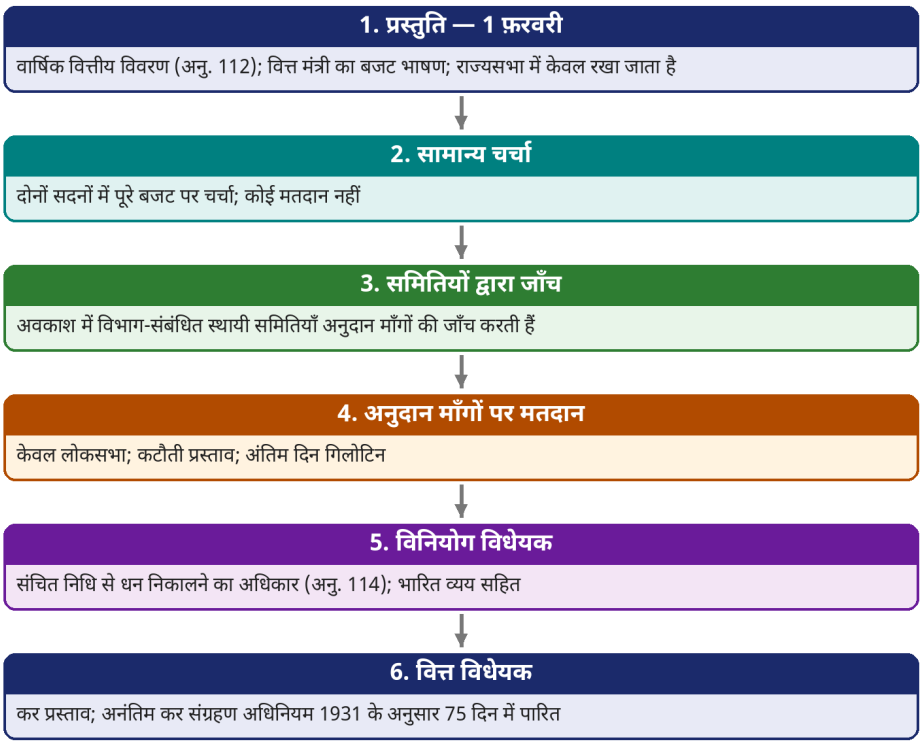
📊 कटौती प्रस्ताव — तीन प्रकार

1. **नीति कटौती** — माँग घटाकर ₹1; नीति से असहमति; सदस्य को वैकल्पिक नीति बतानी होती है।
2. **मितव्ययिता कटौती** — माँग को एक निश्चित राशि से घटाना।
3. **सांकेतिक कटौती** — ₹100 की कटौती; किसी विशेष शिकायत को उठाने के लिए।
4. कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में; पारित होना सरकार की हार माना जाता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — गिलोटिन

अनुदान माँगों पर चर्चा के निर्धारित अंतिम दिन अध्यक्ष बची हुई सभी माँगों को बिना चर्चा एक साथ मतदान के लिए रखते हैं — इसे गिलोटिन कहते हैं।

बजट का वार्षिक चक्र (अनुच्छेद 112-117)



चित्र 8.32: बजट का वार्षिक चक्र — प्रस्तुति से वित्त विधेयक तक (अनुच्छेद 112-117)

28.1 बजट से जुड़े अनुच्छेद — 112 से 117

अनुच्छेद	विषय	मुख्य बात
112	वार्षिक वित्तीय विवरण	राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष के लिए दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं; भारित और अन्य व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं
113	प्राक्कलनों की प्रक्रिया	भारित व्यय पर मतदान नहीं, केवल चर्चा; बाकी व्यय **अनुदान माँगों** के रूप में **केवल लोकसभा** में मतदान के लिए; राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बिना कोई माँग नहीं
114	विनियोग विधेयक	स्वीकृत अनुदान और भारित व्यय के लिए संचित निधि से धन निकालने का अधिकार; इसमें ऐसा संशोधन नहीं जो राशि या उद्देश्य बदले
115	पूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	चालू वर्ष में कम पड़ी राशि या नई सेवा; पिछले वर्ष के अधिक व्यय का नियमितीकरण
116	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान	बजट पारित होने तक अग्रिम राशि (सामान्यतः दो माह); अनिश्चित माँग के लिए "खाली चेक"; किसी विशेष प्रयोजन के लिए
117	वित्तीय विधेयक	धन विषयों वाले विधेयक केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर

वित्त विधेयक (करों के प्रस्ताव) को **अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931** के तहत **75 दिनों** के भीतर पारित होना चाहिए, क्योंकि बजट-भाषण के साथ घोषित कई कर तुरंत लागू हो जाते हैं। **1 फ़रवरी 2026** को पेश बजट 2026-27 में कुल व्यय लगभग **₹53.5 लाख करोड़** और गैर-ऋण प्राप्तियाँ लगभग **₹36.5 लाख करोड़** अनुमानित थीं।

🔍 आसान परिभाषा: लेखानुदान (Vote on Account)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लोकसभा द्वारा दिया गया वह अग्रिम अनुदान, जिससे पूरा बजट पारित होने तक सरकार वित्तीय वर्ष के एक भाग (सामान्यतः दो माह) का व्यय चला सके; इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होती।

💡 **आसान भाषा में:** पूरा बजट पास होने में देर हो, तो सरकार को "कुछ महीनों का ख़र्च" पहले ही दे दिया जाता है, ताकि वेतन-भुगतान न रुके। 🏠 **उदाहरण:** चुनावी वर्ष (जैसे 2024) में अंतरिम बजट के साथ लेखानुदान पारित हुआ और नई सरकार ने जुलाई 2024 में पूरा बजट पेश किया।

⚠️ ध्यान दें — अंतरिम बजट लेखानुदान

लेखानुदान केवल **व्यय** की अनुमति है; **अंतरिम बजट** में व्यय के साथ **प्राप्तियों** का भी पूरा लेखा होता है और कभी-कभी कर-प्रस्ताव भी।

अनुदान माँगों पर **कटौती प्रस्ताव** केवल लोकसभा में; राज्यसभा अनुदान माँगों पर मतदान नहीं करती।

📖 1 फ़रवरी — बजट की नई तारीख़ की कहानी

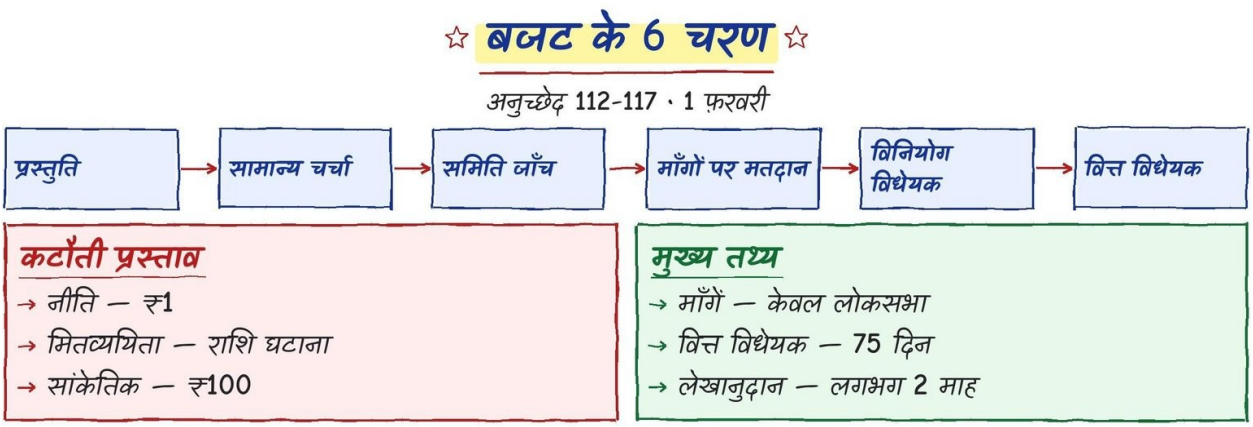
आज़ादी के बाद कई दशकों तक केंद्रीय बजट **फ़रवरी के अंतिम कार्यदिवस को शाम 5 बजे** पेश होता था — यह परंपरा ब्रिटिश काल से थी, जब लंदन के समय से मेल बैठाया जाता था। **1999** में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे **सुबह 11 बजे** कर दिया।

2017 में दो बड़े बदलाव हुए — बजट की तारीख़ **1 फ़रवरी** कर दी गई, ताकि 31 मार्च से पहले पूरा बजट पारित हो सके और हर वर्ष "लेखानुदान" की ज़रूरत न पड़े; और 92 वर्ष पुराना **अलग रेल बजट** आम बजट में मिला दिया गया। उसी वर्ष योजना-गैर योजना व्यय का भेद भी समाप्त हुआ।

1 फ़रवरी 2026 (रविवार) को निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार **नौवाँ** बजट पेश किया — पहली बार कर्तव्य भवन में तैयार बजट। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ, 13 फ़रवरी से 9 मार्च तक अवकाश रहा, ताकि विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ अनुदान माँगों की जाँच कर सकें।

🎯 **इस कहानी से समझें:** बजट का पैसा किन "तिजोरियों" से निकलता है और कहाँ जमा होता है? अगला खंड — विशेष अनुदान और तीन निधियाँ।

📌 **याद रखने लायक बात:** 2017 से बजट 1 फ़रवरी को; रेल बजट का विलय 2017 में; बजट सत्र के बीच अवकाश में समितियाँ माँगों की जाँच करती हैं।



चित्र 8.33: बजट के 6 चरण एवं कटौती प्रस्ताव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

29. विशेष अनुदान और तीन निधियाँ (Special Grants & Three Funds)

◆ विशेष अनुदानों के प्रकार

अनुदान	कब और उद्देश्य
पूरक अनुदान (Supplementary Grant)	चालू वर्ष में विनियोग अधिनियम से प्राधिकृत राशि अपर्याप्त हो जाए — तब संसद से अतिरिक्त अनुदान
अतिरिक्त अनुदान (Additional Grant)	चालू वर्ष में किसी नई सेवा के लिए — जो बजट में परिकल्पित (Contemplated) नहीं थी; नई आवश्यकता उत्पन्न हो
अधिक अनुदान (Excess Grant)	वित्तीय वर्ष में बजट से अधिक खर्च हो जाए — अगले वर्ष मतदान; पहले लोक लेखा समिति की स्वीकृति आवश्यक
साख के लिए मत (Vote of Credit)	अप्रत्याशित माँग; राशि और स्वरूप अनिश्चित — विस्तृत जानकारी सामान्यतः नहीं दी जा सकती; "खाली चेक" जैसा
असाधारण अनुदान (Exceptional Grant)	विशेष प्रयोजन के लिए; चालू वित्तीय वर्ष की सेवा नहीं
सांकेतिक अनुदान (Token Grant)	पुनर्विनियोजन (Reappropriation) से धन उपलब्ध; सांकेतिक राशि = ₹1; कोई अतिरिक्त व्यय नहीं; एक मद से दूसरे में स्थानांतरण

◆ भारत की तीन प्रमुख निधियाँ

निधि	अनुच्छेद	विस्तृत विवरण
भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)	266	सभी राजस्व, ऋण, वापसी भुगतान — इसमें जमा होते हैं; सभी प्राधिकृत भुगतान — इससे नामे (Debit) होते हैं; संसदीय कानून के बिना विनियोजन नहीं; "राष्ट्रीय राजकोष" — सबसे महत्वपूर्ण निधि
भारत का लोक लेखा (Public Account of India)	266	संचित निधि के अलावा सभी सार्वजनिक धन: भविष्य निधि, न्यायिक जमा, बचत बैंक, छोटी बचतें; कार्यपालिका कार्रवाई से संचालित; संसदीय विनियोजन ज़रूरी नहीं; बैंकिंग लेन-देन जैसा; सरकार = बैंकर की तरह
भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India)	267	आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 द्वारा; राष्ट्रपति के व्ययाधीन (disposal); अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम; वित्त सचिव धारित करते हैं; संसदीय प्राधिकरण लंबित होने पर उपयोग; बाद में संसद से नियमित (regularise)

◆ भारित व्यय (Charged Expenditure) — 10 प्रमुख मद

भारित व्यय वह खर्च है जो संचित निधि पर भारित होता है — संसद इस पर मतदान नहीं करती, केवल चर्चा कर सकती है। 10 प्रमुख मद:

- (1) राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ (Emoluments) और भत्ते
- (2) राज्यसभा सभापति + उपसभापति; लोकसभा अध्यक्ष + उपाध्यक्ष के वेतन
- (3) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन
- (4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन
- (5) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के वेतन
- (6) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन
- (7) उच्चतम न्यायालय + CAG + संघ लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक व्यय
- (8) ऋण-भार — भारत के ऋणों पर ब्याज
- (9) न्यायालयीन डिक्री या पंचाट (Award) से उत्पन्न राशियाँ
- (10) संसद द्वारा घोषित कोई अन्य भारित व्यय

29.1 तीन निधियाँ — तुलना एक नज़र में

भारत की **संचित निधि** (अनुच्छेद 266(1)) में सरकार की सारी आय — कर, ऋण और ऋणों की वापसी — जमा होती है और इससे पैसा केवल **संसद के कानून** (विनियोग अधिनियम) से निकलता है। **लोक लेखा** (अनुच्छेद 266(2)) में वह धन रहता है जो सरकार के पास "अमानत" है — भविष्य निधि, लघु बचत, न्यायिक जमा; इसमें सरकार **बैंकर** की तरह काम करती है। **आकस्मिकता निधि** (अनुच्छेद 267) राष्ट्रपति के अधीन **अग्रदाय** है, जिसे **वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव** राष्ट्रपति की ओर से रखते हैं। राज्यों के लिए भी यही तीनों निधियाँ हैं; राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधीन होती है।

🔍 आसान परिभाषा: भारित व्यय (Charged Expenditure)

📘 **परिभाषा:** वह व्यय जो संविधान या कानून द्वारा सीधे भारत की संचित निधि पर "भारित" घोषित है; संसद इस पर चर्चा कर सकती है, पर मतदान नहीं — ताकि राष्ट्रपति, न्यायाधीशों, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जैसे स्वतंत्र पदों का वेतन सरकार या बहुमत की कृपा पर निर्भर न रहे।

💡 **आसान भाषा में:** कुछ ख़र्च "पक्के" हैं — उन पर वोट नहीं होता, ताकि कोई सरकार नाराज़ होकर न्यायाधीश का वेतन न रोक सके। 🏠 **उदाहरण:** उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भारत सरकार के ऋणों का ब्याज हर वर्ष बिना मतदान के संचित निधि से जाता है।

📖 2021 — आकस्मिकता निधि ₹500 करोड़ से ₹30,000 करोड़

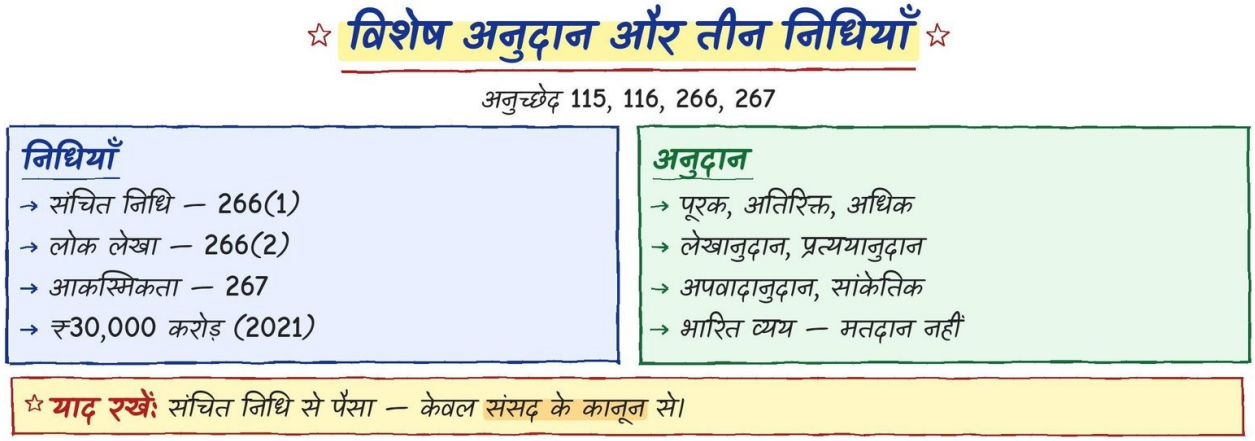
भारत की **आकस्मिकता निधि** (अनुच्छेद 267) राष्ट्रपति के अधीन एक "अग्रदाय (imprest)" है — अचानक आए खर्च के लिए, जब संसद की स्वीकृति का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। 1950 में इसकी राशि ₹15 करोड़ थी, जो धीरे-धीरे बढ़ाकर **2005** में ₹500 करोड़ की गई।

कोविड महामारी में आपात ख़र्च इतने बड़े हुए कि ₹500 करोड़ ऊँट के मुँह में जीरा साबित हुए। **वित्त अधिनियम, 2021** ने इस निधि को बढ़ाकर **₹30,000 करोड़** कर दिया। 2022 में नियम बदले गए कि इसका 40% हिस्सा व्यय सचिव के अधिकार में रहेगा।

याद रखें — इस निधि से निकाली गई राशि बाद में संसद की स्वीकृति लेकर **संचित निधि से वापस भरी जाती है**, ताकि निधि हमेशा पूरी रहे। संचित निधि (अनुच्छेद 266(1)) से हर रुपया संसद की अनुमति से ही निकलता है, जबकि लोक लेखा (अनुच्छेद 266(2)) से भुगतान के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पैसे पर संसद का नियंत्रण असल में समितियों के ज़रिए होता है — लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और अन्य। अब संसदीय समितियाँ।

📌 **याद रखने लायक बात:** आकस्मिकता निधि: अनु. 267, राष्ट्रपति के अधीन, ₹30,000 करोड़ (2021)।



चित्र 8.34: विशेष अनुदान और तीन निधियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

30. संसदीय समितियाँ — वित्तीय, विभागीय, स्थायी एवं तदर्थ समितियाँ

संसद का काम इतना विशाल और जटिल है कि दोनों सदन हर विषय पर गहराई से विचार नहीं कर सकते। इसलिए अधिकांश विस्तृत काम **संसदीय समितियाँ** करती हैं — इन्हें "छोटी संसद" भी कहा जाता है। संविधान में इनका उल्लेख कई जगह है, पर इनका गठन, कार्यकाल और कार्य **सदन के नियमों** से तय होते हैं। संसदीय समिति वह है जो — (1) सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित हो या अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत, (2) अध्यक्ष/सभापति के निर्देशन में काम करे, (3) अपनी रिपोर्ट सदन या पीठासीन अधिकारी को दे, और (4) उसका सचिवालय लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय हो।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण

संसदीय समितियाँ
सदन द्वारा निर्वाचित/पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत; रिपोर्ट सदन को

स्थायी समितियाँ — निरंतर
वित्तीय: लोक लेखा (22), प्राक्कलन (30), सार्वजनिक उपक्रम (22)
विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ: 24 (31 सदस्य; 16 लोकसभा, 8 राज्यसभा के अधीन)
जाँच करने वाली: याचिका, विशेषाधिकार, आचार
जाँच-परख: सरकारी आश्वासन, अधीनस्थ विधान, सभा पटल पत्र, अ.जा.-अ.ज.जा. कल्याण, महिला सशक्तीकरण, लाभ के पद
दैनिक कार्य: कार्य मंत्रणा, निजी सदस्य विधेयक, नियम, अनुपस्थिति
आवास/सेवा: सामान्य प्रयोजन, आवास, पुस्तकालय, वेतन-भत्ते

तदर्थ समितियाँ — काम पूरा, भंग
जाँच समितियाँ: संयुक्त संसदीय समिति (बोफ़ोर्स 1987, प्रतिभूति 1992, 2जी 2011)
सलाहकारी: प्रवर समिति, विधेयकों पर संयुक्त समिति (129वाँ, 130वाँ संशोधन विधेयक)

परामर्शदात्री समितियाँ — संसदीय समिति नहीं
मंत्रालयों से जुड़ी; अध्यक्ष मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित; अनौपचारिक चर्चा

चित्र 8.35: संसदीय समितियों का वर्गीकरण — स्थायी और तदर्थ

30.1 तीन वित्तीय समितियाँ

आधार	लोक लेखा समिति	प्राक्कलन समिति	सार्वजनिक उपक्रम समिति
गठन	1921 (भारत शासन अधिनियम 1919)	1950 (वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफ़ारिश)	1964 (कृष्ण मेनन समिति की सिफ़ारिश)
सदस्य	22 (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)	30 — **सभी लोकसभा** से	22 (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)
अध्यक्ष	विपक्ष से (1967 से परंपरा); अध्यक्ष द्वारा नियुक्त	सत्ताधारी दल से; अध्यक्ष द्वारा नियुक्त	अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त
मुख्य काम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों के आधार पर विनियोग व वित्त लेखों की जाँच — "बाद की जाँच"	बजट प्राक्कलनों में **मितव्ययिता** के सुझाव — "सतत मितव्ययिता समिति"	सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों की जाँच

तीनों में **मंत्री सदस्य नहीं** हो सकते और सदस्य हर वर्ष **आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत** पद्धति से चुने जाते हैं, ताकि हर दल को अनुपात में स्थान मिले। लोक लेखा समिति की एक सीमा यह है कि वह ख़र्च हो चुकने के बाद जाँच करती है; प्राक्कलन समिति की यह कि वह बजट पारित होने के बाद प्राक्कलनों की जाँच करती है और नीति पर प्रश्न नहीं उठाती।

New India Education by Omkar Sir

30.2 विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (24)

लोकसभा की नियम समिति की सिफ़ारिश पर **1993** में **17** विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ बनीं और **2004** में इनकी संख्या **24** हुई। हर समिति में **31 सदस्य** (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा) होते हैं; **16** समितियाँ लोकसभा और **8** राज्यसभा के अधीन काम करती हैं। मंत्री इनके सदस्य नहीं हो सकते और कार्यकाल **एक वर्ष** है। ये चार काम करती हैं — (1) मंत्रालयों की **अनुदान माँगों** की जाँच (बजट सत्र के अवकाश में), (2) सदन द्वारा भेजे गए **विधेयकों** की जाँच, (3) मंत्रालयों की **वार्षिक रिपोर्टों** पर विचार और (4) **दीर्घकालिक नीति दस्तावेज़ों** पर रिपोर्ट। इनकी सिफ़ारिशें सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — समिति-जाँच और बजट**
> बजट सत्र के अवकाश (2026 में 13 फ़रवरी से 9 मार्च) में यही 24 समितियाँ मंत्रालयों की अनुदान माँगों की जाँच करती हैं।

🔍 आसान परिभाषा: विभाग-संबंधित स्थायी समिति (Departmentally Related Standing Committee)

📘 **परिभाषा:** एक या अधिक मंत्रालयों/विभागों से जुड़ी वह स्थायी संसदीय समिति, जिसमें दोनों सदनों के 31 सदस्य होते हैं और जो उन मंत्रालयों की अनुदान माँगों, विधेयकों, वार्षिक रिपोर्टों व नीति दस्तावेज़ों की वर्ष भर विस्तृत जाँच करती है।

💡 **आसान भाषा में:** हर बड़े मंत्रालय पर नज़र रखने वाली सांसदों की "विशेषज्ञ टीम", जो दलगत शोर से दूर, बंद कमरे में तथ्यों पर बात करती है। 🏠 **उदाहरण:** सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 को कार्मिक व विधि से जुड़ी स्थायी समिति ने जाँचा और उसकी सिफ़ारिशों के बाद 2005 में बेहतर कानून बना।

30.3 अन्य स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ

वर्ग	समितियाँ (मुख्य बातें)
जाँच करने वाली	**याचिका समिति** (लोकसभा 15, राज्यसभा 10); **विशेषाधिकार समिति** — अर्ध-न्यायिक (लोकसभा 15, राज्यसभा 10); **आचार समिति** — राज्यसभा 1997, लोकसभा 2000 (स्थायी 2015)
जाँच-परख और नियंत्रण	**सरकारी आश्वासन समिति** (मंत्रियों के सदन में दिए वादे), **अधीनस्थ विधान समिति** (1953; नियम-उपनियम), **सभा पटल पर रखे पत्रों की समिति** (1975), **अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण समिति, महिला सशक्तीकरण समिति, लाभ के पदों पर संयुक्त समिति** (15: 10 + 5)
दैनिक कार्य	**कार्य मंत्रणा समिति, निजी सदस्यों के विधेयकों व संकल्पों की समिति, नियम समिति, सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति**
आवास/सेवा	**सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति, पुस्तकालय समिति, सांसदों के वेतन-भत्तों पर संयुक्त समिति**
तदर्थ — जाँच	किसी विशेष घटना की जाँच के लिए **संयुक्त संसदीय समिति** — जैसे बोफ़ोर्स (1987), प्रतिभूति घोटाला (1992), शेयर बाज़ार (2001), शीतल पेय में कीटनाशक (2003), 2जी स्पेक्ट्रम (2011)
तदर्थ — सलाहकारी	किसी विधेयक की जाँच के लिए **प्रवर समिति** या **संयुक्त समिति** — जैसे वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024; 129वाँ (एक राष्ट्र-एक चुनाव) व 130वाँ संशोधन विधेयक; विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 (31 सदस्य)

🔍 आसान परिभाषा: संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee)

📘 **परिभाषा:** दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी तदर्थ समिति, जो किसी विशेष विधेयक की गहन जाँच या किसी विशेष घटना/घोटाले की जाँच के लिए सदन के प्रस्ताव से गठित होती है और अपना काम पूरा कर रिपोर्ट देने के बाद समाप्त हो जाती है।

💡 **आसान भाषा में:** किसी बड़े मुद्दे पर दोनों सदनों के चुने हुए सांसदों की "विशेष जाँच टीम" — काम पूरा, टीम भंग। 🏠 **उदाहरण:** 130वें संशोधन विधेयक (गंभीर आपराधिक आरोप में 30 दिन हिरासत पर मंत्री को हटाना) की जाँच के लिए संयुक्त समिति बनी, जिसकी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र 2026 तक देय है।

📊 आचार समिति

1. राज्यसभा में **1997** में और लोकसभा में **2000** में (तदर्थ) बनी; लोकसभा में स्थायी 2015 से।
2. सदस्यों की आचार संहिता लागू करती है और अनैतिक आचरण के मामलों की जाँच करती है।
3. लोकसभा समिति में 15 और राज्यसभा समिति में 10 सदस्य।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अधीनस्थ विधान समिति

1953 में बनी यह समिति देखती है कि संसद द्वारा सौंपी गई नियम-उपनियम बनाने की शक्ति का कार्यपालिका ठीक से प्रयोग कर रही है या नहीं।

📖 1967 — जब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से बना

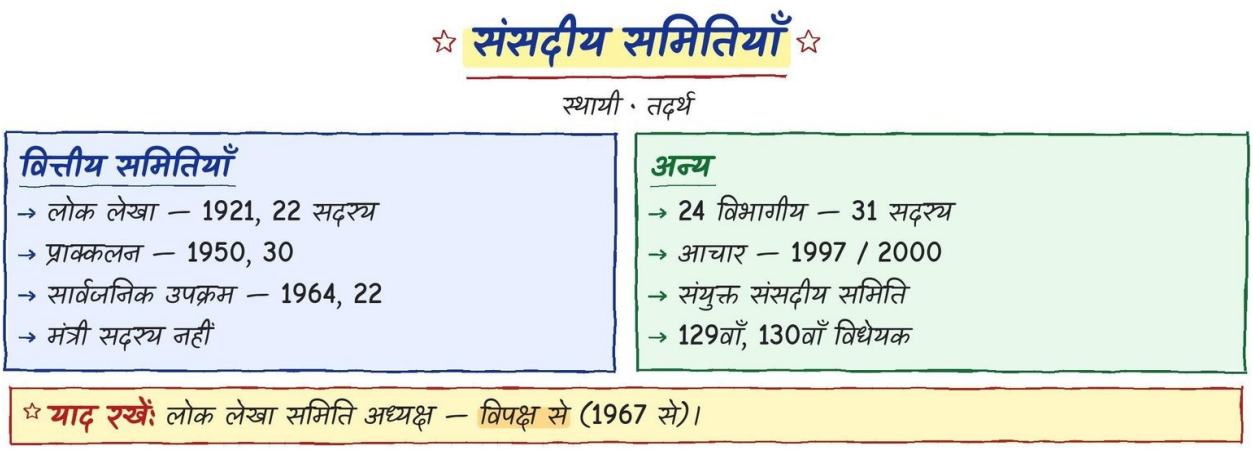
लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है — इसका गठन **1921** में भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुआ था। आज़ादी के बाद भी इसके अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होते रहे। **1967** में चौथी लोकसभा में एक नई परंपरा शुरू हुई — स्वतंत्र पार्टी के **मीनू मसानी** समिति के अध्यक्ष बने, यानी पहली बार **विपक्ष से**।

तब से यह परंपरा अटूट है — लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से होता है, क्योंकि इसका काम सरकार के ख़र्च की "पोस्ट-मॉर्टम" जाँच करना है, यानी **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)** की रिपोर्टों के आधार पर यह देखना कि पैसा नियम से ख़र्च हुआ या नहीं। अध्यक्ष की नियुक्ति **लोकसभा अध्यक्ष** करते हैं।

समिति में **22 सदस्य** होते हैं — 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से; **मंत्री** इसके सदस्य नहीं हो सकते। इसका "दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक" CAG को माना जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** समितियों के अलावा संसद सदस्य मंचों और अंतर-संसदीय संगठनों से भी जुड़ते हैं। अब संसदीय मंच और भारतीय संसदीय समूह।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोक लेखा समिति: 1921 से; 22 सदस्य (15+7); 1967 से अध्यक्ष विपक्ष से; मंत्री सदस्य नहीं।



चित्र 8.36: संसदीय समितियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

31. संसदीय मंच, भारतीय संसदीय समूह एवं परामर्शदात्री समितियाँ

31.1 परामर्शदात्री समितियाँ

परामर्शदात्री समितियाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी होती हैं और इनमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संबंधित मंत्रालय के **मंत्री या राज्य मंत्री** इनके अध्यक्ष होते हैं। ये मंत्रियों और सांसदों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर **अनौपचारिक चर्चा** का मंच हैं। इनका गठन **संसदीय कार्य मंत्रालय** करता है और वही इनके दिशानिर्देश बनाता है; सदस्यता **स्वैच्छिक** है और हर नई लोकसभा के साथ इनका पुनर्गठन होता है। रेलवे के हर क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र के सांसदों की अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियाँ भी बनती हैं।

संसदीय समिति	परामर्शदात्री समिति
● सदन द्वारा निर्वाचित या अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत	● संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित
● अध्यक्षता — सांसद; **मंत्री सदस्य नहीं**	● अध्यक्षता — **संबंधित मंत्री**
● रिपोर्ट सदन को; सचिवालय लोकसभा/राज्यसभा का	● कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं
● औपचारिक, नियमों से संचालित	● अनौपचारिक चर्चा का मंच; मंत्रालय बैठक कराता है

31.2 संसदीय मंच (Parliamentary Forums)

12 मई 2005 से तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की पहल पर विषय-विशेष **संसदीय मंच** बने, ताकि सांसद जल संरक्षण, बाल अधिकार, युवा, जनसंख्या व जन स्वास्थ्य, वैश्विक तापवृद्धि, आपदा प्रबंधन, कला-संस्कृति और सहस्राब्दि विकास लक्ष्य जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और मंत्रालयों से संवाद कर सकें। पहला मंच **जल संरक्षण और प्रबंधन** पर (2005) बना। हर मंच में अधिकतम **31 सदस्य** (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा) होते हैं; **लोकसभा अध्यक्ष** अधिकांश मंचों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि **जनसंख्या व जन स्वास्थ्य मंच** के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं।

31.3 भारतीय संसदीय समूह और अंतर-संसदीय संगठन

भारतीय संसदीय समूह एक **स्वायत्त निकाय** है, जो **1949** में संविधान सभा (विधायी) के एक प्रस्ताव के अनुसरण में बना। संसद का हर सदस्य इसका सदस्य बन सकता है और पूर्व सदस्य **सहयोगी सदस्य** (सीमित अधिकारों के साथ)। **लोकसभा अध्यक्ष** इसके **पदेन अध्यक्ष**, लोकसभा उपाध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव पदेन महासचिव होते हैं। यह **अंतर-संसदीय संघ (IPU, 1889)** का **राष्ट्रीय समूह** और **राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA)** की **भारत शाखा** है; विदेशी संसदों से संबंध, प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान और संसदीय कूटनीति इसी के माध्यम से होती है।

🔍 आसान परिभाषा: परामर्शदात्री समिति (Consultative Committee)

📘 **परिभाषा:** किसी मंत्रालय से संबद्ध, दोनों सदनों के सदस्यों वाली अनौपचारिक समिति, जिसकी अध्यक्षता उसी मंत्रालय के मंत्री करते हैं और जिसका गठन संसदीय कार्य मंत्रालय करता है; यह नीतियों पर सांसदों और मंत्री के बीच खुली बातचीत का मंच है, संसदीय समिति नहीं।

💡 **आसान भाषा में:** मंत्री और सांसदों की "चाय पर चर्चा" जैसी औपचारिक-अनौपचारिक बैठक — कोई मतदान नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बस सुझाव। 🏠 **उदाहरण:** रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में राजस्थान के सांसद जयपुर-दिल्ली रेलखंड पर नई गाड़ियों का सुझाव रख सकते हैं।

📖 26-27 अक्टूबर 2026 — संविधान सदन में ब्रिक्स संसदीय मंच

26 अक्टूबर 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक **संविधान सदन** (पुराना संसद भवन) में **12वें ब्रिक्स संसदीय मंच** का उद्घाटन किया। ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल दो दिन तक सतत विकास, वैश्विक शांति और जन-केंद्रित विकास पर चर्चा करते रहे। स्वागत भाषण राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिया।

ऐसे आयोजनों के पीछे **भारतीय संसदीय समूह (Indian Parliamentary Group)** होता है — 1949 में बना एक स्वायत्त निकाय, जो **अंतर-संसदीय संघ (IPU)** और **राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA)** में भारत की राष्ट्रीय शाखा भी है। लोकसभा अध्यक्ष इसके **पदेन अध्यक्ष** होते हैं और संसद का कोई भी सदस्य या पूर्व सदस्य इसका सदस्य बन सकता है।

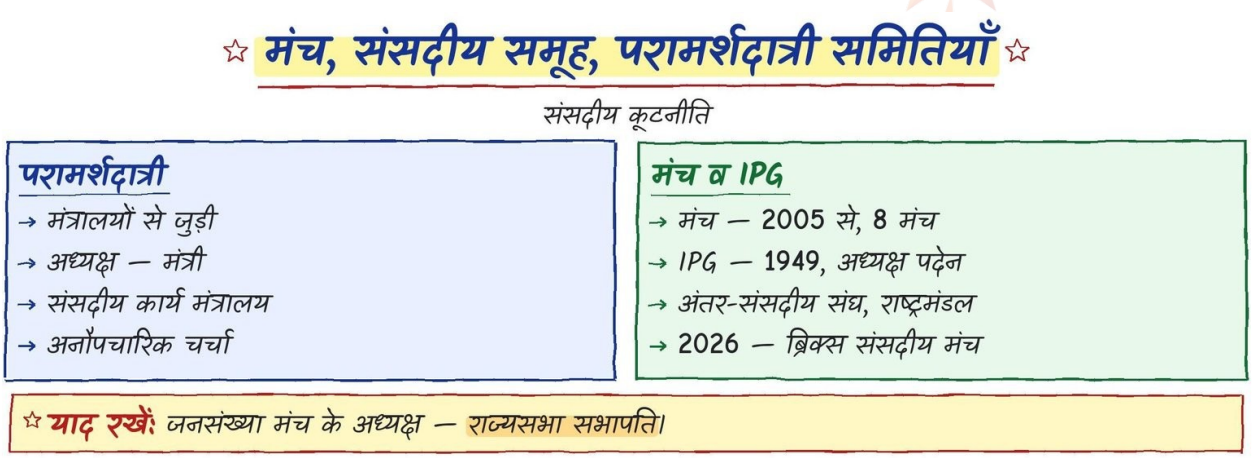
घरेलू स्तर पर भी सांसद विषय-आधारित **संसदीय मंचों** (जैसे जल संरक्षण, बाल, युवा) में साथ काम करते हैं। यह "संसदीय कूटनीति" का युग है — जहाँ संसद केवल कानून नहीं बनाती, देश की आवाज़ दुनिया तक भी पहुँचाती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मंच, समितियाँ, विधेयक, बजट — इन सबको जोड़कर देखें तो संसद की भूमिका सात दिशाओं में फैली है। अगला खंड — संसद की बहुमुखी भूमिका।

📌 **याद रखने लायक बात:** भारतीय संसदीय समूह 1949; अध्यक्ष = लोकसभा अध्यक्ष (पदेन); IPU और CPA की भारतीय शाखा।

📊 संसदीय मंच — संरचना

1. हर मंच में अधिकतम 31 सदस्य (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा)।
2. सदस्य दलों के नेताओं में से अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत।
3. पहला मंच — जल संरक्षण और प्रबंधन (2005); अब आठ मंच।



चित्र 8.37: संसदीय मंच, IPG एवं परामर्शदात्री समितियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 भारतीय संसदीय समूह — संरचना

1. अध्यक्ष — लोकसभा अध्यक्ष (पदेन); उपाध्यक्ष — लोकसभा उपाध्यक्ष (पदेन)।
2. महासचिव — लोकसभा के महासचिव (पदेन)।
3. पूर्व सांसद सहयोगी सदस्य बन सकते हैं, पर अंतर-संसदीय संघ व राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठकों में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

32. संसद की 7 बहुमुखी भूमिकाएँ (Multifunctional Role)

भारतीय संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है — यह एक बहुआयामी (Multifunctional) संस्था है। इसकी भूमिकाएँ कई क्षेत्रों में फैली हैं।

भूमिका	विस्तृत विवरण
1. विधायी (Legislative)	संघ सूची (98 विषय) + शेष विषयों (Residuary) पर अनन्य अधिकार; समवर्ती सूची (52 विषय) पर अधिभावी शक्ति; राज्य सूची (59 विषय) पर 5 परिस्थितियों में; अध्यादेशों को 6 सप्ताह में स्वीकृति; प्रत्यायोजित विधायन का पर्यवेक्षण
2. कार्यकारी नियंत्रण (Executive Control)	प्रश्नकाल + शून्यकाल + आधा-घंटा + अल्प-अवधि चर्चा + ध्यानाकर्षण + स्थगन + अविश्वास + निंदा; सरकारी आश्वासन समिति + अधीनस्थ विधान समिति + याचिका समिति; मंत्रिपरिषद को अविश्वास से हटा सकती है; अविश्वास प्रकट करने के 5 अन्य तरीके
3. वित्तीय (Financial)	बजट स्वीकृति; वित्तीय समितियाँ: लोक लेखा समिति + प्राक्कलन समिति + सार्वजनिक उपक्रम समिति; बजट-पूर्व नियंत्रण + बजट-पश्चात् नियंत्रण; व्यपगत नियम (Rule of Lapse); मार्च रश
4. संविधान संशोधन (Constituent)	अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक; साधारण बहुमत + विशेष बहुमत + विशेष बहुमत+आधे राज्य; आधारभूत ढाँचा छोड़कर; केवल संसद प्रारंभ करती है (राज्य विधानमंडल का अपवाद: विधान परिषद का निर्माण/उन्मूलन)

भूमिका	विस्तृत विवरण
5. न्यायिक (Judicial)	राष्ट्रपति महाभियोग (अनुच्छेद 61); उपराष्ट्रपति हटाना; उच्चतम/उच्च न्यायालय न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हटाने की सिफारिश; सदस्यों/बाहरी व्यक्तियों को विशेषाधिकार-हनन पर दंडित करना; इंदिरा गांधी का निष्कासन (19 दिसंबर 1978)
6. निर्वाचन (Electoral)	राष्ट्रपति निर्वाचन (राज्य विधानसभाओं के साथ) + उपराष्ट्रपति निर्वाचन; अध्यक्ष + उपाध्यक्ष (लोकसभा) निर्वाचन; उपसभापति (राज्यसभा) निर्वाचन; निर्वाचन विनियमित करना
7. अन्य (Others)	सर्वोच्च विचार-विमर्श निकाय (Deliberative Body); आपातकालों की स्वीकृति; राज्य विधान परिषद का निर्माण/उन्मूलन; राज्यों के क्षेत्र/सीमाएँ/नाम परिवर्तन; उच्चतम/उच्च न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र विनियमन; सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करना

32.1 न्यायिक और निर्वाचन भूमिका — विस्तार से

संसद की **न्यायिक/अर्ध-न्यायिक** भूमिका में शामिल है — राष्ट्रपति पर **महाभियोग** (अनुच्छेद 61), उपराष्ट्रपति को हटाना (अनुच्छेद 67(b)), उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हटाने के प्रस्ताव, और **विशेषाधिकार हनन** पर सदस्यों व बाहरी व्यक्तियों को दंड। **निर्वाचन** भूमिका में — सांसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं; सदन अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति चुनते हैं; और संसद कानून बनाकर निर्वाचन प्रक्रिया तय करती है (अनुच्छेद 327)।

संविधायी भूमिका अनुच्छेद 368 से आती है; **संघीय पुनर्गठन** की भूमिका अनुच्छेद 2-4 से — नए राज्य बनाना, सीमाएँ या नाम बदलना (जैसे 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन)। ब्रिटिश विचारक इसे "राष्ट्र की महान जाँच-सभा (Grand Inquest of the Nation)" कहते हैं — जहाँ देश की हर बड़ी समस्या पर बहस होती है।

🔍 आसान परिभाषा: महाभियोग (Impeachment)

📘 **परिभाषा:** संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की अर्ध-न्यायिक संसदीय प्रक्रिया (अनुच्छेद 61), जिसमें एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा जाँच करता है, और दोनों सदनों में कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई से संकल्प पारित होने पर राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं; न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को बोलचाल में "महाभियोग" कहा जाता है, पर संविधान उसे "हटाना" (Removal) कहता है।

💡 **आसान भाषा में:** देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को भी संसद मुक़दमे जैसी प्रक्रिया से हटा सकती है — यही "महाभियोग" है। 🏠 **उदाहरण:** भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला; न्यायाधीश वी. रामास्वामी (1993) को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में आवश्यक बहुमत न मिलने से गिरा।

📖 11 मई 1993 — जब संसद ने न्यायाधीश पर निर्णय लेना था

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश **वी. रामास्वामी** पर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए फ़िज़ूलख़र्ची के आरोप लगे। 1991 में 108 सदस्यों की सूचना पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार किया और **न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968** के तहत तीन न्यायाधीशों की समिति बनी, जिसने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया।

10-11 मई 1993 को लोकसभा में हटाने के प्रस्ताव पर बहस हुई। मतदान में **401** उपस्थित सदस्यों में से **196** ने पक्ष में वोट दिया, **विरोध में कोई नहीं**, और **205** ने मतदान में भाग नहीं लिया (सत्ताधारी दल और सहयोगी)। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सदन की **कुल सदस्य-संख्या का बहुमत** और उपस्थित-मतदान करने वालों का **दो-तिहाई** दोनों चाहिए — पहली शर्त पूरी नहीं हुई, प्रस्ताव गिर गया।

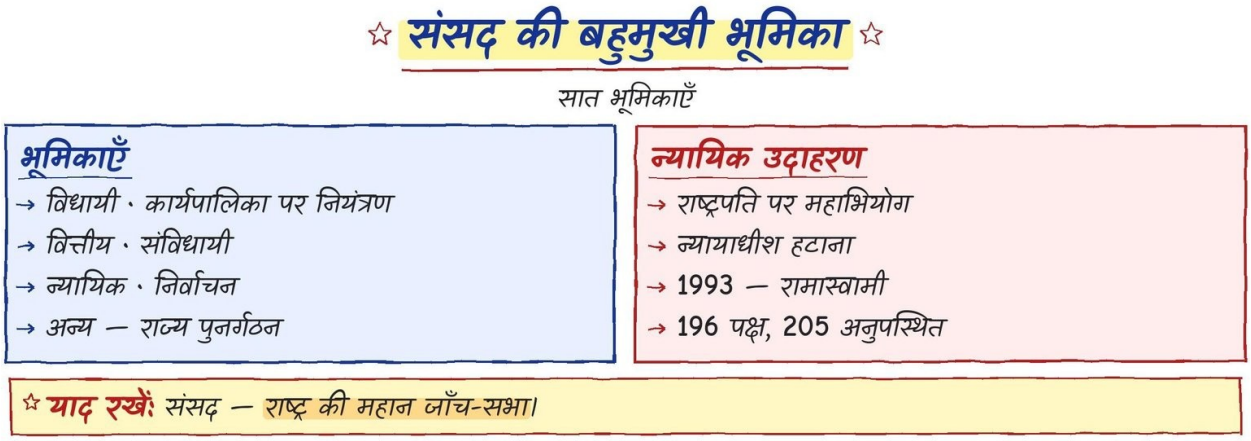
यह संसद की **न्यायिक/अर्ध-न्यायिक भूमिका** का सबसे बड़ा उदाहरण है — महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाना और विशेषाधिकार हनन पर दंड — जो उसकी सात बहुमुखी भूमिकाओं में से एक है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संसद के पास इतनी भूमिकाएँ हैं, फिर भी वह कार्यपालिका पर पूरी तरह नियंत्रण क्यों नहीं रख पाती? अगला खंड — व्यावहारिक सीमाएँ।

📌 **याद रखने लायक बात:** रामास्वामी (1993): 196 पक्ष, 0 विरोध, 205 अनुपस्थित-मतदान; विशेष बहुमत न मिलने से प्रस्ताव गिरा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संसद और नए राज्य

अनुच्छेद 2-4 के तहत संसद नए राज्य बना सकती है और सीमाएँ या नाम बदल सकती है — ऐसा कानून साधारण बहुमत से पारित होता है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता।



चित्र 8.38: संसद की 7 बहुमुखी भूमिकाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 महाभियोग और हटाने की प्रक्रियाएँ

1. राष्ट्रपति — अनुच्छेद 61; आधार: संविधान का उल्लंघन; कुल सदस्य-संख्या का 2/3।
2. न्यायाधीश — अनुच्छेद 124(4); आधार: सिद्ध कदाचार या असमर्थता; विशेष बहुमत।
3. जाँच — न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत तीन सदस्यों की समिति।
4. भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "महान जाँच-सभा"

संसद को "राष्ट्र की महान जाँच-सभा" कहा जाता है, क्योंकि देश की हर बड़ी समस्या पर अंतिम सार्वजनिक बहस यहीं होती है।

33. संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control) की व्यावहारिक सीमाएँ (11 कारण)

हालाँकि भारतीय संसद को बहुत शक्तियाँ प्राप्त हैं, फिर भी व्यवहार में संसद का कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण सीमित है। इसके 11 प्रमुख कारण हैं:

क्र.	कारण	व्याख्या
1	संसद के पास न पर्याप्त समय है, न विशेषज्ञता	बढ़ती प्रशासनिक जटिलता; सांसदों के पास अपर्याप्त समय और तकनीकी ज्ञान
2	वित्तीय नियंत्रण सीमित	अनुदान-माँगें बहुत तकनीकी — सामान्य सांसद पूरी तरह नहीं समझ पाते; गिलोटिन का उपयोग बढ़ रहा है
3	नीति-निर्माण में नेतृत्व कार्यपालिका के पास	नीति-निर्माण में संसद नहीं, कार्यपालिका की भूमिका; संसद के "रबर स्टैंप" बनने का खतरा
4	संसद का आकार बहुत बड़ा	543 + 245 = 788 सदस्य — प्रभावी बहस और जाँच कठिन
5	सत्तारूढ़ दल का बहुमत समर्थन	सत्तारूढ़ दल का बहुमत → गठबंधन में भी व्हिप-व्यवस्था → प्रभावी आलोचना कम
6	लोक लेखा समिति: व्यय के बाद जाँच	यह बाद की जाँच (post-mortem) का कार्य है — नुकसान होने के बाद; वास्तविक-समय (Real-time) नियंत्रण नहीं
7	गिलोटिन का बढ़ता उपयोग	बजट विधेयक बिना चर्चा के मतदान; वित्तीय नियंत्रण कमज़ोर पड़ता है
8	प्रत्यायोजित विधायन का विकास	संसद विस्तृत कानून पूरी तरह नहीं बना पाती; नौकरशाही को नियम-निर्माण की शक्ति; संसद की विधायी भूमिका कम
9	अध्यादेशों का बार-बार पुनर्प्रख्यापन	संसद की विधायी शक्ति क्षीण होती है; अध्यादेश-राज (Ordinance Raj) की प्रवृत्ति
10	संसद का नियंत्रण: सतत् नहीं, केवल राजनीतिक क्षणों में सक्रिय	निरंतर और तकनीकी नियंत्रण नहीं; केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षणों में सक्रिय
11	सशक्त विपक्ष की कमी	संसदीय आचरण और नैतिकता में गिरावट; रचनात्मक आलोचना की कमी

33.1 घटती बैठकें, घटता समय — आँकड़ों में संसद

पहली लोकसभा (1952-57) ने **677** बैठकें कीं, जबकि **17वीं लोकसभा (2019-24)** ने केवल **274** — पूर्ण कार्यकाल वाली लोकसभाओं में सबसे कम। **संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002)** ने सुझाव दिया था कि लोकसभा वर्ष में कम-से-कम **120 दिन** और राज्यसभा **100 दिन** बैठे; पहली लोकसभा औसतन वर्ष में **135 दिन** बैठी थी, जबकि 17वीं लोकसभा केवल लगभग **55 दिन**। विधेयकों का समिति-जाँच अनुपात भी घटा है और 2026 के मानसून सत्र में अधिकांश विधेयक बिना चर्चा के पारित हुए।

📊 सुधार के प्रमुख सुझाव

1. संविधान या कानून में **न्यूनतम बैठक-दिवस** तय करना और एक निश्चित **संसदीय कैलेंडर** बनाना।
2. सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को अनिवार्य रूप से **समिति-जाँच** के लिए भेजना; समितियों को स्वतंत्र शोध सहायता।
3. ब्रिटेन की तरह **विपक्ष के दिन** — जब कार्यसूची विपक्ष तय करे; प्रश्नकाल को व्यवधान से बचाने के नियम।
4. बजट और वित्तीय प्रस्तावों के स्वतंत्र विश्लेषण के लिए **संसदीय बजट कार्यालय**।
5. व्यवधान पर सदस्यों के लिए स्पष्ट **आचार संहिता** और आचार समितियों को मज़बूत करना।

🔍 आसान परिभाषा: संसदीय उत्पादकता (Parliamentary Productivity)

📘 **परिभाषा:** किसी सत्र में सदन के लिए निर्धारित कुल समय के मुक़ाबले वास्तव में काम में लगे समय का प्रतिशत; व्यवधान और स्थगन से नष्ट समय इसे घटाता है, जबकि देर तक बैठकर किया गया अतिरिक्त काम इसे 100% से ऊपर भी ले जा सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** जितने घंटे काम होना था, उसमें से कितने घंटे सचमुच काम हुआ — यही उत्पादकता है। 🏠 **उदाहरण:** मानसून सत्र 2026 में लोकसभा के लिए लगभग 114 घंटे तय थे, पर काम लगभग 17.5 घंटे हुआ — यानी लगभग 15%।

📊 संसदीय नियंत्रण के साधन

1. प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और आधे घंटे की चर्चा।
2. स्थगन, निंदा और अविश्वास प्रस्ताव।
3. बजट पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव और वित्तीय समितियाँ।
4. सरकारी आश्वासन और अधीनस्थ विधान समितियाँ।

🌟 क्या आप जानते हैं? — समय का मूल्य

जब सदन व्यवधान से नहीं चलता, तो ये सभी साधन निष्क्रिय हो जाते हैं — इसलिए बैठक-दिवस और उत्पादकता संसदीय नियंत्रण की असली कसौटी हैं।

📖 मानसून सत्र 2026 — 114 घंटे में से केवल 17.5 घंटे

20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चले मानसून सत्र में दोनों सदनों की **19 बैठकें** हुईं। हर सदन के लिए लगभग **114 घंटे** निर्धारित थे। पर बार-बार के हंगामे और स्थगन से लोकसभा ने केवल लगभग **17.5 घंटे** (लगभग **15%**) और राज्यसभा ने लगभग **37 घंटे** (लगभग **33%**) काम किया। सरकार के आँकड़ों में उत्पादकता लोकसभा की लगभग **19%** और राज्यसभा की लगभग **39%** रही।

इसके बावजूद **12 विधेयक** पारित हुए — लोकसभा में पारित 11 (विनियोग छोड़कर) में से 9 बिना चर्चा के। प्रश्नकाल लगभग न के बराबर चला। सरकार ने विपक्ष को व्यवधान का दोषी ठहराया; विपक्ष ने कहा कि उसके मुद्दों पर चर्चा का समय नहीं दिया गया।

यही "व्यावहारिक सीमाओं" की असली तस्वीर है — जब सदन चलता ही नहीं, तो प्रश्न, प्रस्ताव, बहस — सभी नियंत्रण-साधन निष्क्रिय हो जाते हैं, और सरकार पर जवाबदेही समितियों व बाहर की बहस तक सिमट जाती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नियंत्रण की सीमाओं के बाद भाग स — राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति, विशेषाधिकार, प्रभुता और संसद का भविष्य।

📌 **याद रखने लायक बात:** मानसून सत्र 2026: लोकसभा ~15% (स्वतंत्र विश्लेषण)/~19% (सरकार), राज्यसभा ~33%/~39%; 12 विधेयक पारित।



चित्र 8.39: संसदीय नियंत्रण की व्यावहारिक सीमाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 मानसून सत्र 2026 — आँकड़ों में

1. 20 जुलाई से 13 अगस्त; **19 बैठकें**।
2. लोकसभा लगभग **17.5 घंटे** (≈15%), राज्यसभा लगभग **37 घंटे** (≈33%) — स्वतंत्र विश्लेषण।
3. सरकार के अनुसार उत्पादकता — लोकसभा ≈19%, राज्यसभा ≈39%।
4. **12 विधेयक** पारित; लोकसभा के 11 में से 9 बिना चर्चा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पहली बनाम सत्रहवीं लोकसभा

पहली लोकसभा औसतन वर्ष में 135 दिन बैठी; सत्रहवीं लोकसभा केवल लगभग 55 दिन।

🏛️ भाग स — स्थिति, विशेषाधिकार एवं समकालीन संसद

इस भाग में खंड 34 से 40 तक — राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय प्रभुता बनाम संविधान की सर्वोच्चता, नया संसद भवन और संसद टीवी, संसद और राजस्थान, 2026 का घटनाक्रम और अंत में शब्दावली, सार व कालरेखा।

34. राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति

राज्यसभा एक उच्च सदन है, लेकिन यह लोकसभा से कमज़ोर है — विशेषकर वित्तीय मामलों में। फिर भी कुछ क्षेत्रों में दोनों सदन बराबर हैं और कुछ में राज्यसभा को विशेष (Exclusive) शक्तियाँ प्राप्त हैं।

34.1 लोकसभा के बराबर — 11 क्षेत्र

क्र.	क्षेत्र (समान दर्जा)
1	साधारण विधेयक — प्रस्तुति और पारण; दोनों में से किसी में भी
2	संविधान संशोधन विधेयक — प्रस्तुति और पारण; विशेष बहुमत दोनों में
3	वित्तीय विधेयक (संचित निधि से व्यय वाले) — प्रस्तुति और पारण
4	राष्ट्रपति का निर्वाचन + महाभियोग (अनुच्छेद 61 — कुल सदस्यता का 2/3)
5	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन; उपराष्ट्रपति हटाना — केवल राज्यसभा (प्रभावी बहुमत), लोकसभा में साधारण बहुमत
6	उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को
7	अध्यादेशों की स्वीकृति — 6 सप्ताह में
8	तीनों प्रकार की आपात-स्थितियों (राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय) की स्वीकृति
9	मंत्रियों (प्रधानमंत्री सहित) का चयन — दोनों से; लेकिन जवाबदेही केवल लोकसभा को
10	वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आदि की रिपोर्टों पर विचार
11	उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार-क्षेत्र का विस्तार

34.2 लोकसभा से कम — 10 क्षेत्र

क्र.	क्षेत्र (असमान दर्जा — लोकसभा अधिक शक्तिशाली)
1	धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत — राज्यसभा में नहीं
2	राज्यसभा = धन विधेयक संशोधित/अस्वीकार नहीं कर सकती; केवल सुझाव; 14 दिन
3	धन विधेयक का अंतिम निर्णय — लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र
4	संयुक्त बैठक की अध्यक्षता — लोकसभा अध्यक्ष (राज्यसभा सभापति नहीं)
5	संयुक्त बैठक में लोकसभा का संख्यात्मक लाभ — लोकसभा की संख्या राज्यसभा से दोगुनी से अधिक
6	बजट — राज्यसभा केवल चर्चा; अनुदान-माँगों पर मतदान = लोकसभा का अनन्य विशेषाधिकार
7	राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति का संकल्प — केवल लोकसभा (विशेष बैठक + साधारण बहुमत)
8	अविश्वास प्रस्ताव — राज्यसभा में नहीं (मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति जवाबदेह)
9	वित्तीय विधेयकों की समग्र प्रक्रिया में लोकसभा को अधिक शक्ति
10	लोकसभा में पराजय का सरकार पर प्रत्यक्ष प्रभाव — राज्यसभा में पराजय का प्रभाव कम

34.3 राज्यसभा की 4 विशेष (Exclusive) शक्तियाँ

ये 4 शक्तियाँ केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं — लोकसभा को नहीं:

अनुच्छेद	विशेष (Exclusive) शक्ति	बहुमत
अनुच्छेद 249	राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने की प्राधिकृति; राष्ट्रीय हित में	राज्यसभा में उपस्थित और मतदान के 2/3 (विशेष बहुमत-III)
अनुच्छेद 312	नई अखिल भारतीय सेवाएँ (जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा) बनाने की प्राधिकृति	राज्यसभा में उपस्थित और मतदान के 2/3
अनुच्छेद 67(ख)	उपराष्ट्रपति हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ — केवल राज्यसभा में	राज्यसभा: प्रभावी बहुमत; लोकसभा: साधारण बहुमत
अनुच्छेद 352/356/360	यदि लोकसभा विघटित/विघटन-अवधि में हो → राज्यसभा अकेले आपात उद्घोषणा स्वीकृत कर सकती है	दोनों सदनों की स्वीकृति सामान्यतः; आपातकाल में राज्यसभा अकेले

34.4 राज्यसभा — "फालतू पहिया" या संघ का प्रहरी?

आलोचक राज्यसभा को कभी "स्टेपनी" तो कभी "फालतू पहिया" कहते हैं, क्योंकि धन विधेयक और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही में उसकी भूमिका सीमित है। पर तीन कारण इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं — (1) **संघीय भूमिका** — अनुच्छेद 249 और 312 की विशेष शक्तियाँ और संविधान संशोधन में लोकसभा के बराबर अधिकार; (2) **पुनर्विचार** — लोकसभा में जल्दबाज़ी में पारित विधेयकों की दूसरी जाँच; (3) **निरंतरता** — लोकसभा भंग होने पर भी राज्यसभा बनी रहती है और आपातकाल की उद्घोषणा जैसे विषयों पर अकेले भी कार्य कर सकती है।

राज्यसभा में बहुमत न होने पर सरकारें कई बार **धन विधेयक** का रास्ता अपनाती रही हैं — इससे राज्यसभा की भूमिका पर बहस तेज़ हुई है। दूसरी ओर, **2010** में महिला आरक्षण विधेयक पहले राज्यसभा ने ही पारित किया, और **2015** में 45 वर्ष बाद एक निजी सदस्य विधेयक भी राज्यसभा ने ही पारित किया — यानी यह सदन कई बार सुधारों की पहल भी करता है।

🔍 आसान परिभाषा: संघीय सदन (Federal Chamber)

📘 **परिभाषा:** संघीय व्यवस्था में वह विधायी सदन जो इकाइयों (राज्यों) का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके माध्यम से राज्य केंद्र की विधि-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं; भारत में राज्यसभा, जिसके सदस्य राज्यों की विधानसभाएँ चुनती हैं।

💡 **आसान भाषा में:** लोकसभा "जनता की आवाज़" है, तो राज्यसभा "राज्यों की आवाज़" — दिल्ली में राज्यों का प्रतिनिधि मंच। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान विधानसभा के 200 निर्वाचित विधायक राज्यसभा के 10 सदस्य चुनते हैं, जो दिल्ली में राजस्थान के हितों की बात रखते हैं।

📖 अक्टूबर 1989 — जब राज्यसभा ने पंचायत विधेयक रोका

मई 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला **64वाँ संविधान संशोधन विधेयक** पेश किया। **अगस्त 1989** में लोकसभा ने इसे दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया, क्योंकि वहाँ सरकार के पास विशाल बहुमत था।

पर **अक्टूबर 1989** में राज्यसभा में यह विधेयक आवश्यक **विशेष बहुमत** से थोड़े अंतर से पीछे रह गया और गिर गया। विपक्ष का तर्क था कि केंद्र राज्यों को दरकिनार कर सीधे पंचायतों से जुड़ना चाहता है — और राज्यसभा ने इसी **संघीय चिंता** की आवाज़ उठाई।

संविधान संशोधन में राज्यसभा की शक्ति **लोकसभा के बराबर** है और इसमें **संयुक्त बैठक** का कोई प्रावधान नहीं — इसलिए गतिरोध तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में व्यापक सहमति से **73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992)** पारित हुए। राज्यसभा "स्टेपनी" नहीं, संघीय संतुलन का प्रहरी भी है — यह उदाहरण यही दिखाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्यसभा की भूमिका के बाद संसद की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कवच — संसदीय विशेषाधिकार।

📌 **याद रखने लायक बात:** संविधान संशोधन में राज्यसभा = लोकसभा; संयुक्त बैठक नहीं — 64वाँ संशोधन विधेयक 1989 राज्यसभा में गिरा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — आपातकाल और राज्यसभा

लोकसभा भंग हो और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, तो राज्यसभा अकेले उद्घोषणा का अनुमोदन कर सकती है; नई लोकसभा को अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर अनुमोदन करना होता है।



चित्र 8.40: राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 राज्यसभा बनाम लोकसभा — विशेष शक्तियाँ

1. **केवल लोकसभा** — अविश्वास प्रस्ताव, अनुदान माँगों पर मतदान, धन विधेयक का पुरःस्थापन।
2. **केवल राज्यसभा** — अनुच्छेद 249, 312; उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव शुरू करना।
3. **बराबर** — साधारण विधेयक, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति का निर्वाचन व महाभियोग।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मंत्रिपरिषद की जवाबदेही

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75(3)); राज्यसभा प्रश्न और बहस से नियंत्रण रखती है, पर सरकार को हटा नहीं सकती।

35. संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

🔍 आसान परिभाषा: संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

📘 **परिभाषा:** वे विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ (Immunities) और छूटें (Exemptions) जो दोनों सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों को प्राप्त होती हैं — जिनका उद्देश्य संसद को स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के साथ कार्य करने देना है।

💡 **आसान भाषा में:** ये विशेषाधिकार सामान्य नागरिकों को प्राप्त अधिकारों से अलग और अतिरिक्त होते हैं, क्योंकि संसद के सदस्यों को बिना किसी बाहरी दबाव या डर के अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना होता है। महान्यायवादी (Attorney General) और मंत्रियों को भी ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं (अनुच्छेद 105(4); सदन में बोलने का अधिकार अनुच्छेद 88), लेकिन राष्ट्रपति को नहीं, यद्यपि वे संसद के अभिन्न अंग हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी न्यायालय में न्यायाधीश को निर्णय लेते समय पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा दी जाती है ताकि वे बिना डर के निष्पक्ष फैसला दे सकें — वैसे ही सांसदों को सदन में स्वतंत्र रूप से बोलने, मत देने और सरकार की आलोचना करने की सुरक्षा दी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि संसद ने अभी तक इन विशेषाधिकारों को पूर्ण रूप से संहिताबद्ध (Codify) करने वाला कोई विशेष कानून नहीं बनाया — 44वें संशोधन 1978 ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का संदर्भ हटाकर इसे 20 जून 1979 की तारीख से जोड़ दिया।

35.1 सामूहिक विशेषाधिकार — 8 (Collective Privileges)

क्र.	सामूहिक विशेषाधिकार	विशेष तथ्य
1	रिपोर्ट, बहस, कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार; दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार; 44वें संशोधन 1978: प्रेस को सही रिपोर्ट प्रकाशित करने की स्वतंत्रता — गुप्त बैठक में नहीं	सही रिपोर्ट प्रकाशित करना प्रेस का अधिकार है
2	अजनबियों (बाहरी लोगों) को कार्यवाही से बहिष्कृत करना; गुप्त बैठकें (Secret Sittings) आयोजित करना	राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गुप्त बैठक
3	अपनी प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना; ऐसे मामलों का न्याय-निर्णयन	अनुच्छेद 118 — सदनों की नियम-निर्माण शक्ति
4	सदस्यों + बाहरी व्यक्तियों को विशेषाधिकार-हनन या अवमानना पर दंडित करना: चेतावनी/भर्त्सना, कारावास; सदस्य: निलंबन/निष्कासन भी; उदाहरण: छठी लोकसभा ने 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी को निष्कासित किया; सातवीं लोकसभा ने 7 मई 1981 को वह प्रस्ताव निरस्त किया	दंड-शक्ति सबसे बड़ा विशेषाधिकार
5	सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोषसिद्धि, कारावास की सूचना तुरंत प्राप्त करने का अधिकार	न्यायालयों को संसद को सूचित करना होता है
6	जाँच स्थापित करना; साक्षियों को उपस्थित कराना; कागज़ात/अभिलेख माँगना	समिति की अन्वेषण-शक्ति (Investigative Power)
7	न्यायालय: सदन या समितियों की कार्यवाही में जाँच नहीं कर सकते (अनुच्छेद 122)	संसदीय प्रभुता का प्रकटन
8	सदन के परिसर में बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति: कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई विधिक प्रक्रिया (सिविल या आपराधिक) नहीं	सत्र के दौरान संसद परिसर में पूर्ण उन्मुक्ति

35.2 व्यक्तिगत विशेषाधिकार — 3 (Individual Privileges)

क्र.	व्यक्तिगत विशेषाधिकार	विवरण
1	गिरफ्तारी से उन्मुक्ति (Freedom from Arrest)	सत्र के दौरान + 40 दिन पहले + 40 दिन बाद = सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं; आपराधिक मामलों और निवारक निरोध में यह उन्मुक्ति नहीं
2	वाक् स्वतंत्रता (Freedom of Speech)	संसद या समितियों में कुछ भी कहने या मत देने पर कोई न्यायालयीन कार्यवाही नहीं; संविधान के प्रावधानों और सदन के नियमों के अधीन; अनुच्छेद 105(2) — यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विशेषाधिकार है
3	जूरी सेवा और साक्ष्य से छूट	जूरी सेवा से छूट; सत्र के दौरान न्यायालय में साक्ष्य देने और साक्षी के रूप में उपस्थित होने से मना करने का अधिकार

विशेषाधिकार-हनन (Breach of Privilege)	संसद की अवमानना (Contempt of Parliament)
◆ **किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन**	◆ सदन की गरिमा/प्राधिकार का अपमान
◆ **उदाहरण: सत्र में सदस्य की गिरफ्तारी**	◆ विशिष्ट विशेषाधिकार-हनन ज़रूरी नहीं
◆ **विशेषाधिकार-हनन = अवमानना भी है**	◆ अवमानना हमेशा विशेषाधिकार-हनन नहीं
◆ **हमेशा एक विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन**	◆ उदाहरण: सदन के वैध आदेश की अवज्ञा

◆ विशेषाधिकारों के 5 स्रोत

1. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions) — अनुच्छेद 105, 194
2. संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून
3. दोनों सदनों के नियम (Rules of Procedure)

4. संसदीय परंपराएँ (Parliamentary Conventions)
5. न्यायिक व्याख्याएँ (Judicial Interpretations)

35.3 अनुच्छेद 105 और प्रमुख न्यायिक निर्णय

अनुच्छेद 105 — (1) संसद में **वाक्-स्वतंत्रता**, संविधान और सदन के नियमों के अधीन; (2) संसद या समिति में कही गई किसी बात या दिए गए **मत** के लिए किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं, और सदन के प्राधिकार से प्रकाशित रिपोर्ट/कार्यवाही के लिए भी नहीं; (3) अन्य विशेषाधिकार संसद **कानून** से तय करेगी — जब तक ऐसा न हो, तब तक वही जो **44वें संशोधन (1978)** के प्रारंभ से ठीक पहले थे; (4) ये विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी जो सदन में बोलने के अधिकारी हैं, जैसे **महान्यायवादी** और गैर-सदस्य मंत्री। मूल संविधान में "ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ कॉमन्स जैसे" विशेषाधिकार कहा गया था, जिसे 44वें संशोधन ने हटाया, पर सार वही रहा। संसद ने आज तक विशेषाधिकारों का **संहिताकरण** नहीं किया है।

मामला	वर्ष	सिद्धांत
एम.एस.एम. शर्मा (सर्चलाइट मामला)	1959	विशेषाधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) की प्रेस-स्वतंत्रता पर प्रभावी; सदन की हटाई गई कार्यवाही छापना विशेषाधिकार हनन
केशव सिंह (विशेष संदर्भ 1, 1964)	1965	विधायिका के विशेषाधिकार अनुच्छेद 21 और 32 जैसे मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं; न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुनवाई कर सकता है
पी.वी. नरसिम्हा राव	1998	3:2 — रिश्वत लेकर मत देने वाले सांसद को अनुच्छेद 105(2) की छूट (अब पलटा गया)
राजा राम पाल	2007	"प्रश्न के बदले पैसे" मामले में 11 सांसदों का निष्कासन वैध; पर सदन की ऐसी कार्रवाई सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन
सीता सोरेन	2024	7 न्यायाधीश, सर्वसम्मति — रिश्वत को कोई संसदीय छूट नहीं; 1998 का निर्णय पलटा

दिसंबर 2023 में लोकसभा ने आचार समिति की रिपोर्ट पर एक सदस्य को अनैतिक आचरण के आधार पर निष्कासित किया — यह दिखाता है कि सदन अपने सदस्यों को अनुशासित करने की शक्ति (विशेषाधिकार का एक भाग) का प्रयोग आज भी करता है, और ऐसे निर्णय न्यायालय में चुनौती के अधीन रहते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: विशेषाधिकारों का संहिताकरण (Codification of Privileges)

📘 **परिभाषा:** संसदीय विशेषाधिकारों को परंपराओं और न्यायिक निर्णयों पर छोड़ने के बजाय संसद द्वारा कानून बनाकर स्पष्ट रूप से लिखना और परिभाषित करना, जैसा अनुच्छेद 105(3) की अनुमति है; भारत में अब तक ऐसा कानून नहीं बना।

💡 **आसान भाषा में:** सांसदों के "ख़ास अधिकार" क्या हैं — यह किसी किताब में साफ़-साफ़ नहीं लिखा; संहिताकरण का अर्थ है उन्हें कानून में लिख देना। 🏠 **उदाहरण:** पत्रकार जान सकें कि सदन की कौन-सी कार्यवाही छापना हनन है और कौन-सी नहीं — लिखित कानून होने पर यह भ्रम दूर होगा।

📊 विशेषाधिकार हनन बनाम अवमानना

1. **हनन** — किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन।
2. **अवमानना** — ऐसा कोई भी कार्य जो सदन के कामकाज में बाधा डाले या उसकी गरिमा घटाए।
3. हर हनन अवमानना है, पर हर अवमानना हनन नहीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — विशेषाधिकार के स्रोत

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 105, 194), संसद के कानून, सदन के नियम, संसदीय परंपराएँ और न्यायिक व्याख्याएँ — ये पाँच स्रोत हैं।

📖 4 मार्च 2024 — "रिश्वत संसदीय विशेषाधिकार नहीं"

1993 में एक अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए कुछ सांसदों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। **1998** में **पी.वी. नरसिम्हा राव** मामले में पाँच न्यायाधीशों ने 3:2 से कहा कि अनुच्छेद 105(2) के तहत जिन सांसदों ने रिश्वत लेकर **वोट दिया**, उन पर मुक़दमा नहीं चल सकता — पर जिसने रिश्वत ली और वोट नहीं दिया, उस पर चल सकता है। यह एक विचित्र स्थिति थी।

2012 के राज्यसभा चुनाव में झारखंड की विधायक **सीता सोरेन** पर रिश्वत लेने का आरोप लगा; उन्होंने 1998 के फ़ैसले के आधार पर छूट माँगी। **4 मार्च 2024** को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली **सात न्यायाधीशों की पीठ** ने **सर्वसम्मति** से 1998 का फ़ैसला पलट दिया — **रिश्वत किसी भी सांसद या विधायक को अनुच्छेद 105 या 194 के तहत सुरक्षा नहीं देती**।

न्यायालय ने **दोहरी कसौटी** दी — विशेषाधिकार वही है जो (1) सदन के **सामूहिक कार्य** से जुड़ा हो और (2) विधायी कर्तव्यों के लिए **आवश्यक** हो। रिश्वत का अपराध रिश्वत **लेते ही** पूरा हो जाता है, चाहे वोट दिया जाए या नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** विशेषाधिकार संसद को स्वतंत्र बनाते हैं, पर क्या भारतीय संसद ब्रिटेन जैसी "सर्वोच्च" है? अगला खंड — संसदीय प्रभुता।

📌 **याद रखने लायक बात:** सीता सोरेन (2024): 7 न्यायाधीश, सर्वसम्मति, पी.वी. नरसिम्हा राव (1998) पलटा।

☆ संसदीय विशेषाधिकार ☆

अनुच्छेद 105, 194

विशेषाधिकार
- → वाक्-स्वतंत्रता
- → सिविल गिरफ़्तारी से छूट
- → कार्यवाही प्रकाशन
- → अवमानना पर दंड

निर्णय
- → 1959 — सर्चलाइट
- → 1998 — नरसिम्हा राव
- → 2007 — राजा राम पाल
- → 2024 — सीता सोरेन

☆ **याद रखें:** स्थित — कोई संसदीय छूट नहीं (2024)।

चित्र 8.41: संसदीय विशेषाधिकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — गिरफ़्तारी से छूट

सांसद को सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता; आपराधिक मामलों और निवारक निरोध में यह छूट नहीं।

📊 विशेषाधिकार — सदन क्या दंड दे सकता है

1. चेतावनी (admonition) या भर्त्सना (reprimand)।
2. सदन से निलंबन या निष्कासन (सदस्यों के लिए)।
3. सत्र की अवधि तक कारावास (बाहरी व्यक्तियों सहित)।

36. संसदीय प्रभुता (Sovereignty of Parliament)

🔍 आसान परिभाषा: संसदीय प्रभुता (Parliamentary Sovereignty)

📘 **परिभाषा:** वह सिद्धांत जिसके अनुसार संसद सर्वोच्च होती है और उसकी विधायी शक्तियाँ असीमित होती हैं — कोई भी न्यायालय या अन्य संस्था उसके बनाए कानूनों को शून्य घोषित नहीं कर सकती।

💡 **आसान भाषा में:** ब्रिटेन की संसद पूर्णतः संप्रभु (Sovereign) है, लेकिन भारतीय संसद पर 4 कानूनी प्रतिबंध हैं — लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) और मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 13)। इसलिए भारतीय संसद पूर्णतः संप्रभु नहीं है — इसे "सीमित संसद" (Limited Parliament) कहा जाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने निर्णय ले सकता है, पर कंपनी के मूल चार्टर (Memorandum of Association) के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं ले सकता — वैसे ही भारतीय संसद कानून बना सकती है, पर संविधान के "मूल चार्टर" — आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) — के विरुद्ध कोई संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती मामला 1973 ने इसे स्थापित किया कि संसद संविधान की सेवक है, स्वामी नहीं।

ब्रिटिश संसद — पूर्णतः संप्रभु	भारतीय संसद — 4 प्रतिबंध
◆ **ए.वी. डायसी (The Law of the Constitution): 3 निहितार्थ** ◆ **(1) संसद कोई भी कानून बना/संशोधित/निरस्त कर सकती है** ◆ **(2) संवैधानिक कानून = साधारण कानून — कोई भेद नहीं** ◆ **(3) न्यायालय संसद के कानूनों को शून्य घोषित नहीं कर सकते — कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं** ◆ **डी लोल्मे: "सब कुछ कर सकती है — केवल पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं"** ◆ **अलिखित संविधान + एकात्मक व्यवस्था + कोई मौलिक अधिकार चार्टर नहीं**	◆ 1. लिखित संविधान: संसद को निर्धारित सीमाओं में कार्य करना ◆ 2. संघीय व्यवस्था: शक्तियाँ विभाजित — केंद्र + राज्य; राज्य सूची पर सीमित ◆ 3. न्यायिक पुनरावलोकन: उच्चतम/उच्च न्यायालय संसद के कानून शून्य/अधिकारातीत घोषित कर सकते हैं (अनुच्छेद 13) ◆ 4. मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 13 — मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य; वाद-योग्य (Justiciable) मौलिक अधिकार ◆ आधारभूत ढाँचा सिद्धांत (केशवानंद भारती 1973): संसद आधारभूत ढाँचा संशोधित नहीं कर सकती ◆ भारत: लिखित + संघीय + न्यायिक पुनरावलोकन + मौलिक अधिकार → संसद संप्रभु नहीं

देश	लिखित संविधान?	संघीय?	न्यायिक पुनरावलोकन?	मौलिक अधिकार चार्टर?	संसद संप्रभु?
भारत	हाँ	हाँ	हाँ (अनुच्छेद 13)	हाँ (भाग तीन)	नहीं — सीमित संसद
ब्रिटेन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं (कोई चार्टर नहीं)	हाँ — पूर्णतः संप्रभु
अमेरिका	हाँ	हाँ	हाँ (मार्बरी बनाम मैडिसन 1803)	हाँ (Bill of Rights)	नहीं — सीमित कांग्रेस

📌 आधारभूत ढाँचा सिद्धांत

केशवानंद भारती मामला 1973 (13-न्यायाधीशों की पीठ): संसद संविधान का आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) संशोधित नहीं कर सकती। इससे भारतीय संसद पर 5वाँ प्रतिबंध भी जुड़ गया — यह भारत में संसदीय प्रभुता की सबसे बड़ी सीमा है।

36.1 संसद और न्यायपालिका — संतुलन की कहानी

मामला/संशोधन	वर्ष	संसदीय प्रभुता पर असर
शंकरी प्रसाद	1951	संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान संशोधित कर सकती है
गोलकनाथ	1967	संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती
24वाँ संशोधन	1971	संसद की संशोधन शक्ति स्पष्ट; राष्ट्रपति की स्वीकृति बाध्यकारी
केशवानंद भारती	1973	संशोधन शक्ति है, पर **मूल ढाँचा** अछूता
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण	1975	39वें संशोधन का वह भाग रद्द जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक जाँच से बाहर करता था
मिनर्वा मिल्स	1980	42वें संशोधन की असीमित संशोधन शक्ति रद्द; सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढाँचा
आई.आर. कोएल्हो	2007	24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे कानून भी मूल ढाँचे की कसौटी पर जाँचे जा सकते हैं

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

📘 **परिभाषा:** न्यायपालिका की वह शक्ति जिससे वह विधायिका के बनाए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संविधान के अनुरूपता जाँचती है और असंगत पाए जाने पर उन्हें शून्य घोषित करती है; भारत में अनुच्छेद 13, 32, 226 आदि इसका आधार हैं और यह संविधान के मूल ढाँचे का भाग है।

💡 **आसान भाषा में:** संसद ने कानून बना दिया, पर अगर वह संविधान के ख़िलाफ़ है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है — यही संसद की प्रभुता की सीमा है। 🏠 **उदाहरण:** 2015 में उच्चतम न्यायालय ने 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को मूल ढाँचे के विरुद्ध मानकर रद्द किया।

📖 24 अप्रैल 1973 — "संसद संविधान की सेविका है, स्वामिनी नहीं"

ब्रिटेन में कहा जाता है कि संसद "स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है।" भारत में 1950-70 के दशक में यही प्रश्न बार-बार उठा — क्या संसद संविधान का कोई भी हिस्सा, मौलिक अधिकारों सहित, बदल सकती है? **1967** में गोलकनाथ मामले ने कहा "नहीं"; **24वें संशोधन (1971)** ने कहा "हाँ"।

24 अप्रैल 1973 को **केशवानंद भारती** मामले में उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी, **13 न्यायाधीशों** की पीठ ने 7:6 से बीच का रास्ता निकाला — संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके **मूल ढाँचे (Basic Structure)** को नष्ट नहीं कर सकती।

इसी के साथ भारत में स्पष्ट हो गया कि यहाँ **संविधान सर्वोच्च** है, संसद नहीं — संसद की शक्तियाँ लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकारों से सीमित हैं। भारतीय संसद ब्रिटिश संसदीय प्रभुता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता का **संतुलित मिश्रण** है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संसद की शक्तियाँ बदलती नहीं, पर उसका घर बदल गया — 2023 में नया संसद भवन। अगला खंड इसी पर।

📌 **याद रखने लायक बात:** केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973): 13 न्यायाधीश, 7:6, मूल ढाँचा सिद्धांत।

📊 संसदीय प्रभुता — ब्रिटेन बनाम भारत

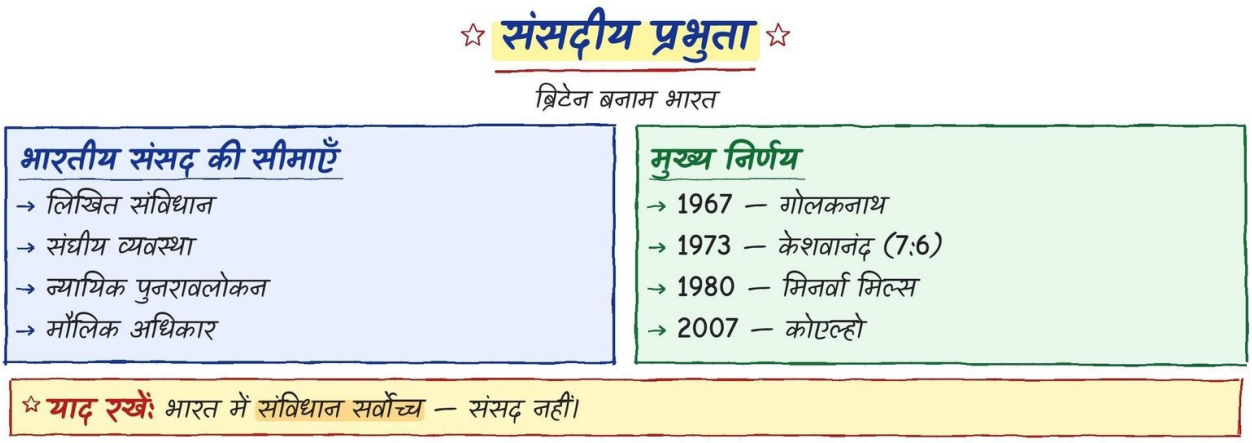
1. ब्रिटेन — अलिखित संविधान, एकात्मक व्यवस्था, न्यायालय कानून रद्द नहीं कर सकते।
2. अमेरिका — लिखित संविधान, न्यायिक सर्वोच्चता।
3. भारत — दोनों का मिश्रण: संसद प्रभावशाली, पर संविधान और मूल ढाँचा सर्वोच्च।

🌟 क्या आप जानते हैं? — केशवानंद भारती (1973)

13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 से कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसका मूल ढाँचा नष्ट नहीं कर सकती।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मिनर्वा मिल्स (1980)

न्यायालय ने कहा कि संसद की सीमित संशोधन शक्ति स्वयं संविधान के मूल ढाँचे का भाग है, इसलिए 42वें संशोधन की असीमित शक्ति वाले प्रावधान रद्द किए गए।



चित्र 8.42: संसदीय प्रभुता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 मूल ढाँचे के कुछ तत्व (न्यायिक निर्णयों से)

1. संविधान की सर्वोच्चता; विधि का शासन।
2. शक्तियों का पृथक्करण; न्यायिक पुनरावलोकन।
3. संघीय व्यवस्था; पंथनिरपेक्षता; संसदीय प्रणाली।
4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव; संसद की सीमित संशोधन शक्ति।

🌟 क्या आप जानते हैं? — डायसी का सिद्धांत

ब्रिटिश विधिवेत्ता ए.वी. डायसी के अनुसार संसदीय प्रभुता के तीन अर्थ हैं — संसद कोई भी कानून बना सकती है, कोई संसद अपनी उत्तराधिकारी को बाँध नहीं सकती, और न्यायालय संसद के कानून को रद्द नहीं कर सकते।

37. नया संसद भवन, संसद टीवी एवं डिजिटल संसद

पुराना संसद भवन — एक विशाल गोलाकार इमारत — एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था और **18 जनवरी 1927** को इसका उद्घाटन हुआ। लगभग सौ वर्ष पुराने इस भवन में जगह, सुरक्षा और तकनीक की सीमाएँ थीं। **सेंट्रल विस्टा** पुनर्विकास परियोजना के तहत **10 दिसंबर 2020** को नए भवन का शिलान्यास हुआ; वास्तुकार **बिमल पटेल** की बनाई यह त्रिकोणीय इमारत **28 मई 2023** को राष्ट्र को समर्पित हुई।

विशेषता	नया संसद भवन	संविधान सदन (पुराना भवन)
आकार	त्रिकोणीय, चार मंज़िला	गोलाकार
लोकसभा कक्ष	888 सीटें; राष्ट्रीय पक्षी **मोर** की थीम	552 के आसपास सीटें
राज्यसभा कक्ष	384 सीटें; राष्ट्रीय पुष्प **कमल** की थीम	245 के आसपास सीटें
संयुक्त बैठक	लोकसभा कक्ष में 1,272 तक सीटें	केंद्रीय कक्ष (Central Hall) में
प्रतीक	अध्यक्ष के आसन के पास **सेंगोल**; संविधान कक्ष	संविधान सभा का ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष
उपयोग	19 सितंबर 2023 से दोनों सदनों की बैठकें	संग्रहालय, समारोह; 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच यहीं

37.1 संसद टीवी और डिजिटल संसद

लोकसभा टीवी (2006) और राज्यसभा टीवी (2011) को मिलाकर **15 सितंबर 2021** — **अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस** — को **संसद टीवी** शुरू हुआ, जो दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करता है। सदनों की बहसें, प्रश्नोत्तर और समिति रिपोर्टें **डिजिटल संसद** पोर्टल व ऐप पर उपलब्ध हैं, और राज्य विधानसभाओं को काग़ज़ रहित बनाने के लिए **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)** — "एक राष्ट्र, एक एप्लिकेशन" — लागू की जा रही है। मई 2024 से संसद परिसर की सुरक्षा **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल** को सौंपी गई — दिसंबर 2023 की सुरक्षा-चूक के बाद।

🔍 आसान परिभाषा: सेंगोल (Sengol)

📘 **परिभाषा:** तमिल परंपरा का एक स्वर्ण-मंडित राजदंड, जिसके शीर्ष पर नंदी की आकृति है और जिसे न्यायपूर्ण शासन व सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है; 28 मई 2023 को इसे नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया।

💡 **आसान भाषा में:** एक प्राचीन "राजदंड", जो याद दिलाता है कि सत्ता न्याय और कर्तव्य के लिए है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी विद्यालय में सबसे पुरानी घंटी या ध्वज-स्तंभ परंपरा का प्रतीक बनकर नए भवन में भी सम्मान से रखा जाए।

📖 28 मई 2023 और 19 सितंबर 2023 — नए भवन में पहला कदम

28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में **नए संसद भवन** का उद्घाटन किया और लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के पास **सेंगोल** स्थापित किया। चार मंज़िला, त्रिकोणीय भवन में लोकसभा कक्ष में **888** और राज्यसभा कक्ष में **384** सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है; संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा कक्ष में **1,272** तक सीटें लग सकती हैं।

18 सितंबर 2023 को विशेष सत्र में पुराने भवन में आख़िरी बैठक हुई और **19 सितंबर 2023** को दोनों सदन पहली बार नए भवन में बैठे। उसी दिन पुराने भवन का नाम **"संविधान सदन"** रखा गया और नया भवन आधिकारिक रूप से "भारत का संसद भवन" बना। नए भवन में पारित होने वाला पहला बड़ा विधेयक **नारी शक्ति वंदन अधिनियम** था।

बड़े कक्ष केवल सुविधा नहीं, भविष्य की तैयारी भी हैं — 2026 के बाद की जनगणना से होने वाले परिसीमन में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। 888 सीटों वाला कक्ष उसी संभावना को ध्यान में रखकर बना है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संसद का भवन दिल्ली में है, पर उसकी जड़ें राज्यों में हैं। अब संसद और राजस्थान का रिश्ता।

📌 **याद रखने लायक बात:** नया भवन: उद्घाटन 28 मई 2023, पहली बैठक 19 सितंबर 2023; लोकसभा 888, राज्यसभा 384 सीटें; पुराना भवन = संविधान सदन।



चित्र 8.43: नया संसद भवन, संसद टीवी एवं डिजिटल संसद — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

38. संसद और राजस्थान — सांसद, सीटें एवं विधानसभा से तुलना

राजस्थान से संसद में कुल **35 सदस्य** हैं — **लोकसभा 25** और **राज्यसभा 10**। लोकसभा की 25 सीटों में **4 अनुसूचित जाति** (गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली-धौलपुर) और **3 अनुसूचित जनजाति** (दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा) के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा के 10 सदस्य राजस्थान विधानसभा के 200 निर्वाचित विधायक चुनते हैं — फ़रवरी 2024 में चुने गए सदस्यों में **सोनिया गांधी** भी हैं, जो पहली बार राज्यसभा पहुँचीं।

दल (2024 लोकसभा चुनाव, राजस्थान)	सीटें	टिप्पणी
भारतीय जनता पार्टी	14	2014 और 2019 में सभी 25 सीटें; 2024 में 11 कम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	8	2019 में शून्य से 8
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	1	सीकर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	1	नागौर
भारत आदिवासी पार्टी	1	बांसवाड़ा

राजस्थान के जन-प्रतिनिधि संसद के ऊँचे पदों तक पहुँचे — लोकसभा अध्यक्ष **ओम बिरला** राजस्थान से हैं; उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति के पद पर **भैरों सिंह शेखावत** (2002-07) और **जगदीप धनखड़** (2022-25) रहे; और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राजस्थान के कई सांसद हैं, जिनमें विधि एवं न्याय मंत्री **अर्जुन राम मेघवाल** भी हैं, जो संसद में अनेक विधेयक पेश करते हैं।

38.1 संसद बनाम राजस्थान विधानसभा

आधार	संसद	राजस्थान विधानसभा
सदन	द्विसदनीय (राज्यसभा + लोकसभा)	**एक-सदनीय** — विधान परिषद नहीं
सदस्य	लोकसभा 543, राज्यसभा 245	200 (अ.जा. 34, अ.ज.जा. 25)
पीठासीन अधिकारी	अध्यक्ष ओम बिरला; सभापति सी.पी. राधाकृष्णन	अध्यक्ष वासुदेव देवनानी (16वीं विधानसभा)
विपक्ष के नेता	राहुल गांधी (लोकसभा)	टीकाराम जूली
संबंधित अनुच्छेद	79-122	168-212 (भाग छह)
धन विधेयक	लोकसभा में; अनुच्छेद 110	विधानसभा में; अनुच्छेद 199

अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करती है और फिर संसद कानून बनाती है। राजस्थान विधानसभा ने **2012** में विधान परिषद के लिए संकल्प पारित किया और संसद में राजस्थान विधान परिषद विधेयक पेश भी हुआ, पर वह अब तक कानून नहीं बना — इसलिए राजस्थान आज भी एक-सदनीय है।

🔍 आसान परिभाषा: विधान परिषद (Legislative Council)

📘 **परिभाषा:** किसी राज्य के द्विसदनीय विधानमंडल का उच्च सदन, जिसके सदस्य आंशिक रूप से विधानसभा, स्थानीय निकायों, स्नातकों व शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं और कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं; इसका गठन या उन्मूलन अनुच्छेद 169 की प्रक्रिया से होता है।

💡 **आसान भाषा में:** राज्य का "छोटा राज्यसभा" — जो राज्य चाहें, वहाँ बन सकता है; राजस्थान में अभी नहीं है। 🏠 **उदाहरण:** उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदें हैं, जबकि राजस्थान में केवल विधानसभा है।

📊 राजस्थान की आरक्षित लोकसभा सीटें

1. अनुसूचित जाति — गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली-धौलपुर।
2. अनुसूचित जनजाति — दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा।
3. परिसीमन 2008 में राजसमंद नया क्षेत्र बना; सलूंबर क्षेत्र समाप्त।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान विधानसभा

राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिनमें 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

📖 जयपुर से दिल्ली — विधानसभा और संसद का अंतर (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। जयपुर के एक महाविद्यालय के विद्यार्थी पहले **राजस्थान विधानसभा** देखने गए और फिर एक सप्ताह बाद **दिल्ली में संसद**। विधानसभा में मार्गदर्शक ने बताया — "राजस्थान में **एक-सदनीय** विधायिका है, **200 सदस्य**; अध्यक्ष **वासुदेव देवनानी** हैं। यहाँ भी प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, लोक लेखा समिति — सब वैसे ही, जैसे संसद में।"

दिल्ली में विद्यार्थी **राहुल** ने गिनती लगाई — "राजस्थान से लोकसभा में **25** और राज्यसभा में **10** — कुल **35** सांसद! और राज्यसभा के ये 10 सदस्य हमारी विधानसभा के 200 निर्वाचित विधायक ही चुनते हैं।" मार्गदर्शक ने जोड़ा — "2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 14 भाजपा, 8 कांग्रेस और एक-एक माकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व भारत आदिवासी पार्टी ने जीतीं।"

लौटते समय राहुल ने डायरी में लिखा — "संसद और विधानसभा एक ही ढाँचे की दो मंज़िलें हैं — एक पूरे देश के लिए, एक राज्य के लिए; और दोनों के बीच पुल हैं हमारे 35 सांसद।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** अंत में, 2026 में संसद में क्या-क्या हुआ — एक नज़र हालिया घटनाक्रम पर।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान: लोकसभा 25 (अ.जा. 4, अ.ज.जा. 3), राज्यसभा 10; विधानसभा एक-सदनीय, 200 सदस्य।



चित्र 8.44: संसद और राजस्थान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में (2024 से)

1. अर्जुन राम मेघवाल — विधि एवं न्याय मंत्री।
2. गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव — कैबिनेट मंत्री।
3. भागीरथ चौधरी — राज्य मंत्री।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान और विधान परिषद

राजस्थान विधानसभा ने 2012 में विधान परिषद के लिए संकल्प पारित किया, पर संसद ने अभी तक इसके लिए कानून नहीं बनाया है।

39. हालिया संसदीय घटनाक्रम (सन् 2026)

📌 ताज़ा घटनाक्रम

मार्च 2026 में विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव 50+ सांसदों के समर्थन से स्वीकार किया गया और सदन में चर्चा हुई — यह भारतीय संसदीय इतिहास में अत्यंत दुर्लभ घटना है; 11 मार्च 2026 को यह प्रस्ताव ध्वनि-मत (Voice Vote) से अस्वीकृत हो गया, और ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे। 17 अप्रैल 2026 को हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा उपसभापति निर्वाचित हुए — इस पद पर पहुँचने वाले वे पहले मनोनीत सदस्य हैं। 18वीं लोकसभा (2024 से) में राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता (LoP) के रूप में मान्यता दी गई — यह 2014-2024 के दस वर्षों बाद औपचारिक विपक्ष-नेता की वापसी है। परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) के क्रियान्वयन से जुड़ा 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया (पक्ष में 298, विपक्ष में 230); अक्टूबर 2026 तक इसे फिर से लाने के लिए विशेष बैठक बुलाने पर चर्चा चल रही थी, पर कोई तिथि घोषित नहीं हुई थी।

39.1 2025-26 का संसदीय घटनाक्रम — तिथिवार

तिथि	घटना
21 जुलाई 2025	उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र; उपसभापति हरिवंश ने कर्तव्य निभाए
9-12 सितंबर 2025	उपराष्ट्रपति चुनाव; सी.पी. राधाकृष्णन निर्वाचित, 12 सितंबर को शपथ
28 जनवरी 2026	बजट सत्र आरंभ; राष्ट्रपति का अभिभाषण (अनुच्छेद 87)
1 फ़रवरी 2026	केंद्रीय बजट 2026-27 — लगातार नौवाँ बजट; पहली बार कर्तव्य भवन में तैयार
10-11 मार्च 2026	लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत
16 अप्रैल 2026	नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संशोधन) प्रवृत्त
17 अप्रैल 2026	131वाँ संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा (298-230); हरिवंश तीसरी बार उपसभापति
16 मई 2026	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश — 34 से 38
20 जुलाई – 13 अगस्त 2026	मानसून सत्र — कम उत्पादकता; 12 विधेयक पारित, जिनमें न्यायाधीशों की संख्या वाला विधेयक (धन विधेयक के रूप में); विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक संयुक्त समिति को
26-27 अक्टूबर 2026	संविधान सदन में 12वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच
अक्टूबर 2026 तक	मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं; परिसीमन/महिला आरक्षण पर विशेष बैठक पर चर्चा; 129वें व 130वें संशोधन विधेयक संयुक्त समितियों में

📌 जो अभी तय होना बाकी है (अक्टूबर 2026)

जनगणना 2027 के आँकड़ों के बाद नया **परिसीमन आयोग** और लोकसभा सीटों का पुनर्बंटवारा।

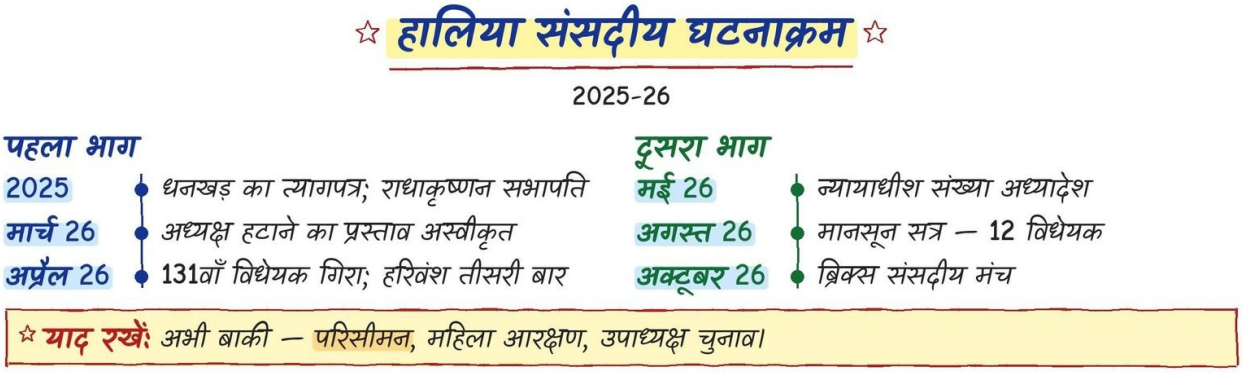
महिला आरक्षण का वास्तविक क्रियान्वयन — परिसीमन पर निर्भर।

धन विधेयक की न्यायिक समीक्षा पर **सात न्यायाधीशों की पीठ** का निर्णय।

लोकसभा **उपाध्यक्ष** का चुनाव।

🌟 क्या आप जानते हैं? — उपाध्यक्ष का रिक्त पद

17वीं लोकसभा पहली ऐसी लोकसभा थी जिसने पूरा कार्यकाल बिना उपाध्यक्ष के पूरा किया; 18वीं लोकसभा में भी अक्टूबर 2026 तक यह पद रिक्त है।



चित्र 8.45: हालिया संसदीय घटनाक्रम (2026) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

40. निष्कर्ष — शब्दावली, अध्याय सार, कालरेखा एवं अंतिम बात

📌 महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

द्विसदनीय व्यवस्था | परिसीमन | दल-बदल विरोधी कानून | गणपूर्ति | शून्यकाल | गिलोटिन बंदी | धन विधेयक | संयुक्त बैठक | संसदीय विशेषाधिकार | संसदीय प्रभुता | बहुमत के प्रकार | कट प्रस्ताव

📌 अध्याय सार (Chapter Summary)

1. संसद की संरचना (अनुच्छेद 79-81) — राष्ट्रपति + राज्यसभा (स्थायी, अधिकतम 250, राज्यों का प्रतिनिधित्व, PR+STV) + लोकसभा (अस्थायी, अधिकतम 550, प्रत्यक्ष निर्वाचन FPTP, 5 वर्षीय कार्यकाल)।

2. सांसद की योग्यता-अयोग्यता — अनुच्छेद 84, 102 एवं जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951; दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून, 52वाँ संशोधन 1985) — किहोतो होलोहन मामला 1992 के बाद अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन।

3. पीठासीन अधिकारी — लोकसभा अध्यक्ष (प्रभावी बहुमत से हटाना, धन विधेयक प्रमाणित करना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता); राज्यसभा सभापति = उपराष्ट्रपति (पदेन, राज्यसभा के सदस्य नहीं)।

4. बहुमत के 6 प्रकार — साधारण (अनुच्छेद 100), प्रभावी, परम, विशेष बहुमत-I (अनुच्छेद 368), विशेष बहुमत-II (अनुच्छेद 61 — महाभियोग), विशेष बहुमत-III (राज्यसभा-विशेष, अनुच्छेद 249/312)।

5. विधायी प्रक्रिया — साधारण विधेयक के 5 चरण; धन विधेयक (अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में, राज्यसभा को केवल 14 दिन; संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) — अब तक केवल 3 बार (1961, 1978, 2002); बजट (अनुच्छेद 112) 1 फरवरी से पेश।

6. संसदीय विशेषाधिकार — 8 सामूहिक + 3 व्यक्तिगत (गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, वाक् स्वतंत्रता, जूरी-छूट); संसद ने अभी तक इन्हें पूर्णतः संहिताबद्ध नहीं किया; 44वें संशोधन 1978 ने ब्रिटिश संदर्भ हटाया।

7. संसदीय प्रभुता — ब्रिटिश संसद पूर्णतः संप्रभु, भारतीय संसद पर 5 प्रतिबंध (लिखित संविधान, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — केशवानंद भारती मामला 1973)।

8. सन् 2026 की ताज़ा स्थिति — ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव मार्च 2026 में ध्वनि-मत से अस्वीकृत; हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा उपसभापति निर्वाचित; राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता मान्यता-प्राप्त।

40.1 कालरेखा — भारतीय संसद के प्रमुख पड़ाव

वर्ष	घटना
1921	केंद्रीय विधानसभा व राज्य परिषद की पहली बैठक; लोक लेखा समिति का गठन
1925	विट्ठलभाई पटेल — पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष (24 अगस्त)
1927	संसद भवन (आज का संविधान सदन) का उद्घाटन (18 जनवरी)
1950-52	संविधान लागू; संविधान सभा अंतरिम संसद; पहला आम चुनाव
1952	पहली राज्यसभा (3 अप्रैल), पहली लोकसभा (17 अप्रैल); पहली बैठक 13 मई
1954	हिंदी नाम "लोकसभा" व "राज्यसभा"; ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की शुरुआत
1961, 1978, 2002	तीन संयुक्त बैठकें — दहेज, बैंककारी सेवा आयोग, पोटा
1963	पहला अविश्वास प्रस्ताव (कृपलानी)
1967 / 1969	लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से / पहले मान्यता-प्राप्त विपक्ष के नेता
1976-78	42वाँ संशोधन (कार्यकाल 6 वर्ष, सीटें स्थिर) → 44वाँ संशोधन (5 वर्ष बहाल)
1985 / 2003	दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन) / विभाजन की छूट समाप्त (91वाँ संशोधन)
1993 / 2004	17 विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ / संख्या 24
2008	नया परिसीमन लागू (2001 जनगणना से सीमाएँ)
2017	बजट 1 फ़रवरी को; रेल बजट का विलय
2021	संसद टीवी; आकस्मिकता निधि ₹30,000 करोड़
2023	नया संसद भवन (28 मई; पहली बैठक 19 सितंबर); 106वाँ संशोधन
2024	सीता सोरेन निर्णय (4 मार्च); 18वीं लोकसभा; 10 वर्ष बाद विपक्ष के नेता
2026	अध्यक्ष हटाने का प्रस्ताव अस्वीकृत; 131वाँ संशोधन विधेयक गिरा; ब्रिक्स संसदीय मंच

40.2 अंतिम बात

संसद हमारे लोकतंत्र का केंद्र है — यहाँ जनता की आवाज़ (लोकसभा), राज्यों की आवाज़ (राज्यसभा) और राष्ट्र की एकता (राष्ट्रपति) एक साथ मिलती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि संसद की शक्ति केवल उसके नियमों में नहीं, उसके **व्यवहार** में है — प्रश्नकाल कितना चलता है, विधेयक समितियों तक जाते हैं या नहीं, विपक्ष को कितना समय मिलता है और पीठासीन अधिकारी कितने निष्पक्ष रहते हैं।

आने वाले वर्षों में तीन बड़े प्रश्न संसद का स्वरूप तय करेंगे — **परिसीमन** के बाद सीटों का नया बँटवारा और संघीय संतुलन, **महिला आरक्षण** से बदलता प्रतिनिधित्व, और **बैठकों व बहस की गुणवत्ता** को फिर से मज़बूत करना। अनन्या की नानी की बात यहीं पूरी होती है — "संसद एक कमरा नहीं, एक पूरी व्यवस्था है; और उस व्यवस्था की असली ताक़त हम नागरिकों की जागरूकता है।"

📊 इस अध्याय के पाँच सबसे बड़े सबक

1. संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा (अनुच्छेद 79)।
2. बहुमत का प्रकार निर्णय की प्रकृति पर निर्भर।
3. धन विधेयक में लोकसभा सर्वोपरि; संविधान संशोधन में दोनों सदन बराबर।
4. समितियाँ "छोटी संसद" हैं — कानून की गुणवत्ता उन्हीं से।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भारत में संविधान सर्वोच्च

भारतीय संसद ब्रिटिश संसदीय प्रभुता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता का संतुलित मिश्रण है।



चित्र 8.46: संसद — पूरा अध्याय एक नज़र में — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir